



وَزَارَةُ الدَّاخِلِيَّةِ

إدارة التأهيل والتدريب

Training and Qualification Department

فرع البرامج التدريبية

قوانين وأنظمة الشرطة

الطبعة: الأولى
1447هـ / 2025م

جميع الحقوق محفوظة

إدارة التأهيل والتدريب

فرع البرامج التدريبية

يمنع طباعة أو تصوير أو ترجمة أو إعادة نشر الكتاب أو جزء
منه أو برمجته بأي شكل إلكتروني إلا بموافقة الإدارة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعميم

1. يعتبر هذا الكتاب المرجع الوحيد لتدريب طلاب الضباط.
2. تلغى كافة النشرات والمراجع السابقة عن هذا الموضوع.
3. يعتبر هذا الكتاب مخصص للمدرب كمرجع تدريبي.

إدارة التأهيل والتدريب

مقدمة فرع البرامج التدريبية

يُعدّ فرع البرامج التدريبية في إدارة التأهيل والتدريب الجهة المتخصصة في تصميم وتطوير الخطط والمناهج التعليمية والحقائب التدريبية والدراسات، بما يعزّز كفاءة منتسبي الوزارة الداخلية علمياً وعملياً، كما يركز عمل الفرع على رؤية التميّز والاحترافية في بناء برامج تدريبية متكاملة تستجيب للمتغيرات الأمنية والتكنولوجية، وتواكب احتياجات الميدان، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

تنبثق البرامج التدريبية من رسالة واضحة تقوم على إعداد مناهج واقعية وعملية، قابلة للتطبيق، تسهم في رفع جاهزية الأفراد والكوادر، وتعزيز قدراتهم في إدارة الأزمات والتعامل مع المخاطر والتهديدات المحتملة، كما يلتزم الفرع بقيم مهنية وأخلاقية راسخة - في مقدماتها النزاهة، والأمانة، والانضباط، والاحترافية، والتعاون - لضمان أن تكون العملية التدريبية أداة حقيقية لبناء الإنسان قبل تأهيله مهنيّاً.

وتأتي هذه المواد والحقائب التدريبية ثمرةً لجهدٍ منهجي يجمع بين الدراسة والبحث والمراجعة المستمرة للمناهج والتجارب العالمية، بما يضمن تطويراً متواصلاً للمحتوى، ومواءمته مع الواقع الأمني، وتعظيم الأثر التدريبي على مستوى الفرد والمؤسسة

المحتوى:

5	مقدمة فرع البرامج التدريبية
12	قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي:
13	تكوين قوى الأمن الداخلي
15	الرتب واللباس العسكري
18	المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي واختصاصاته
20	بدء تعيين الضباط وتثبيتهم
21	الخدمة بالتطوع لصف الضباط والأفراد
22	ملفات العسكريين وتقارير الكفاءة والتأهيل
22	ملفات العسكريين
23	الأقدمية وأسبقية القيادة
23	الأقدمية
24	أسبقية القيادة
25	الترقية
25	القواعد العامة لترقية الضباط
26	التأخير في الترقية
26	ترقية صف الضباط والأفراد
27	الترقية الاستثنائية
27	قواعد وحالات أداء الخدمة
28	الخدمة خارج ملاك قوى الأمن الداخلي
28	الندب:
29	الرواتب
29	متى يستحق العسكري راتب الرتبة المعين فيها؟
30	من يتحمل راتب وتعويضات العسكري المنذب والعسكري المعار:
33	تعويضات الانتقال
34	الإجازات - البطالة الصحيحة - الاستيداع
34	البعثات والإجازات الدراسة
37	الواجبات والمحظورات والعقوبات
37	الواجبات
37	المحظورات
39	العقوبات

41.....	انتهاء الخدمة
44.....	الإعادة إلى الخدمة
45.....	أحكام عامة
47.....	ثانياً - الترقية والإحالة على المعاش في حالات خاصة:
48.....	ثالثاً - يشترط التقيد بالملك العددي لكل رتبة عند الترقية إليها.
49.....	الإحالة أمام القضاء
50.....	النظام الداخلي للشرطة
50.....	(تعريفات)
50.....	(الانتساب إلى الشرطة)
51.....	وحدات الشرطة وارتباطاتها
51.....	أسس الانضباط
52.....	غاية القيادة.....
52.....	صفات القائد
53.....	حق القيادة
53.....	غياب الرئيس أو شغور الوظيفة
54.....	الآداب العسكرية
56.....	الباب الأول
56.....	للشرطة شعار يرمز إلى تحقيق الأمن والأمان والسلامة العامة وتحدد مواصفاته بقرار خاص
56.....	(الواجبات والمحظورات)
58.....	الواجبات
59.....	المحظورات
59.....	الأحزاب والهيئات
59.....	الإضراب
59.....	الدعوات والاتصال بالأجانب
59.....	النشر والإعلام
60.....	المتاجرة والمشتريات
60.....	تأدية أعمال الغير
60.....	الهدايا والجوائز
60.....	الوساطة
61.....	الأماكن ذات الصيت السيء
61.....	الشكاوى
61.....	الكتمان

62	العقوبات والملاحقات
62	العقوبات المسلكية
62	تعاريف ومبادئ عامة:
62	أسباب العقوبات
63	أنواع العقوبات
64	فرض العقوبات
65	تصديق العقوبات
65	تبليغ العقوبات
65	تنفيذ عقوبات الضباط
65	التوقيف البسيط
66	التوقيف الشديد
67	التحقيقات المسلكية
67	المجالس الانضباطية
68	الملاحقات القضائية
68	الرواتب والتعويضات
69	اللباس
69	الصحة العامة
69	المكافآت
69	القبول في الدورات
69	المزايا والاعفاءات
69	حق التظلم
71	الأوضاع
71	الزواج
71	تبديل الاختصاص
71	النقل
71	الإيفاد والندب والإعارة
71	الإصابات والوفيات
73	الفرار والغياب غير المشروع
73	الفرار
74	الغياب غير المشروع
74	ساعات فتح وإغلاق أبواب الوحدات
75	المناوبة

75	الأعمال الكتابية والمراسلات
75	أصول المراسلات العسكرية
76	السجلات والدفاتر والمصنفات
76	ذاتية العسكريين
77	الهويات الشرطوية
77	التفتيش
79	وسائط النقل والإشارة والأجهزة الفنية
79	المركبات
79	إجازات السوق المدنية
79	إجازات السوق العسكرية
81	الأسلحة والأثاث والتجهيزات
81	الأسلحة
81	الأثاث والتجهيزات
81	التخزين
83	نظام خدمة الشرطة
83	في خصوصيات خدمة الشرطة
83	في واجبات الشرطة وفي صلاتها بالسلطات
83	صلاحيات واختصاصات وزير الداخلية
85	صلاة الشرطة بالسلطات المحلية
86	صلاة الشرطة بالسلطات العدلية
87	صلاة الشرطة بالسلطات الإدارية
88	صلاة الشرطة بالسلطات العسكرية
88	قسم وحيد في الطلبات الرسمية
91	خصائص الضابطة العدلية
92	المذكرات وإعلام الحكم ومذكرات الإجراء بمديون وتحري الدور
95	الأشكال اللازم مراعاتها في التحقيقات العدلية
97	الضابطة العدلية العسكرية
97	خدمة الشرطة المخصصة
98	الخدمة العادية المخافر - عموميات
98	الإشراف
100	استقاء الأخبار واستثمارها وإحالتها
102	البحث عن الأشرار

103.....	التدابير اللازمة اتخاذها عند حدوث حادث نكبة أو غير ذلك
105	حفظ النظام
107.....	القبض - خفارة غرف النظارة والسجون
109.....	نقل المسجونين (أي سوقهم) ومسؤولية الشرطة فيه
112	الخدمة فوق العادة للمخاطر
112	في أوراق الضبط
114	في دفتر الإفادات
114	في التقارير والعروض
116	واجبات الشرطة العمومية وحقوقها في تنفيذ الخدمة
118	قانون معاشات عسكري قو الأمن الداخلي
119	العائدات التقاعدية
119	المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية
119	أولاً - الخدمات العسكرية:
119	ثانياً - الخدمات المدنية:
121	تسوية الحقوق التقاعدية
121	قواعد عامة في تسوية المعاشات
121	تعويض التسريح
121	أنواع المعاشات
122.....	أولاً - المعاش العادي:
122.....	ثانياً - المعاش بقوة القانون:
123.....	ثالثاً - المعاش الصحي:
123.....	أولاً - العجز غير الناجم عن الخدمة:
123.....	ثانياً - العجز الناجم عن الخدمة:
123.....	ثالثاً - العجز الناجم عن العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها:
124	رابعاً - معاش المستحقين عن العسكري:
124	خامساً - المعاش الاستثنائي:
125.....	المجالس الصحية
126.....	التعويضات الإضافية
126.....	أولاً - الإعانة المالية:
126.....	ثانياً - مكافأة الخدمة الزائدة:
126.....	ثالثاً - تعويض العجز:
127	رابعاً - تعويض الوفاة:

- 127..... خامساً - تعويض الفقدان:
- 128..... التأمين
- 130..... صرف وسقوط الحقوق التقاعدية.
- 130..... تصفية الحقوق التقاعدية وتخصيصها وصرفها
- 131..... سقوط الحقوق التقاعدية
- 131..... المستحقون
- 131..... توزيع الحقوق بينهم - قطع المعاش
- 131..... المستحقون
- 132..... توزيع الحقوق
- أولاً - المستحقون عن العسكري الشهيد أو المفقود في العمليات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المشابهة للاصابات الناجمة عن العمليات الحربية المبينة بالمادة (29) من هذا القانون: 132.....
- ثانياً - المستحقون عن العسكري المتوفى أو المفقود في بقية الحالات والمستحقون عن صاحب المعاش: 134...
- 138..... قطع المعاش

قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي:

المادة 1 - يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذه القانون المعنى الوارد بجانب كل منها:

1. الوزارة: وزارة الداخلية.
2. الوزير: وزير الداخلية.
3. معاون الوزير: معاون وزير الداخلية المختص.
4. العسكري: هو المنتسب لقوى الأمن الداخلي من الرتب كافة.
5. قوى الأمن الداخلي: هي قوة عسكرية مسلحة ترتبط بوزير الداخلية وتختص بالأعمال والمهام المنوطة بها في القوانين والأنظمة النافذة وتتألف من ضباط وصف ضباط وأفراد، وتتمتع تلقائياً هي ورجالها من جميع الحقوق والمزايا المادية والمعنوية، ومن الاستثناءات والإعفاءات التي يتمتع بها ويستفيد منها الجيش العربي السوري ورجاله¹.
6. الضابط: هو كل عربي سوري يحمل رتبة ملازم في قوى الأمن الداخلي فما فوق، عين وفق لأحكام القانون.
7. ضابط شرف: هو كل من منح رتبة ضابط شرف من فئة صف الضباط والأفراد بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو أعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة.
8. صف الضابط: هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مساعد أول.
9. الفرد: هو العسكري الذي يحمل رتبة عريف وما دون.
10. المتطوع: هو العسكري الذي يرتبط بالخدمة في قوى الأمن الداخلي عن طريق التطوع، أو تجديد هذا التطوع أو التمديد لمدة معينة تحدد في عقد تطوعه.
11. - نزع الرتبة: هو حرمان كل ذي رتبة من رتبته من صف الضباط والأفراد المتطوعين وإعادة لرتبة الشرطي.
12. - تنزيل الرتبة: هو إعادة صف الضابط أو الفرد إلى رتبة أدنى برتبة واحدة فقط من الرتبة التي يحملها.
13. الخدمة العسكرية العامة: هي المدة التي يقضيها كل عسكري معين في خدمة قوى الأمن الداخلي.
14. الخدمة الفعلية: هي مدة الخدمة الحقيقية التي يقضيها العسكري في الخدمة داخل أو خارج الأمن الداخلي ولا تدخل فيها الخدمات المفقودة.

¹ - حسب المادة 10 الفقرة 3 من المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 الناظم لخدمة عسكري الجيش العربي السوري تعتبر قوى الأمن الداخلي قوى فرعية من قوات الجيش العربي السوري.

15. الخدمة المفقودة: هي المدة التي لا تحسب من أصل الخدمة الفعلية نتيجة تعرض العسكري إلى إحدى الحالات التالية:
- أ. مدة الأحكام القضائية النافذة.
 - ب. مدة الفرار.
 - ت. مدة الغياب غير المشروع إذا تجاوز ثلاثة أيام.
 - ث. مدة وجوده في المشافي والمؤسسات الصحية بسبب جنائية تثبت إدانته فيها، أو بسبب إحدائه علة أو عاهة في جسمه.
 - ج. الاستيداع.
 - ح. لا تدخل مدة الخدمات المفقودة في حساب القدم والترقية والحقوق التقاعدية.
16. حالة الطوارئ (الجاهزية): هي اتخاذ تدابير عسكرية خاصة في قوى الأمن الداخلي عند توقع خطر خارجي أو اضطرابات أو طوارئ أو كوارث داخلية، وتعلن بأمر من القائد العام.
17. حالة الحرب: هي التعبئة الجزئية أو العامة استعداداً لاشتباكات مسلحة قادمة.
18. الحرب هي الاشتباكات المسلحة مع دولة أو أكثر.
19. العمليات الحربية: هي الأعمال والتحركات التي تقوم بها القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي في الحرب أو عند حدوث اضطرابات داخلية، أو أفعال تخل بالنظام العام.
- ما هي الحالات التي تعتبر فيها الإصابات مشابهة للإصابة الناجمة عن العمليات الحربية:
 - أ. الإصابة الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.
 - ب. الإصابة الناجمة عن زرع الألغام وإزالتها.
 - ت. الإصابة أثناء الأسر إذا ثبت براءة الأسير.
 - ث. الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام.
20. الأسير: هو العسكري الذي وقع في أيدي العدو.
21. الشهيد: هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو العمليات الحربية.
22. المشوّه: العسكري الذي أصيب ببتتر أحد أطرافه العليا أو السفلى، أو جزء هام من أي طرف يفقده وظيفته، أو بإصابة تجعل سيره متعذراً إذا كانت الإصابة ناجمة عن العمليات الحربية.

تكوين قوى الأمن الداخلي

مم تتألف قوى الأمن الداخلي؟

المادة 2- قوى الأمن الداخلي: هي قوى عسكرية نظامية تتألف من:

1. ضباط وصف ضباط وأفراد، وفقاً للآتي:

أ. العسكريون.

ب. العسكريون الفنيون: هم عسكريو الشرطة الحائزون على شهادة جامعية أو أعلى

كالأطباء والمهندسين الفيزيائيين والكيميائيين أو ما يماثلهم، أو شهادة معهد

- متوسط كمساعد مهندس أو من يماثله، وكذلك من اتبع دورة أو ما هو بحكمها في اختصاص معين في مجالات عمل الشرطة، وبدل صنفه أصولاً.
2. عاملون مدنيون خاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 النافذ باستثناء ما ورد بنص في هذا القانون.

الرتب واللباس العسكري

المادة 3- مما تتكون مراتب ورتب العسكريين؟

1. رتب الضباط:

الأمرأء: (لواء- عميد).

القادة: (عقيد - مقدم - رائد).

الأعوان: (نقيب - ملازم أول - ملازم).

تنويه: الرتبة ملك للضابط لا يفقدها ولا تنزع عنه إلا بسبب فقدان الجنسية العربية السورية أو التجريد منها بموجب حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة سورية.

2. رتب صف الضباط: (مساعد أول - مساعد - رقيب أول - رقيب).

3. رتب الأفراد: (عريف - شرطي أول - شرطي - شرطي متمرن - حارس ليلي (وحيدة)).

المادة 4- كيف تحدد الرتب وشارات وصنوف قوى الأمن الداخلي وأنواع الألبسة وأشكالها: بتعليمات تصدر عن السيد وزير الداخلية.

تشكيلات الشرطة - المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي - التعيين - التطوع

المادة 5- تشكيلات الشرطة

1. من يعاون الوزير؟

يعاون عدد من معاونين لشؤون الشرطة من الضباط الأمرأء يعينون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، ويحدد الوزير مهام وصلاحيات كل من معاونين بقرار منه.

2. ماذا يتولى معاون؟

يتولى كل من معاونين قيادات الوحدات المرتبطة به، وتأمين حسن سير العمل فيها، ويمارس المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة النافذة:

المادة 6- الوحدات الشرطية في وزارة الداخلية:

3. الوحدات المرتبطة بالسيد الوزير:

أ. قيادات الأمن الداخلي في المحافظات.

ب. إدارة الاتصال والدعم التنفيذي.

ت. إدارة التوجيه المعنوي.

ث. إدارة التخطيط والتنظيم.

ج. إدارة القضايا والملاحقات المسلكية.

ح. قيادة أمن البادية السورية.

خ. إدارة الإعلام.

د. إدارة التعاون الدولي.

ذ. إدارة الرقابة والتفتيش.

ر. إدارة العلاقات العامة.

- ز. مركز الأبحاث والدراسات.
4. الوحدات المرتبطة بمعاوني السيد الوزير:
- أ- الإدارة العامة للشؤون المدنية.
- ب- إدارة الاتصالات والشبكات.
- ت- إدارة المعلوماتية.
- ث- إدارة الأمن السيبراني.
- ج- إدارة أمن الاتصالات.
- ح- الإدارة العامة للسجون والإصلاحات.
- خ- إدارة المباحث الجنائية.
- د- إدارة الهجرة والجوازات.
- ذ- إدارة المرور.
- ر- إدارة الشرطة السياحية.
- ز- إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص
- س- الإدارة العامة لحرس الحدود.
- ش- إدارة المعلومات.
- ص- إدارة العمليات.
- ض- إدارة مكافحة الإرهاب.
- ط- إدارة مكافحة المخدرات.
- ظ- إدارة أمن الطرق.
- ع- إدارة الأمن المنافذ والمطارات.
- غ- إدارة المهام الخاصة.
- ف- إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي.
- ق- إدارة القوى البشرية.
- ك- إدارة الخدمات الطبية.
- ل- إدارة التأهيل والتدريب.
- م- الاتحاد الرياضي السوري للشرطة.
- ن- إدارة نوادي الضباط.
- ه- إدارة الإنشاءات.
- و- الهيئة العامة لمستشفى الشرطة.
- ي- الإدارة المالية.
- أأ- إدارة المركبات والرحبات.
- بب- إدارة التسليح والمهمات.

تت- المطبعة الأمنية.

المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي واختصاصاته

ما هي مهام المجلس؟ ومم يتألف؟ وماذا يجوز له؟

المادة 8- يتولى المجلس أمور الضباط وغيرها من شؤون قوى الأمن الداخلي، المحدد في هذا القانون ويتألف من:

رئيساً

الوزير

أعضاء ويكون أقدمهم نائباً للرئيس

معاوني الوزير

ويقوم السيد وزير الداخلية بتعيين أعضاء بالمجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي من مدراء الإدارات المركزية وقادة الأمن الداخلي في المحافظات حسب الضرورة والحاجة. يجوز للمجلس استدعاء قائد الوحدة المختص عند النظر بأمر ضباطه أو وحدته للاستئناس بمعلوماته.

المادة 9 - كيف يجتمع المجلس؟ وكيف يتخذ قراراته؟ وما مدى سرية اجتماعات وقرارات المجلس؟

1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من نائبه حال غيابه، وتعتبر اجتماعاته قانونية إذا حضرها الرئيس أو نائبه ونصف أعضاء المجلس على الأقل.
2. تكون قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن أصوات نصف الأعضاء عند تساوي الأصوات ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
3. إذا عرضت على المجلس مسألة تخص أحد أعضائه وجب عليه أن ينسحب منها عند النظر فيها.
4. تعتبر مداولات وقرارات المجلس سرية، ولا يجوز بأية حال إعلان أي قرار من قراراته إلا بعد نشره.

المادة 10- ما هي اختصاصات المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي؟

1. بدء تعيين الضباط في قوى الأمن الداخلي.
2. إنهاء الخدمة للضباط في قوى الأمن الداخلي والإعادة إليها أو النقل منها.
3. تحديد الأقدمية وردها ومنح القدم الممتاز.
4. ترقية الضباط والترقية الاستثنائية.
5. نقل الضباط ضمن قوى الأمن الداخلي.
6. نذب الضباط.
7. الإعارة.
8. الإحالة على الاستيداع.
9. التوصية بمنح الأوسمة.
10. فرض العقوبات التأديبية.
11. المواضيع الأخرى التي يحيلها رئيس المجلس الأعلى على المجلس للنظر والبت فيها.

ما هي الاستثناءات بالنسبة لقرارات المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي؟
المادة 11-

1. لا تكون قرارات المجلس نافذة في البند /5/ بالنسبة لرتبة عقيد وما فوق إلا بعد مصادقة القائد العام عليها، البنود /2-6-7/ والترقية لرتبة لواء والترقية الاستثنائية فلا تكون نافذة إلا بعد صدور المراسيم الخاصة بها.
2. تعتبر قرارات المجلس بالنسبة لباقي البنود نافذة بعد تصديقها من السيد الوزير.
3. تنشر قرارات المجلس في نشرة قوى الأمن الداخلي بتوقيع الرئيس أو من ينيبه بذلك، ويعتبر هذا النشر إعلاناً قانونياً.

المادة 12 - متى يحق للضابط التظلم إلى المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي؟
لا ينظر المجلس بطلب التظلم إلا إذا أحيل إليه من الرئيس أو نائبه:

1. عند تخفيه في الترقية.
 2. عند تحديد أقدميته.
 3. عند طلب إعادته إلى الخدمة.
- المادة 13 - من المختص بالنظر في المنازعات المترتبة على قرارات المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي، يختص المجلس بالنظر في المنازعات المترتبة على قراراته دون غيره من السلطات القضائية العسكرية والمدنية، وتعتبر قراراته بشأن المنازعات مبرمة بعد تصديقها من القائد العام ووجير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

بدء تعيين الضباط وتثبيتهم

المادة 14 - 1 - يعين الضباط في قوى الأمن الداخلي من بين الفئات الآتية:

1. خريجو كلية الشرطة من حملة:
 - أ. الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من الشهادات المتعارف بها من وزارة التعليم العالي بنسبة 80% من الملاك.
 - ب. الإجازات الجامعية السورية وما فوق، وما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التعليم العالي بنسبة 20% من الملاك.
 2. من يرقى إلى رتبة ملازم شرف وفقاً لأحكام المادة 53/ من هذا القانون.
- المادة 15- ما هي شروط منح رتبة ضابط؟
- لا تمنح رتبة ضابط إلا لمن كان:
1. حاملاً الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو معتبراً كالسوري من الفلسطينيين وفق القوانين النافذة.
 2. غير متزوج من أجنبية ولا يعتبر العربي أجنبياً ذكراً كان أم أنثى.
 3. غير محكوم بجناية أو بجرم شائن أو بعقوبة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وتحدد الجرائم الشائنة بقرار من المجلس بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدل.
 4. لائقاً صحياً للخدمة في قوى الأمن الداخلي.
 5. حائزاً شروط التعيين المنوه عنها في المادة السابقة.
 6. أتم الحادية والعشرين من العمر.
 7. يجوز منح رتبة ضابط لمن يحمل جنسية إحدى الدول العربية بصورة استثنائية على أن تتوافر فيه بقية الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1/ السابقة ويتم المنح بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

المادة 16 - ما هي الرتبة التي يتم منحها لحملة الإجازة الجامعية والأطباء:

1. يمنح حملة الشهادة الجامعية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة ملازم أول.
2. يجوز منح الأطباء الاختصاصيين في حال التعيين المباشر رتبة تعادل سنوات الاختصاص بمعدل درجة لكل سنين على ألا يتجاوز رتبة النقيب درجة أولى.

الخدمة بالتطوع لصف الضباط والأفراد

المادة 17 - كيف يتم إعلان عن تعليمات وشروط التطوع؟

تعلن وزارة الداخلية تعليمات وشروط التطوع في قوى الأمن الداخلي وفقاً لاحتياجاتها.

المادة 18 - ما هو الحد الأدنى لمدة التطوع؟

يجب ألا تقل مدة التطوع الأولى عن عشرة سنوات.

المادة 19 - هل يجوز قبول التطوع لمن لم يؤد الخدمة الإلزامية؟

يجوز قبول تطوع من لم يؤد الخدمة الإلزامية، ويعفى منها من أمضى خمس سنوات خدمة فعلية كمتطوع في قوى الأمن الداخلي.

المادة 20 - هل يجوز للوزارة إنهاء خدمة المتطوع؟

يجوز للوزارة إنهاء خدمة المتطوع إذا رأت عدم استيفائه لشروط الخدمة وعدم أهليته لها.

المادة 21 - لماذا يخضع صف الضباط والأفراد بعد مضي عشرة سنوات في الخدمة؟

يخضع صف الضباط والأفراد الذين أمضوا عشر سنوات في الخدمة لفحوص طبية ومسلكية تقررهما الوزارة ويتحدد بموجبها تجديد عقود تطوعهم أو إنهاء خدماتهم.

المادة 22 - كيف يتم تحديد شروط الانتساب إلى المنشآت الحكومية؟

تحدد شروط الانتساب إلى المنشآت التعليمية بما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة ورتبة التخرج منها وسقفها وغير ذلك من الأمور بقرار من المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي.

ملفات العسكريين وتقارير الكفاءة والتأهيل

ملفات العسكريين

المادة 24 - ماذا ينظم لكل عسكري عند بدء تعيينه:

1. ينظم له ملفان:

أ. ملف خدمة توضع فيه الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمته.

ب. ملف سري توضع فيه التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية.

2. تحديد كيفية تنظيم هذين الملفين بتعليمات تصدر عن الوزير.

تقرير الكفاءة

كيف يتم تنظيم تقارير الكفاءة لعسكريي قوى الأمن الداخلي؟

المادة 25 - يخضع العسكريون لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتي:

1. ينظم لكل ضابط حتى رتبة العميد ضمناً تقرير كفاءة مرة واحدة في السنة.

2. يجوز في الحالات الأخرى إعداد تقارير كفاءة خاصة للضباط بناء على طلب القيادات أو كلما اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.

3. تحديد الإجراءات الخاصة بتنظيم تقارير الكفاءة والأهداف التي ترمي إليها والأسس التي تتبع في وضعها بتعليمات تصدر عن الوزير.

كيف يتم تبليغ الضابط بتقرير الكفاءة، وهل يحق للضابط تقديم أوجه دفاعه حول تقرير الكفاءة؟

المادة 26 - يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي بتقدير إجمالي دوي دون المعدل المقرر للترقية مضمون هذا التقرير بعد تصديقه من الجهات المختصة، وللضابط حق تقديم أوجه دفاعه إلى الوزارة - إدارة القوى البشرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، وينظر المجلس في الطلبات التي يحيلها إليه رئيس لمجلس أو نائبه ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.

المادة 27 - إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة خاص بتقدير إجمالي دون الوسط أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى، يعرض وضعه فوراً على المجلس للبت فيه بعد سماع أوجه دفاعه.

المادة 28 -

1. يحدد المجلس بقرار يصدر عنه نظام التأهيل والبعثات الدراسية التي يتبعها عسكريو قوى الأمن الداخلي والعاملون المدنيون فيها، داخل البلاد وخارجها.

2. يجوز بقرار من المجلس لأسباب استثنائية إعفاء عسكري قوي الأمن الداخلي من شرط التأهيل المقرر للترقية إلى رتبة أعلى.

الأقدمية وأسبقية القيادة

الأقدمية

كيف يتم تحديد القدم العسكري في الرتبة؟

المادة 29- يحدد قدم العسكري في الرتبة بتاريخ تعيينه فيها أو ترقيته إليها.

كيف تنظم لعسكريي قوى الأمن الداخلي كشوف الأقدمية؟

المادة 30 - تنظم لفئات العسكريين في قوى الأمن الداخلي كشوف أقدمية وتحدد كيفية تنظيم هذه الكشوف بقرار من المجلس.

كيف تكون الأقدمية؟

المادة 31 - تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضابط حسب ترتيب التخرج على أساس معدل النجاح.

المادة 32 - كيف يتم تحديد أقدمية الضابط؟

تحدد سنة التخرج أقدمية الضباط الجامعيين (من غير حملة إجازة الحقوق) فيما بينهم عند بدء تعيينهم برتبة واحدة، وعلى أساس معدل النجاح بين خريجي السنة الواحدة، وتحدد أقدميتهم مع باقي الضباط وفقاً لتاريخ تعيينهم فإذا تساوى هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائهم إلى هذه الرتبة، وضعوا في كشف الأقدمية في آخرهم.

المادة 33 - متى يستفيد الضابط الذي يعاد إلى الخدمة من الأقدمية ومتى لا يستفيد؟

1. إذا أعيد الضابط إلى الخدمة في قوى الأمن الداخلي تضاف مدة انقطاعه إلى قدمه في رتبته ويعاد إلى أقدميته الأصلية بين زملائه فإذا سبقه بعضهم في الترقية تجوز ترقيته إذا توافرت فيه شروط الترقية وشمله الانتقاء، وتعتبر المدة المضافة بموجب أحكام هذه الفقرة من أصل المدة الصغرى المؤهلة للترقية في رتبته وتبديل درجته.

2. لا تطبق أحكام الفقرة 1/ من هذه المادة على الضابط الذي انتهت خدمته تأديبياً حيث

تحدد أقدميته عند إعادته بالرتبة التي كان يحملها على أساس مدة خدمته الفعلية.

المادة 34 - هل يجوز رد الأقدمية:

يجوز رد الأقدمية الضابط عند تخليه في الترقية إذا رُقي خلال سنة واحدة من تاريخ التخلي، ويعود الضابط المرقى إلى ترتيبه الأصلي بين زملائه في الرتبة السابقة وتعتبر مدة تأخير ترقيته قدم له في الرتبة المرقى إليها وتحتسب من أصل المدة الصغرى المؤهلة للترقية وتبديل الدرجة.

المادة 35 - هل يجوز إعادة صف الضابط والأفراد للخدمة؟

يجوز إعادة صف الضابط والأفراد إلى الخدمة وفق شروط خاصة تحدد بقرار من السيد الوزير.

المادة 36 - هل يجوز منح عسكريي قوى الأمن الداخلي قدماً ممتازاً؟

يجوز بقرار من القائد العام بناء على اقتراح المجلس منح عسكري قوى الأمن الداخلي من مختلف الفئات قدماً ممتازاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة قوى الأمن الداخلي.

- يحسب القدم الممنوح بموجب بهذه المادة من المدة المؤهلة للترقية إلى الرتبة الأعلى، وفي تبديل الدرجات.

أسبقية القيادة

كيف تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة؟

المادة 37 -

تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة حسب الترتيب الآتي:

1. الضباط العاملون.
2. الضباط الفنيون.
3. الضباط المجندون.

المادة 38 -

1. تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب تاريخ الحصول على تلك الرتبة، وإذا تساوى قدمهم فيها فالأقدم منهم في الرتبة السابقة.

2. مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تحدد الأسبقية عند تساوي القدم في الرتبة الدنيا، وفق ترتيب التخرج أو معدل النجاح في المنشآت التعليمية الشرطية.

كيف تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد؟

المادة 39 -

1. تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد ذوي الرتبة الواحدة للأقدم منهم، فإذا تساوى قدمهم يرجع إلى الأقدم في الرتبة السابقة، وفي حال تساوى القدم في الرتبة السابقة يرجع إلى تاريخ التطوع، عند التساوي يرجع إلى أقدمية الرقم العسكري.

2. يحدد ترتيب التخرج في المنشآت التعليمية الأسبقية بين أفراد الدورة الواحدة في الرتبة التي تخرجوا منها.

كيف تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد من رتبة واحدة؟

المادة 40 - تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد من رتبة واحدة كالتالي:

1. المتطوعون.
2. المجندون.

الترقية

القواعد العامة لترقية الضباط

ما هي الشروط العامة للترقية؟

المادة 41 - تحدد الشروط العامة لترقية الضباط من رتبة إلى أخرى بما يلي:

1. أن يتم المدة الصغرى المحددة للخدمة في كل رتبة.
2. أن ينجح في الدورات التأهيلية أو الحصول على المؤهلات العلمية المقررة.
3. أن يحصل على المعدل المقرر لدرجات الكفاءة.
4. أن تتوافر الشواغر للوظائف المحددة في ملاك الجهة المعين بها.
5. أن تتوافر فيه الشروط الخاصة المقررة للترقية في كل رتبة.

ما هي المدة الصغرى في الخدمة الواجبة للترقية لرتبة أعلى؟

المادة 42 - تحدد مدة الخدمة الصغرى للترقية في كل رتبة مما يلي:

1. سنتان على الأقل في رتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول.
2. خمس سنوات على الأقل من رتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب.
3. خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.
4. أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم.
5. أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد.
6. أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد.
7. أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء.

كيف تكون الترقية من رتبة الملازم وحتى رتبة النقيب؟

المادة 43 - تكون الترقية من رتبة الملازم حتى رتبة النقيب ضمناً بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على

أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد.

كيف تكون الترقية من رتبة النقيب وحتى رتبة العميد؟

المادة 44 - تكن الترقية من رتبة نقيب حتى رتبة العميد ضمناً بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن

يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً.

كيف تكون الترقية إلى رتبة لواء؟

المادة 45 - تكون الترقية إلى رتبة لواء بالانتقاء تبعاً للكفاءة وأهلية الضابط لاستلام قيادة على أن

يحصل العميد على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً.

ما هي الرتبة التي يرقى إليها ضابط الشرف؟

المادة 46 - يرقى ضباط الشرف حتى رتبة النقيب فقط بغض النظر عن الشهادات التي يحملونها.

التأخير في الترقية

ما هي أحكام التأخير في الترقية؟

المادة 47 - إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية لغير سبب تأديبي، وكانت تقارير الكفاءة حسب المعدل المطلوب للترقية، تنهى خدمته بقوة القانون، ويجوز بقرار المجلس تمديد خدمة الضابط من مرتبتي القادة والأمراء مدة سنتين بناء على طلبهم، فإذا لم يرقوا خلالها تنتهي خدمتهم بقوة القانون.

المادة 48 - إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية بسبب عدم حصوله على المعدل الإجمالي لتقارير الكفاءة المطلوبة للترقية، وكان معدله الإجمالي بتقدير وسط للضابط من رتبة الملازم والملازم أول وبتقدير جيد للضابط من رتبة نقيب وحتى رتبة العميد ضمناً تنهى خدمته بقوة القانون.

المادة 49 - إذا تأخرت ترقية الضابط مدة سنتين بعد انقضاء المدة الصغرى المؤهلة للترقية لعدم حصوله على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة بتقدير متوسط للضابط في رتبة ملازم والملازم أول وتقدير جيد للضابط من رتبة النقيب حتى رتبة العميد ضمناً تنتهي خدمته، وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام قانون المعاشات.

ترقية صف الضباط والأفراد

ما هي شروط ترقية صف الضباط والأفراد؟

المادة 50 - تحدد الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة على أخرى بما يلي:

1. من يمضي أربع سنوات في الرتبة كحد أدنى.
 2. أن يوصى رؤساء التسلسل بذلك.
 3. أن تسمح شواغر الملاك بالترقية.
 4. أن يجتاز الامتحانات والدورات التأهيلية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الوزارة.
- أ. عند تساوي الشروط المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية ويرقى الأقدم.
- يحدد الوزير بقرار يصدر عنه الشروط التفصيلية الخاصة بالترقية والتأهيل لها، وتحديد السلطات المخول بحق إصدار أوامر الترقية.

ما هي شروط ترقية إعادة العسكريين إلى الرتبة التي نزلوا منها أو نزع عنهم؟

المادة 51-

1. يجوز النظر بإعادة العسكريين على الرتبة التي كانوا نزلوا منها أو نزع عنهم، وفقاً للشرطين الآتيين:

أ. أن يكونوا قد أمضوا على الأقل سنة في الخدمة اعتباراً من تاريخ التنزيل الانضباطي، أما من نزلت رتبهم فيجب أن يقضوا الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية لكل رتبة من تاريخ النزول.

ب. أن يوصي رؤساء التسلسل بإعادة الرتبة.

2. تحدد أقدمية من أعيدت إليهم رتبهم اعتباراً من تاريخ الإعادة، ويعتبر قدمهم في الرتبة التي نزلوا إليها اعتباراً من تاريخ التنزيل.

الترقية الاستثنائية

ما هي حالات ترقية الضباط بشكل استثنائي؟

المادة 52 - يجوز بمرسوم:

1. ترقية الضباط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قاموا بأعمال

استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو خدمة قوى الأمن الداخلي.

2. ترقية الضباط المستشهدين أو المصابين في الحرب أو العمليات الحربية بعجز كلي رتبتين

على الأكثر إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة.

المادة 53- يجوز ترقية صف الضباط والأفراد إلى الرتبة التالية أو رتبة ملازم شرف على الأكثر إذا قاموا

بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو، أو بأعمال ذات

أهمية خاصة لصالح الدولة أو في خدمة قوى الأمن الداخلي.

قواعد وحالات أداء الخدمة

هل يستطيع الضابط أن يقوم بالخدمة بغير اختصاصه؟

المادة 54 - يقوم الضابط بالخدمة ضمن اختصاصه، إلا إذا استدعت مقتضيات المصلحة العامة غير ذلك

وبشكل مؤقت، وتعتبر خدمة فعلية مدة الدراسة في الدورات والإيفاد أو الإجازات الدراسية.

المادة 55- إشغال الوظائف تشغل الوظائف العسكرية في الملاكات من قبل الضباط حاملين الرتب

والاختصاصات المحددة لإشغالها.

المادة 56 - استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمقتضيات الخدمة تعيين ضابط لشغل وظيفة

أصلية حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتبة بقرار من الوزير.

المادة 57 - يجوز بقرار من الوزير تعيين ضابط لشغل وظيفة وكالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته

برتبتين.

المادة 58 - متى تجري التنقلات:

تجري التنقلات مرة واحدة في السنة خلال الربع الثالث من كل عام، ما عدا الحالات الضرورية التي

تستدعي إجراءه في غير هذا الميعاد.

- المادة 59 - يجوز لدواعي الخدمة تبديل اختصاص صف الضباط والأفراد بعد تأهيلهم في الاختصاص الجديد، ويتم ذلك بتعليمات تصدر من الوزير.
- المادة 60 - يجوز فرز الضابط خارج وحدته مؤقتاً لظرف طارئة ويبقى الضابط المفرز من ملاك وحدته الأصلية وذلك وفق تعليمات تصدر عن الوزير.
- المادة 61 - تحدد الوزارة قواعد وشروط النقل وفرز الضباط والأفراد ضمن قوى الأمن الداخلي بتعليمات تصدر عنها.

الخدمة خارج ملاك قوى الأمن الداخلي

الندب:

- هل يجوز ندب العسكريين من ملاك قوى الأمن الداخلي إلى الملاكات الأخرى؟
- المادة 62 - يجوز ندب العسكريين من ملاك قوى الأمن الداخلي إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها، وفق تعليمات تصدر عن المجلس ويتم الندب بمرسوم.
- ما هي مدة الندب القصوى، وهل يكون الندب كلياً فقط أم جزئياً فقط:
- المادة 63 -

1. تحدد مدة الندب القصوى بسنتين ويجوز تمديدتها بمرسوم.
 2. يكون الندب كلياً أو جزئياً بناء على طلب الجهة المندب إليها ويحدد ذلك بمرسوم الندب.
- الإعارة
- هل يجوز إعارة العسكري إلى الحكومات العربية والأجنبية أو الهيئات أو المنظمات، وما هي شروط الإعارة؟
- المادة 64 -

1. يجوز إعارة العسكري إلى إحدى الحكومات العربية أو الأجنبية أو الهيئات أو المنظمات العربية والدولية وتعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي، ولا يجوز أن يعار العسكري لمدة تتجاوز مدة خدمته أو تطوعه وفي الأحوال كلها يجب ألا يتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتتم الإعارة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
2. تحدد شروط الإعارة بتعليمات تصدر عن المجلس، وتحمل الجهة المستعيرة راتب العسكري المعار وتعويضاته ويوقف راتبه وتعويضاته من قوى الأمن الداخلي طوال مدة الإعارة ما لم ينص مرسوم الإعارة على ذلك.

الرواتب

عرّف الراتب:

المادة 65 - هو المبلغ المخصص شهرياً للعسكري الملازم لرتبته ودرجته، ويتألف من الراتب المقطوع، يضاف إليه التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى المطبقة في الدولة ويصرف الراتب في بداية الشهر.

المادة 66 -

1. تحدد الرواتب المقطوعة للعسكريين حسب رتبهم ودرجاتهم وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
2. يتم تبديل الدرجة في الرتبة الواحدة كل سنتين اعتباراً من تاريخ الترقية لهذه الرتبة بالانتقال إلى الدرجة الأعلى مباشرة في حقل الراتب المحدد لهذه الرتبة.
3. يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى عند مضي سنتين على تبديل درجته راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الرواتب مضافاً إليها درجة واحدة.
4. يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى عند مضي سنتين على تبديل درجته السابقة راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الرواتب مع احتفاظه بقدمه في درجته.
5. يصنف صف الضباط وأفراد الشرطة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون في راتب الرتبة المرقى إليها والدرجة المقابلة لرتبهم ودرجاتهم في جدول الرواتب المرفق مع احتفاظهم بقدمهم في درجاتهم.

متى يستحق العسكري راتب الرتبة المعين فيها؟

المادة 67 -

1. يستحق العسكري راتب الرتبة المعين فيها من التاريخ المحدد في ص التعيين.
2. يستحق العسكري راتب الرتبة المرقى إليها من التاريخ المحدد في أمر الترقية.
3. يستحق العسكري راتب الدرجة الجديدة بعد إتمامه المدة المحددة للخدمة في كل درجة في رتبته بما في ذلك المدة التي تدخل في حساب الدرجة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بتاريخ 1/1 أو 7/1 من كل عام، ولا يعتد مالياً بالمدة الزائدة عن السنتين.
4. إذا أحيل العسكري على المعاش بتاريخ 1/1 أو 7/1 وكان له الحق بتبديل الدرجة في هذا التاريخ تسوى حقوقه بالدرجة التالية لدرجته بالراتب والتعويضات.

المادة 68 - يتقاضى العسكريون الذين نزلت أو نزعت رتبهم الرواتب والتعويضات المقررة للدرجة الدنيا من الرتبة التي أصبحوا فيها.

هل يصرف أي تعويض للعسكري في حال بقاءه بالخدمة بعد انتهائها؟

المادة 69 - إذا بقي العسكري بعد انتهاء خدمته مدة في عمله لتسليم ما بعهدته وتصفية أعمال، يصرف له تعويض عن هذه المدة يساوي الفرق بين ما يستحقه في وضعه الجديد وبين مجموع راتبه وتعويضاته على ألا تتجاوز هذه المدة الشهرين.

المادة 70 تتحمل المديريات والجهات الأخرى ذات الاستقلال المالي التابعة أو المرتبطة بالوزارة رواتب العسكريين المعنيين لديها وتعويضاتهم وعلااتهم.

من يتحمل راتب وتعويضات العسكري المندب والعسكري المعار:

المادة 71 - تتحمل الجهة المندوب إليها العسكري رواتب وتعويضات وعلاوات إلى العسكري المندب، كما يستفيد من التعويضات الناشئة عن أعباء الوظيفة المندب إليها، وتدفع له من موازنة هذه الجهة، باستثناء ما نصت عليه قوانين الجهة المندب إليها.

المادة 72 - تؤدى رواتب وتعويضات وعلاوات العسكريين المعارين من قبل الجهة المستعيرة ما لم ينص مرسوم الإعارة على خلاف ذلك.

المادة 73 - يخضع العسكريون المعاقبون انضباطياً إلى حسم يحدد بقرار من الوزير على ألا يتجاوز مقدار 2% من رواتبهم المقطوعة عن أيام التوقيف، وتؤول الأموال الناجمة عن هذه الحسميات إيراداً للخزينة العامة.

ما هي نسبة الراتب الذي يتقاضاه العسكري المحال على البطالة الصحية؟

المادة 74 -

1. يتقاضى العسكري المحال على البطالة الصحية غير الناجمة عن الخدمة ثلاثة أرباع الراتب

المقطوع مع كامل التعويض العائلي.

2. يتقاضى العسكري المحال على البطالة الصحية أو مرض ناجمين عن الخدمة أو العمليات

الحربية أو الحالات المشابهة كامل الراتب المقطوع مع التعويضات.

هل يستحق العسكري أي راتب عن مدة العقوبة الصادرة بحقه؟

المادة 75 - لا يستحق العسكري أي راتب عن مدة تنفيذ العقوبة المانعة للحرية الصادرة بحكم قضائي مبرم عن محكمة سورية أو حكم صادر من محكمة دولة عربية أو أجنبية اكتسب صيغة التنفيذ أصولاً في سورية، فإذا زادت مدة العقوبة المقضى بها يستحق كامل رواتبه وتعويضاته عن المدة الزائدة على مدة العقوبة.

ما هو الراتب الذي يتقاضاه العسكري الموقوف بقرار قضائي؟

المادة 76 -

1. يتقاضى العسكري الموقوف بقرار من السلطة القضائية المختصة ما عدا الموقوف بجرم

الفرار نصف الراتب المقطوع مع كامل التعويض العائلي من تاريخ صدور المذكرة القضائية

بحجز الحرية وحتى تاريخ إخلاء سبيله أو حتى تاريخ إبرام الحكم إذا لم يكن قد أخل

سبيله.

2. إذا لم يحكم العسكري الموقوف بعقوبة مانعة للحرية يدفع لها ما اقتطع منه خلال مدة التوقيف أما إذا حكم بعقوبة مانعة للحرية تعادل أو تزيد على مدة التوقيف فلا يدفع له ما تبقى من استحقاقاته المقتطعة ويعتبر ما تقاضاه خلال مدة التوقيف حقاً مكتسباً له.
3. يتقاضى العسكري الموقوف الذي يخلو سبيله مؤقتاً ويعهد إليه القيام بالعمل كامل حقوقه من الراتب والتعويضات من تاريخ مباشرته العمل، وإذا لم يعهد إليه القيام بعمل فيعامل كالموقوف.

هل تطبق الفقرة /3/ من المادة السابقة على العسكري المعزول أو المطرود؟

المادة 77 - تطبق الفقرة /3/ من المادة السابقة من هذا القانون على العسكري المعزول أو المطرود من تاريخ صدور الحكم مبرماً وحتى تاريخ إنهاء خدمته بمرسوم بالنسبة للضباط وبقرار من الوزير بالنسبة لصف الضباط والأفراد.

هل يجوز حجز رواتب العسكريين؟

المادة 78 - لا يجوز حجز رواتب العسكريين إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة.

تستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية المترتبة عليهم، وتسحم بالمعدل المقرر من الراتب قبل أي دين.

هل يدفع للعسكريين المرخص لهم بالزواج تعويض عائلي؟

المادة 79 - يدفع للعسكريين المرخص لهم بالزواج من قبل الوزارة التعويض العائلي المنصوص عليه في قوانين الدولة ووفقاً لأحكامها.

هل يمنح للعسكريين تعويض مباشرة العمليات الحربية؟

المادة 80 - يمنح العسكريين الموجودين في الخدمة عند مباشرة العمليات الحربية في الحرب التعويض الذي يمنح لأقرانهم في الجيش العربي السوري.

هل يستفيد المدنيون التابعون لقوى الأمن الداخلي من التعويض المنصوص عليه في المادة /80/؟

المادة 81 - يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة المدنيون التابعون لقوى الأمن الداخلي الموجودون في مناطق العمليات الحربية والذين يتم تحديدهم بقرار من القائد العام.

كيف يعامل العسكريون الأسرى والمفقودون؟

المادة 82 - يعامل العسكريون الأسرى عن مدة الأسر والعسكريون المفقود، عن السنة الأولى التي تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان، من حيث رواتبهم وتعويضاتهم وكيفية دفعها لذويهم، وفقاً للقواعد التي تحدد بتعليمات تصدر عن المجلس وتسوى قوق المفقودين بعد انقضاء السنة الأولى وفقاً لأحكام قانون معاشات عسكري قوى الأمن الداخلي.

كيف تحدد التعويضات والعلاوات للعسكريين؟

المادة 83 -

1. تحدد التعويضات والعلاوات الإضافية ومقاديرها وشروط منحها لسائر العسكريين بما فيها تعويض الاختصاص بقرار من القائد العام.
 2. يحدد تعويض العبء العسكري وفق الجدول المرفق لهذا المرسوم التشريعي ويجوز تعديله بقرار من القائد العام.
 3. تستثنى التعويضات والعلاوات الإضافية في الفقرة من الحدود القصوى للتعويضات أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
 4. تحدد بقرار من الوزير قواعد وأصول دفع الرواتب والتعويضات والعلاوات للعسكريين في مختلف الأوضاع في السلم والحرب.
- المادة 84 - لا تخضع مراسيم وأوامر التعيين والترقية والإيفاد للعسكريين إلى تأشيرة أية سلطة مالية أو رقابية في الدولة بل يكتفى بتأشيرها وتوقيعها من السلطات المختصة.

تعويضات الانتقال

هل يمنح العسكريون تعويضات الانتقال؟

المادة 85 - يستحق العسكريون الذين ينتقلون أو ينقلون لصالح الخدمة داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية تعويضات انتقال.

ماذا تشمل تعويضات الانتقال؟

المادة 86 - تشمل تعويضات انتقال العسكريين:

1. أجور تنقلهم.
2. أجور نقل أفراد عائلتهم وأثاث بيوتهم.
3. المياومات السفرية أو تعويض الإقامة.
4. تعويض إبدال السكن.

هل يسقط حق العسكري بالمطالبة بتعويض الانتقال؟

المادة 87 - يسقط حق العسكري في المطالبة بتعويض الانتقال بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهمته أو من تاريخ وصوله أو وصول أفراد عائلته إلى محل إقامته الجديد، ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله الوزارة.

كيف تحدد تعويضات انتقال السكن؟

المادة 88 - تحدد تعويضات انتقال العسكريين داخل البلاد أو خارجها ومقاديرها وحالات منحها وكيفية دفعها وأجور نقل المتوفين ونفقات الدفن بقرار من المجلس وفقاً للشروط والمقادير المطبقة في الجيش العربي السوري.

هل يجوز إيفاد العسكريين في قوى الأمن الداخلي خارج أراضي الجمهورية؟

المادة 89 - يوفد العسكريون في قوى الأمن الداخلي والجهات المرتبطة بها خارج أراضي الجمهورية لأي سبب كان (مهمات رسمية - بعثة دراسية - علاج - وغيرها) بقرار من الوزير إذا لم تتجاوز المدة الشهر، ويصدر بقرار القائد العام إذا تجاوزت المدة فوق الشهر.

المادة 90 - على من تقع تعويضات انتقال العسكريين؟

تقع تعويضات انتقال العسكريين الذين يكلفون بمهمات لصالح وزارات ودوائر خارجة عن الوزارة على عاتق تلك الجهات، وتدفع لهم وفقاً لأحكام هذا القانون أو ما هو مطبق لدى الجهة التي نفذت المهمة لصالحها أيهما أفضل لهم.

الإجازات - البطالة الصحيحة - الاستبعاد

البعثات والإجازات الدراسية

كيف تحدد الإجازات؟

المادة 91 - تحدد الإجازات التي تمنح للعسكريين كما يلي:

1. إجازة عادية.
2. إجازة قائد.
3. إجازة استثنائية.
4. إجازة الحج.
5. إجازة مرضية.
6. إجازة اضطرارية.
7. إجازة الأمومة.

ما هي مدة الإجازات؟

المادة 92 - الإجازات العادية: يستحق العسكريون إجازة عادية مدتها ثلاثون يوماً في السنة، أما من أتمّ عشرون سنة في الخدمة العسكرية، أو الذي أتمّ الخامسة والأربعون من عمره فتكون إجازاته خمسة وأربعون يوماً في السنة.

هل يجوز تراكم الإجازات؟

المادة 93 - يجوز تراكم الإجازات العادية حتى خمس سنوات ويمنح العسكري استحقاقه منها، ويستفيد من تنتهي خدمته بسبب لا يحرمه من الماش أو تعويض التسريح من الراتب والتعويضات عن مدة الإجازات المذكورة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته وفي حال وفاة العسكري يدفع استحقاقه عن تراكم الإجازات إلى عياله المعرفين في قانون المعاشات.

هل يحق للمسرحين راتب الإجازة المتراكمة؟

المادة 94 - يبقى راتب الإجازة المتراكمة المدفوع للمسرحين في الخدمة أو المحالين على المعاش حقاً مكتسباً لهم فيما إذا أعيدوا إليها سواء انفصلوا عنها أم لم ينفصلوا كما يبدأ حق هؤلاء من جديد بتراكم الإجازات من تاريخ إعادتهم وتمنح رواتب الإجازات المتراكمة على أساس الراتب الأخير.

ما هي إجازة القائد؟

المادة 95 - إجازة القائد: يجوز للقائد أن يمنح العسكريين إجازة لا تتجاوز عشرة أيام في السنة إذا استنفذوا مدة إجازاتهم العادية، ولا تكون إجازة القائد لأكثر من خمسة أيام في المرة الواحدة، ويجوز أن تمنح هذه الإجازة للعسكريين في حالة وقف الإجازات العادية.

كما يحق للقائد منح العسكريين إجازات قصيرة تشجيعية لا تتجاوز 72/ ساعة في كل مرة ولا تدخل هذه الإجازات في حساب مدى الإجازات الأخرى.

ما هي الإجازات الاستثنائية؟

المادة 96 - إذا استنفذ العسكري مدة إجازته العادية يجوز منحه عند الضرورة بموافقة الوزير إجازة استثنائية براتب كامل مع التعويضات لمدة لا تتجاوز شهر للضباط وخمسة عشرة يوماً لبقية العسكريين.

ما هي إجازة الحج؟

المادة 97 - يمنح العسكري ولمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة مدتها ثلاثون يوماً بكامل الراتب والتعويضات لأداء فريضة الحج.

المادة 98 - ما هي الإجازة المرضية؟

1. يمنح العسكري بقرار من الجهة الطالبة المختصة إجازة مرضية أو إجازة (نقاهة) عقب خروجه من المستشفى.

2. لا تتجاوز مدة الإجازة الممنوحة بموجب الفقرة السابقة 150/ يوماً في السنة سواء كان ذلك لإصابة أم لمرض واحد أو أكثر، وتحسب السنة ابتداء من أول إجازة مرضية حصل عليها العسكري.

3. لا تحسب مدة الإقامة في المستشفى قيد العلاج من الإجازات المرضية.

ما هي إجازة الأمومة؟

المادة 99 -

1. يمنح العسكري الأنثى الحامل إجازة أمومة بكامل الراتب والتعويضات مدتها:

120/ يوماً عن الولادة الأولى.

90/ يوماً عن الولادة الثانية.

75/ يوماً عن الولادة الثالثة فقط.

2. تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة 1/ من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود.

3. تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة.

4. يمنح العسكري الأنثى المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة يومياً متصلة، وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره.

5. تمنح من ترغب إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحداً بدون راتب.

ما هي الإجازة الاضطرارية؟

المادة 100 - يستحق العسكري إجازة لمدة أسبوع في حال زواجه أو وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو أخيه أو اخته.

ما هي البطالة الصحية؟

المادة 101 - إذا استنفذ العسكري المدة القصوى للإجازات في المادة /98/ من هذا القانون يحال على الجهة الطبية المختصة التي تقرر:

1. إذا كانت حالته قابلة للشفاء يحال على البطالة الصحية المدة التي تقررها هذه الجهة قابلة للتמיד إلى أن تقرر لياقته للعودة إلى الخدمة.

2. إذا كانت حالته غير قابلة للشفاء وتؤدي إلى عدم لياقته صحياً للخدمة فيحال على المعاش لهذا السبب.

3. يجوز إحالة العسكري على المعاش بناء على طلبه قبل انتهاء مدة الإجازة المرضية.

المادة 102 - يصدر الوزير التعليمات المتضمنة بيان السلطات المخولة حق منح الإجازات وتصديقها وقواعد منحها وحالات وقفها وتأجيلها أو قطعها أو إلغائها وكافة الأمور المتعلقة بها، والتعليمات المتضمنة قواعد منح الإجازات المرضية للعسكريين داخل البلاد وخارجها، والجهات المختصة بمنحها وسائر الأمور المتعلقة بها، وكذلك المتعلقة بالإحالة على البطالة الصحية وكل ما يتعلق بها.

هل يجوز للعسكري طلب الإحالة على الاستيداع؟

المادة 103 - يجوز إحالة العسكري على الاستيداع بناء على طلبه لمرة أو أكثر على ألا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة طيلة خدمته.

هل يجوز إيفاد العسكريين ببعثات وإجازات دراسية؟

المادة 104-

1. يجوز إيفاد العسكريين ببعثات دراسية خارج الجمهورية أو داخلها وفقاً للشروط التي

يحددها المجلس ويتم الإيفاد بقرار من الوزير، ويستثنى الموفد داخلياً من الشروط الواجب توافرها لطالب الدراسات العليا التي تحددها وزارة التعليم العالي.

2. عند عدم حصول الموفد على الشهادة أو الوثيقة التي أوفد من أجلها يلاحق بالنفقات والتعويضات التي تكبدتها الوزارة عليه طوال مدة البعثة.

هل يجوز منح الضابط إجازة دراسية؟

المادة 105 - يجوز منح الضابط إجازة دراسية براتب أو بغير راتب مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتعتبر هذه الإجازة الدراسية خدمة في قوى الأمن الداخلي وفقاً للشروط التي يحددها المجلس، ويتم المنح بقرار من الوزير.

هل يجوز إيفاد العاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي؟

المادة 106 - يجوز إيفاد العاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي والجهات المرتبطة بها ببعثات دراسية خارج الجمهورية ومنحهم الإجازات الدراسية براتب أو بدون راتب، وتحدد قواعد انتقائهم للبعثات الدراسية والتدريبية بقرار من الوزير.

الواجبات والمحظورات والعقوبات

الواجبات

ما المقصود بقسم الإخلاص والولاء؟

المادة 107 - يؤدي العسكريين عند بدء خدمتهم في قوى الأمن الداخلي يمين الإخلاص والولاء للوطن حسب الصيغة التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أكون خادماً وفيئاً للجمهورية العربية السورية، أدافع عنها وأحمي علمها، وأحافظ على استقلالها وسلامة أرضها، وأحافظ على شرفي العسكري، وأطيع رؤسائي بكل ما يتعلق بذلك براً وبحراً وجواً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وأبذل دمي لأداء هذا الواجب، والله على ما أقول شهيد"

تحدد كيفية أداء يمين الإخلاص والجهة التي تؤدي أمامها بتعليمات تصدر من الوزير.

أين يجب على العسكري أن يقيم؟

المادة 108 - يجب على العسكري أن يقيم في دائرة مقر عمله، ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية تقرها القيادة.

المحظورات

عدد المحظورات المقررة على عسكري قوى الأمن الداخلي؟

المادة 109- لا يجوز للعسكريين حضور حفلات هيئات التمثيل السياسية والأجنبية أو العربية، أو الاتصال بها وبأية هيئات أجنبية أو عربية أخرى إلا بموافقة من الوزارة.

المادة 110 - لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبعها وبمقتضى تعليمات خاصة، ويبقى الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال العسكري عن عمله.

المادة 111- لا يجوز للعسكري أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصياً.

المادة 112 - لا يجوز للعسكري أن يؤدي أعمالاً للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز لقيادته أن تأذن له بذلك.

يجوز أن يتولى العسكري براتب أو بمكافأة أعمال القوامه والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامه أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة أو نسب من الدرجة الرابعة.

يجوز للعسكري أن يتولى براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربط به قرابة أو النسب لغاية الدرجة الرابعة، وجميع الحالات يجب على العسكري إعلام قاداته خطياً ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.

المادة 113 - ماذا يحظر على العسكري؟

يحظر على العسكري بالذات أو بالواسطة:

1. أن يشتري عقارات أو منقولات مما طرحه السلطة الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي تؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان مما يتصل به.
2. أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع، وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
3. أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي تؤدي فيها أعمال وظيفته.
4. أن يشترك في تأسيس الشركات، وأن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل آخر فيها، ما لم يكن مكلفاً بذلك من قبل جهة حكومية مختصة بعد موافقة الوزير.
5. أن يضارب في سوق الأوراق المالية (البورصة).
6. أن يلعب الميسر.

7. أن يدلي بأحاديث صحفية لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها قبل الحصول على موافقة الوزارة.

المادة 114 - لا يجوز للعسكري الذي انتهت مدة خدمته في قوى الأمن الداخلي أن يخدم في قوات مسلحة أجنبية ويجوز له أن يخدم في قوات مسلحة عربية بعد حصوله على إذن خاص بذلك من القائد العام.

ولا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا في المناسبات العسكرية والوطنية التي يدعى إليها رسمياً.

المادة 115 -

1. لا يجوز للعسكري الذكر أو الأنثى الزواج إلا بعد الحصول على تراخيص بذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة.

2. يحظر على العسكري الذكر أو الأنثى الزواج من أجنبية أو أجنبي ولا يعتبر العربي أجنبياً.
3. إذا تزوج العسكري خلافاً لحكم الفقرة 2/ السابقة يعاقب الحبس حتى خمس سنوات وتنهى خدمته، وإذا كان موفداً ببعثة دراسية خارج البلاد أو داخلها أو بدورة تدريبية خارج البلاد، فيلاحق بكامل التعويضات والنفقات التي تكبدتها الوزارة طوال فترة البعثة أو الدورة إذا لم يكن قد أمضى في الخدمة مثلي مدة الإيفاد بعد عودته منه.

لمن تعود ملكية الاختراعات والمؤلفات التي يبتكرها العسكري؟

المادة 116 -

1. تكون الاختراعات والمؤلفات التي يبتكرها أو يؤلفها العسكري أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية.
ب. إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته.

2. إذا كان الاختراع أو المؤلف صلة بالشؤون العسكرية، وحاز موافقة الوزارة فيمنح العسكري تعويضاً مالياً يقرره المجلس.

المادة 117 - يبقى العسكري المحال على الاستيداع أو البطالة الصحية خاضعاً لقواعد الانضباط العسكري ولسائر النظم العسكرية، ولا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسمياً للجهات العسكرية.

العقوبات

إلى ماذا تقسم العقوبات؟

المادة 118 - تقسم العقوبات التي تفرض بحق العسكريين ما يلي:

1. عقوبات انضباطية يفرضها القادة المباشرون ورؤساء درجات التسلسل.
2. عقوبات تأديبية تفرض من السلطات المختصة بناء على حكم من المحكمة المسلكية الشرطية.
3. عقوبات جزائية توقعها الجهات القضائية المختصة.

كيف تحدد العقوبات الانضباطية؟

المادة 119 - تحدد الأوامر الصادرة عن الوزير العقوبات الانضباطية وسلطات القادة في فرضها، والأمور الأخرى العائدة لهذا النوع من العقوبات.
ما هي العقوبات التأديبية؟
المادة 120 -

1. بالنسبة للضباط:
 - أ. التأخير في الترقية.
 - ب. الاستغناء عن الخدمة.
2. بالنسبة لصف الضباط والأفراد:
 - أ. التأخير في الترقية.
 - ب. تنزيل الرتبة أو نزعها.
 - ت. الاستغناء عن الخدمة.

ما هي الجهة التي يلاحق عسكري قوى الأمن الداخلي أمامها؟

المادة 121 - يلاحق عسكري قوى الأمن الداخلي أمام القضاء العادي.

هل يجوز رفع آثار العقوبات الانضباطية.

المادة 122 - يجوز رفع آثار العقوبات الانضباطية وتحدد الوزارة القواعد والشروط والمدد التي ينبغي توافرها لرفع آثار هذه العقوبات.

كيف تمنح الأوسمة؟

المادة 123 - تمنح الأوسمة العربية السورية (المدنية العسكرية) وفقاً للأحكام والأصول المحددة في قوانين وأنظمة إحدائها.

متى يتم منح الأوسمة؟

المادة 124 - يتم منح الأوسمة العسكرية في المواعيد التي تحددها الوزارة، ويجوز منحها في أي وقت لعسكريي قوى الأمن الداخلي إذا قاموا بأعمال مجيدة، تشجيعاً لغيرهم على الاقتداء بهم.

هل يجوز قبول الأوسمة العربية والأجنبية؟

المادة 125 - يتم السماح بقبول الأوسمة العربية والأجنبية وشاراتها بمرسوم.

هل يجوز حمل الأوسمة قبل الإعلان عنها؟

المادة 126 -

1. لا يجوز حمل الأوسمة قبل الإعلان عنها عدا الأوسمة الأجنبية التي تمنح في حفلات

رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.

2. تحمل الأوسمة وشاراتها حسب الترتيب الآتي:

أولاً - الأوسمة العربية السورية حسب ترتيبها.

ثانياً - الأوسمة العربية حسب تاريخ منحها.

ثالثاً - الأوسمة الأجنبية حسب تاريخ منحها.

المادة 127 - تحديد كيفية الترشيح لنيل الأوسمة ومنحها وتسليمها وحملها وترتيبها وتبديل درجاتها والتجريد منها وكل ما يتعلق بها بقرار من القائد العام.

تحت أي بند يتم صرف المكافآت؟

المادة 128 - تصرف المكافآت المقررة في بعض قوانين وأنظمة الأوسمة العسكرية لحملتها من موازنة الوزارة، يستمر صرفها لهم بعد انتهاء خدمتهم في هذه الموازنة.

هل تبقى الأوسمة لورثة الممنوحة لهم؟

المادة 129 - تبقى الأوسمة وبراءتها ملكاً لورثة الممنوحة لهم على سبيل التذكار دون أن تكون لأحدهم حق حملها.

انتهاء الخدمة

ما هي حالات انتهاء الخدمة؟

المادة 130 -

1. تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب التالية:
2. الإحالة على المعاش بأنواعه.
3. الاستغناء عن الخدمة.
4. الزواج من أجنبية.
5. الطرد أو العزل بموجب حكم صادر عن المحاكم المختصة أو نتيجة له، وفقاً لأحكام القانون.
6. الاستقالة.
7. فقدان جنسية الجمهورية العربية السورية.
8. عدم اللياقة للخدمة العسكرية.
9. النقل إلى ملاكات الدولة الأخرى.
10. إتمام السن القانوني.
11. الوفاة.

هل يجوز إنهاء خدمة الضابط في أي وقت؟

المادة 131 - يجوز إنهاء خدمة الضابط في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

هل يجوز إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد؟

المادة 132 - يجوز إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المختصة بالوزارة في إحدى الحالات التالية:

1. إذا كان طالباً في إحدى المنشآت التعليمية ولم يتم مراحل الدراسة بنجاح وفقاً لشروط تطوعه.

2. إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الصحية والعسكرية.

3. إذا رأت الوزارة ذلك بأسباب تتصل بدواعي الصالح العام.

هل يجوز للعسكري أن يطلب إحالته على المعاش؟

المادة 133 - يجوز للعسكري متى أمضى في الخدمة عشرين سنة بما في ذلك المدة الإضافية ومدة الخدمة الإلزامية ومدة الخدمة المدنية، أو خمسة عشر سنة خدمة عسكرية فعلية، أن يطلب إحالته على المعاش دون أن يسقط حقه فيه.

ومع ذلك يجوز للمجلس أن يستبقيه في الخدمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وله اقتراح استبقائه في الحرب لأية مدة بقرار من السيد القائد العام.

هل يجوز للعسكري أن يترك خدمته قبل صدور إحالته على المعاش؟

المادة 134 - لا يجوز للعسكري الذي يطلب إحالته على المعاش أو الاستيلاء، أن يترك الخدمة قبل صدور الصك المتضمن قبول طلبه وتبليغه إياه رسمياً.

ما هي شروط استقالة العسكرية؟

المادة 135-

1. تكون استقالة العسكري مكتوبة وخالية من أي قيد وشرط، وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
2. يجوز للمجلس اقتراح قبول استقالة الضابط أو رفضها، ويجوز للوزير قبول أو رفض استقالة باقي العسكريين.

شروط قبول الاستقالة لعسكريي قوى الأمن الداخلي.

3. يشترط لقبول استقالة العسكري:

- أ. ألا يكون ملزماً أمام الوزارة بأي التزام مالي.
- ب. أن يكون قد أمضى في الخدمة مثلي مدة الإيفاد بعد عودته منه.
- ت. أن يكون قد أتم مدة العقد الأولى من تطوعه.

متى تنهى خدمة العسكري بحال الفقدان؟

المادة 136 - تنهى خدمة العسكري من تاريخ فقدانه جنسية الجمهورية العربية السورية أو تجريده منها وفقاً للقوانين النافذة، ويحرم من الحقوق التقاعدية والتعويضات.

متى تنهى خدمة العسكري بسبب سوء السلوك؟

المادة 137 - تنهى خدمة العسكري بسبب سوء السلوك حتماً في إحدى الحالتين:

1. إذا حكم بالتجريد المدني أو العسكري ويطرد في هذه الحالة.
2. إذا تعرض لعقوبة العزل الفرعية المنصوص عليها في قوانين العقوبات.

متى تنهى خدمة العسكري في حال عدم لياقته صحياً؟

المادة 138 - تنتهي الخدمة الفعلية للعسكري إذا ثبت عدم لياقته صحياً للاستمرار فيها، وتقرر عدم اللياقة الصحية من قبل:

1. المجلس الطبي العسكري المختص.
2. اللجنة الطبية المختصة عند إجراء الكشف الطبي وتجديد عقد التطوع من فئة صف الضباط والأفراد.

هل يجوز نقل العسكري إلى وظيفة مدنية؟

المادة 139 - يجوز نقل العسكري إلى وظيفة مدنية بمرسوم للضباط وبقرار من الوزير لصف الضباط والأفراد وتحدد في صك النقل رتبته أو فئته حسب الجهة المنقول إليها ويعامل بالراتب كما يلي:

1. إذا كان راتبه العسكري المقطوع أقل من راتب سقف الأولى أو سقف المرتبة الممتازة أو ما يعادلها الواردة في جدول الرواتب المرفق بالقانون النافذ لدى الجهة المنقول إليها فإنه ينقل براتبه العسكري إلى الوظيفة المدنية ويتقاضى التعويضات التالية:

(العبء العسكري - علاوة القيادة - الاختصاص لحملة الشهادات العليا إن وجد) علاوة شخصية تطفأ بالترفيه والعلاوات والتعويضات ما عدا التعويض العائلي وتعويضات الانتقال والتعويضات على الرواتب المقطوعة.

2. إذا كان راتبه العسكري المقطوع أكبر من راتب سقف الفئة الأولى أو المرتبة الممتازة الواردة في جدول الرواتب المرفق بالقانون النافذ لدى الجهة المنقول إليها، فإنه ينقل براتب سقف الفئة الأولى أو المرتبة الممتازة، ويتقاضى الفرق مع التعويضات الواردة في الفقرة 1/ من هذه المادة علاوة شخصية وتطبق عليها الأحكام نفسها.

ما هو حد السن القانونية للضباط وصف الضباط والأفراد؟

المادة 140 - إتمام السن القانونية:

1. تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين التالية في العمر:

أ. لواء 58.

ب. عميد 56.

ت. عقيد 54.

ث. مقدم 52.

ج. رائد 50.

ح. نقيب 48.

خ. ملازم أول 46.

د. ملازم 44.

ذ. ضباط شرف 54.

ر. مساعد أول - مساعد - رقيب أول - رقيب 52.

ز. عريف - شرطي 0 - شرطي متمرن - حارس ليلي 50.

2. يجوز للمجلس أن يستبقي في الخدمة أي عسكري يرى ضرورة لبقائه فيها، بعد إتمامه للسن المحددة في هذه المادة ألا تتجاوز مدة الاستبقاء سنتين، وتدخل هذه الخدمة في حساب مدة الترقية وتبديل الدرجة والحقوق التقاعدية.

3. يجوز في زمن الحرب وقف العمل بأحكام الفقرة 1/ من هذه المادة بقرار من القائد العام ويظل الوقف سارياً حتى إنهائه بمرسوم لاحق، تحسب مدة الخدمة المؤداة بعد السن القانونية في الترقية وتسوية الحقوق التقاعدية.

متى تنتهي خدمة العسكري المتوفى؟

المادة 141 - تنتهي خدمة العسكري الذي يتوفى أثناء الخدمة، ويشطب من القيود اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وفاته.

كيف يعتمد في تحديد العمر؟

المادة 142 - يعتمد في تحديد العمر على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية، ولا عبرة للتصحیحات التي تطرأ على هذا التاريخ بعد ذلك.

• إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للشهر الميلادي الذي ولد فيه حال كون الشهر معلوماً واليوم مجهولاً يحسب العمر من أيام هذا الشهر.

ما هي الإجراءات التي تتخذ بحق العسكريين الذين تنتهي خدمتهم وهم مرضى في المستشفيات العسكرية أو الشرطة؟

المادة 143 - العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم مرضى في المستشفيات العسكرية أو الشرطة تتخذ بحقهم إجراءات إنهاء الخدمة كالمعتاد، ويبقون في المستشفيات بصفتهم المدنية حتى يتم علاجهم ويصبحون قادرين على السفر، يتم علاجهم وتصرف لهم الأغذية مجاناً، ولكنهم لا يمنحون أي راتب أو تعويض اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم عن المدة التي قضاها في المستشفى بعد ذلك، ويستثنى من ذلك:

1. جرحى الحرب الذين تنتهي خدمتهم وهم تحت العلاج فيستمررون بالخدمة حت يتم شفاؤهم، ثم تتخذ إجراءات إنهاء الخدمة بعد شفائهم التام، وتصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم.

2. المصابون بسبب الحرب والموجودون في مراكز التأهيل المهني لتكملة علاجهم، تصرف لهم رواتبهم وتعويضات طوال مدة علاجهم.

تسري أحكام الفقرتين (1 - 2) من هذه المادة على من يصاب بسبب الخدمة أو تفاقمت إصابته من جراءها.

3. المصابون بالتدرن بأنواعها والأورام الخبيثة يستمررون في الخدمة ويبقون تحت المعالجة لمدة أقصاها سنتان تصرف لهم خلالها رواتبهم وتعويضاتهم المستحقة.

الإعادة إلى الخدمة

هل يجوز إعادة العسكري المحال أو المستقيل أو المنقول إلى وظيفة مدنية إلى قوى الأمن الداخلي؟
المادة 144 - يجوز إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة في قوى الأمن الداخلي بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء الخدمة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في الشرطة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

هل يجوز تعيين العسكريين منتهي الخدمة في قوى الأمن الداخلي؟
المادة 145 - يجوز تعيين العسكريين الذين انتهت خدمتهم في قوى الأمن الداخلي بسبب لا يحرمهم من الحقوق التقاعدية العسكرية المستغنى عن خدماتهم في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشروطي الشهادة أو المسابقة، ويتم التعيين فيها بمرسوم وفقاً لأحكام المادة 139/ من هذا القانون.

هل يجوز الاستعانة ببعض العسكريين المحالين على المعاش؟

المادة 146 - يجوز الاستعانة ببعض العسكريين المحالين على المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة متميزة واستثنائية ويثبت ذلك من واقع ملفاتهم للعمل في الشرطة بقرار الوزير، ويتقاضونه في

هذه الحالة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب والتعويضات المخصصة لرتبهم وبين المعاش التقاعدي المقرر لهم.

أحكام عامة

هل يحق للعسكري وأفراد عائلته التداوي مجاناً؟

المادة 148 - للعسكري ولأفراد عائلته حق التداوي مجاناً في مشافي قوى الأمن الداخلي ومؤسساتها الصحية وفي مشافي الدولة والخاصة عند الضرورة، أما والداه المكلف بإعالتهم شرعاً فلهما حق التداوي بهذه المشافي والمؤسسات ما عدا الخاصة منها وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من المجلس.

هل يعالج العسكريون الموفدون بمهمة رسمية على نفقة الدولة؟

المادة 150 - يعالج العسكريون الموفدون بمهمة رسمية أو تدريبية أو دراسية على نفقة الدولة، وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من المجلس.

هل يتم تركيب وتبديل الأطراف الصناعية للعسكريين على نفقة الدولة؟

المادة 151 - يتم تركيب وتبديل الأطراف الصناعية للعسكريين على نفقة الدولة مدى الحياة.

هل يجوز صرف تعويض للعسكريين الذين يتضررون بخسارة مادية؟

المادة 152 -

1. يجوز صرف تعويض بقرار من المجلس للعسكريين الذين يتضررون بخسارة مادية تعادل

الخسارة الواقعة في الحالات والشروط الآتية:

أ. إذا وقعت الخسارة أثناء قيامهم بمهمة رسمية.

ب. إذا كانت الخسارة ناجمة عن أسباب قاهرة تعرض إليها المتضرر بسبب الخدمة.

2. لا تعوض الخسارة الناشئة عن الإهمال والخطأ.

3. لا دخل في حساب التعويض سوى قيم الحوائج الضرورية لتأمين الحياة للعسكري وعائلته.

على ألا يتجاوز التعويض مقدار راتب سنة ونصف على أساس ما كان يتقاضاه المتضرر من راتب أثناء وقوع الخسارة.

4. تقدم طلبات التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الضرر، وعند وجود أسباب

قاهرة تبدأ المهلة فور زوال هذه الأسباب ويسقط الحق في التعويض بعد انقضاء هذه

المهلة.

ما هي قواعد تغريم وإعفاء العسكريين عن الأموال التي يضيعونها؟

المادة 153 - تحدد قواعد التغريم وإعفاء العسكريين والمدنيين التابعين لقوى الأمن الداخلي عن الأموال التي يضيعونها وقيم الأشياء التي يسببون عطلها أو فقدانها أو الإضرار بها، وكيفية تنزيلها من القيود، وكذلك الجهة التي تتحملها بقرار من الوزير.

هل تمنح زوجة أو ابنة أو شقيقة العسكري التي تعيش معه حق الأفضلية في نقلها إلى وظيفة مماثلة في مقر عمل زوجها؟

المادة 154 - إذا كان للعسكري المنقول زوجة أو ابنة أو شقيقة تعيش معه، وكانت عاملة في إحدى الوزارات تمنح حق الأفضلية في نقلها إلى وظيفة مماثلة في مقر عمل زوجها أو والدها أو شقيقها إذا طلب ذلك، ولا تتحمل الوزارات المذكورة نفقات النقل وتطبق هذه المادة على العسكري الانتفى. من ماذا يستفيد عسكريو قوى الأمن الداخلي؟

المادة 155 - يستفيد عسكريو قوى الأمن الداخلي القائمون بالخدمة مما يلي:

1. إعفاء جميع رواتبهم وتعويضاتهم وعلاواتهم وإكرامياتهم من الضرائب والرسوم كافة.
2. من الإعفاءات التالية:

- أ. الطابع البريدي في المراسلات الداخلية المرسلة منهم.
- ب. طوابع الرتب والعرائض والتقارير الطبية المتعلقة بالخدمة.
- ت. الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في الدعاوى التي لها علاقة بالخدمة.
- ث. الرسوم والضرائب المترتبة على المواد المشتعلة وفقاً للتعليمات الصادرة عن القائد العام.

هل تؤمن الدولة على نفقتها إكساء وإيواء وتسليح وتجهيز العسكريين؟

المادة 156 - تؤمن الدولة على نفقتها إكساء وإيواء وتسليح وتجهيز العسكريين وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.

كيف تحدد سلطات ومسؤوليات العسكريين؟

المادة 157 - تحدد سلطات ومسؤوليات العسكريين في كل ما يتعلق بشؤون الخدمة والقيادة والإدارة والمكافآت والعقوبات وغيرها بأوامر يصدرها المجلس.

هل يجوز للقائد العام قبول انتساب الطلاب العرب؟

المادة 158 - يجوز للقائد العام قبول انتساب الطلاب العرب إلى كلية الشرطة ومعاهدها ومدارسها بناء على طلب حكوماتهم أو لضرورات يعود تقديرها له، ويتقاضى المقرر قبولهم ما يتقاضاه زملائهم من الطلاب والتلاميذ العرب السوريين من رواتب وتعويضات، كما يجوز بقرار منه إعفاء الطلاب والتلاميذ العرب من رسوم الدراسة كلياً أو جزئياً ويمنح حق التعيين في القطر العربي السوري.

كيف توضع أنظمة التدريب والخدمة الداخلية؟

المادة 159 - توضع أنظمة التدريب والخدمة الداخلية والانضباط وسواها من الأنظمة الأخرى بأوامر يصدرها المجلس أو من يفوضه بإصدارها.

هل يجوز للقائد العام إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو تعديل تشكيلات قوى الأمن الداخلي؟

المادة 160 - للقائد العام بناء على اقتراح المجلس إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو تعديل تشكيلات قوى الأمن الداخلي الرئيسية.

كيف يؤمن سكن الوزير؟

المادة 161 - يؤمن سكن الوزير على نفقة الدولة عيناً أو نقداً.

هل يجوز إطعام العسكريين على نفقة الوزارة؟

المادة 162 - يجوز في الحرب أو في العمليات الحربية أو الاستنفار إطعام العسكريين والعاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي على نفقة الوزارة وفقاً لقواعد تحدد بقرار من المجلس الأعلى لقوى الأمن الداخلي.

هل يجوز عدم التقيد بقواعد ترقية العسكريين في زمن الحرب؟

المادة 163 - يجوز بمرسوم عدم التقيد بقواعد ترقية العسكريين في زمن الحرب وذلك عند الترقية من رتبة إلى رتبة أخرى.

ماذا يجب أن يسلم العسكري في جميع حالات إنهاء الخدمة؟

المادة 164 - في جميع حالات إنهاء الخدمة عدا الوفاة يجب أن يسلم وثيقة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحاً فيها سبب إنهاء الخدمة، وتحدد كيفية منح شهادة تأدية الخدمة واستخراج بدل ضائع عنها وكافة الأمور العائدة لذلك بتعليمات تصدر عن الوزير.

المادة 165 - يجوز للوزير منح العسكريين والمدنيين من ملاك قوى الأمن الداخلي إسعافات وإكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذا الغاية.

المادة 166 - تطبق الأحكام المتعلقة بالشهداء وذويهم الأسير والمشوه في الجيش العربي السوري على أمثالهم من شهداء قوى الأمن الداخلي ويعد عسكريو قوى الأمن الداخلي بحكم العسكري المعرف بالمرسوم التشريعي رقم 9/ تاريخ 14 / 5 / 1985م.

مضمون القرار رقم 330 / ق لعام 2002 م

1. يقصد بالكفاءة الحصول على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في الرتبة بالتقدير المطلوب في

المواد (51-52-53-54) من قانون خدمة الضباط.

2. يقصد بالتأهيل النجاح في الدورات المؤهلة للترقية في الرتبة إلى مرتبة الأمراء أو القادة

والمنصوص عليها في نظام معهد تدريب الضباط الصادر بالقرار رقم 661/ق تاريخ 24/7/2001.

3. يقصد بإشغال الوظيفة تعيين الضابط في وظيفة مؤهلة للترقية إلى الرتبة سيرقى إليها.

ثانياً - الترقية والإحالة على المعاش في حالات خاصة:

1. يحال الضابط من رتبة العقيد غير المؤهلين (أي الذين لم يتبعوا دورة في معهد تدريب

الضباط أو اتبعوها ولم ينجحوا فيها) على المعاش بقوة القانون بعد إتمامهم 8/ سنوات خدمة بالرتبة.

2. يحال الضباط الحاصلون على خدمات ثابتة ولديهم نسبة عجز من (30-35%) غير ناجم عن

الخدمة على المعاش بقوة القانون بعد إتمامهم 8/ سنوات خدمة بالرتبة.

3. يرقى إلى الرتبة التالية وفق أسس الترقية النافذة الضباط الحاصلون على خدمات ثابتة

ولديهم عجز (30-35%) ناجم عن الخدمة ويحالون بعدها على المعاش بقوة القانون بعد

إتمامهم على 8/ سنوات خدمة بالرتبة التي رقوا إليها.

ثالثاً - يشترط التقيد بالملاك العددي لكل رتبة عند الترقية إليها.

المادة 3 - تؤخر ترقية الضابط بسبب العقوبات على النحو التالي:

1. المرشحون للترقية على أساس خمس سنوات:

مجموع العقوبات خلال سنوات الرتبة	مدة التأخير في الترقية
41 - 50 يوماً توقيفاً شديداً	ستة أشهر
51 - 60 يوماً توقيفاً شديداً	سنة واحدة
61 - 80 يوماً توقيفاً شديداً	سنة ونصف
81 - 100 يوماً توقيفاً شديداً	سنتان

ينقص مجموع العقوبات عشرة أيام إذا كان الوصف وسطاً.

2. المرشحون للترقية على أساس أربع سنوات:

مجموع العقوبات خلال سنوات الرتبة	مدة التأخير في الترقية
31 - 40 يوماً توقيفاً شديداً	ستة أشهر
41 - 50 يوماً توقيفاً شديداً	سنة واحدة
51 - 60 يوماً توقيفاً شديداً	سنة ونصف
61 - 80 يوماً توقيفاً شديداً	سنتان

أ. ينقص مجموع العقوبات عشرة أيام إذا كان الوصف جيداً

ب. ينقص مجموع العقوبات خمسة عشر يوماً إذا كان الوصف وسطاً.

ت. تؤخر في الترقية لمدة ستة أشهر كل عقوبة يبلغ حدها الأدنى عشرين يوماً توقيفاً

شديداً دفعة واحدة، بسبب إساءة الانضباط أما الأعلى رتبة، أو لذنوب ماس بالشرف.

ث. يدرس إنهاء خدمة كل ضابط من مختلف الرتب تعرض لعقوبات في الرتبة مجموعها مائة

يوم توقيفاً شديداً، أو مئتي يوم توقيفاً شديداً بما فيها العقوبات المشطوبة.

ج. تعتبر مدد الأحكام القضائية مضاعفة عند حساب مدد العقوبات.

ح. للجنة الضباط التجاوز عن حدود العقوبات المؤخرة للترقية المذكورة أعلاه، تبعاً لتقريرها

لسبب العقوبة، وظروف ارتكاب الخطأ، وأوضاع الضباط.

المادة 4 -

1. تؤخر ترقية الضابط المحال أمام مجلس انضباطي حتى صدور النتيجة النهائية عن المجلس

وتصديقها إذا كانت إحالته بسبب:

أ. سوء سلوك معتاد.

ب. ذنب ماس بالشرف.

ت. ذنب فادح في الخدمة أو مخل بالانضباط.

ث. ارتكاب جرم الفرار.

2. إذا برئ الضابط فيرقى في أول دورة ترقية قادمة وتنظر لجنة الضباط إعادته إلى قدمه الأصلي.
3. إذا أحيل الضابط على البطالة التأديبية تؤخر ترقيته لمدة:
 - أ. ستة أشهر إذا كانت مدة البطالة ستة أشهر فما دون.
 - ب. سنة واحدة إذا كانت مدة البطالة أكثر من ستة أشهر.
4. تنظر لجنة الضباط بتسريح من يحال على البطالة التأديبية لمدة سنة، إذا قرر المجلس الانضباطي عدم إعادته إلى الخدمة.

الإحالة أمام القضاء

المادة 5 -

1. تؤخر ترقية الضابط الذي يحال أمام القضاء بناء على رأي مجلس انضباطي حتى صدور النتيجة القضائية النهائية إذا كانت إحالته بسبب:
 - أ. ارتكاب جرم شائن.
 - ب. إساءة استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ.
 - ت. ارتكاب جرم الفرار أو التمرد على الرؤساء.
2. تنظر لجنة الضباط بوضع الضابط في ضوء النتيجة القضائية النهائية وإذا لم تظهر هذه النتيجة قبل انقضاء سنتين على تأخير الترقية فإن لجنة الضباط تنظر في وضعه بانتهاء هذه المدة من خلال تقرير مفصل تعدده إدارة الموارد البشرية - فرع شؤون الضباط.
3. إذا لوحق الضابط أمام القضاء بناء على ادعاء شخصي أو مباشرة من قبل النيابة العامة في الحالات التي يجيز فيها القانون إجراء هذه الملاحقة بصورة مباشرة كالجرائم الاقتصادية، تنظر لجنة الضباط في وضعه من خلال تقرير تعدده إدارة القضايا والملاحقات المسلكية وتعرضه لإدارة القوى البشرية - فرع شؤون الضباط.

النظام الداخلي للشرطة

(تعريفات)

1. مادة 1 - يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها:
 - أ. النظام الداخلي: النظام الداخلي في وزارة الداخلية.
 - ب. الوزارة: وزارة الداخلية.
 - ت. الوزير: وزير الداخلية.
 - ث. معاون الوزير: معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة.
 - ج. الشرطة: هي القوى العاملة على تحقيق الأمن والأمان على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية ومرتبطة بوزير الداخلية وتتألف من ضباط وصف ضباط وأفراد ومستخدمين مدنيين.
 - ح. الوحدة: إحدى تقسيمات الشرطة مهما كانت تسميتها.
 - خ. الوحدات العاملة: هي الوحدات التي تقوم بمهام تنفيذية خارج مقر الوحدة ولها رقعة جغرافية أو هي التي تقتضي طبيعة عملها استمرار الخدمة فيها على مدار الساعة.
 - د. عسكريو الشرطة: هم ضباط وصف الضباط والأفراد.
 - ذ. الاختصاصيون: هم عسكريو الشرطة الحائزون على شهادة مهنية عالية كأطباء والمهندسين والفيزيائيين والكيميائيين وأمثالهم، أو متوسطة كمساعد طبيب أو مساعد مهندس ومن يماثلهم، أو الحرفيون كالحدادين والنجارين والكهربائيين ومن يماثلهم، وكذلك من اتبع دورة أو ما هو بحكمها في اختصاص معين ضمن مجالات عمل الشرطة وبديل صنفه أصلاً.
 - ر. الجهة المختصة: تعني المرجع الذي يملك صلاحية معالجة الموضوع والبت فيه وفق الأحكام النافذة.

(الانتساب إلى الشرطة)

يتم الانتساب إلى الشرطة بإحدى الطرق التالية:

مادة 2 -

1. التعيين: هو من الطرق التي تؤمن بها الشرطة حاجتها من الضباط.
2. التطوع: هو من الطرق التي تؤمن بها الشرطة حاجتها من الضباط وصف الضباط والأفراد.
3. عقد التطوع: هو عقد يوقعه المتطوع ويتعهد بموجبه الخدمة في الشرطة لمدة محددة ضمن كل فئة بموجب الأحكام النافذة.

مادة 3 - يجب أن تتوافر في المنتسبين إلى الشرطة من ضباط وصف ضباط وأفراد الشروط المحددة لكل فئة بموجب الأحكام النافذة.

مادة 4 -

1. تعلن الشرطة عن حاجتها إلى التعيين أو التطويع بإصدار بلاغات خاصة تدعو فيها المواطنين للانتساب إلى الشرطة وتوضح فيها:
 - أ. الاختصاصات المطلوب التعيين أو التطويع فيها.
 - ب. مكان وزمان إجراء الفحص.
 - ت. شروط القبول.
 - ث. الأوراق الثبوتية المطلوب تقديمها من قبل الناجحين في الفحوص.
2. تنشر بلاغات التعيين والتطويع في إحدى صحف الحكومة ووسائل التواصل الاجتماعي أو القناة الرسمية في الحكومة.
3. ترسل نسخة من طلبات التعيين والتطويع إلى:
 - أ. الجهاز المركزي للرقابة المالية.
 - ب. رؤساء لجان التعيين والتطويع والفحوص.
4. تحدد التعليمات كيفية تشكيل لجان التعيين والتطويع ومواد الفحص وتصحيح الأوراق وشروط النجاح وتنظيم قوائم بأسماء الناجحين وملفات التع وتسلمها وتدقيقها والجهة التي ترفع إليها.

وحدات الشرطة وارتباطاتها

مادة 5 - يحدد الهيكل التنظيمي للشرطة وحداتها واختصاصاتها وارتباطاتها ويجوز تخصيص بعض الوحدات للقيام بوظائف محددة كأعمال شرطة البلديات والتموين وغير ذلك مما تتطلبه مقتضيات المصلحة العامة.

مادة 6 -

1. ترتبط الوحدات الموضوعة تحت تصرف جهات أخرى في الدولة بالجهات الموضوعة تحت تصرفها وظيفياً وبقيادات الوحدات التابعة لها مسلياً وإدارياً.
2. تحدد التعليمات صلاحيات رؤساء الأجهزة الأخرى على عسكري الشرطة في الوحدات الموضوعة تحت تصرفها.

أسس الانضباط

مادة 7 -

1. يخضع المرؤوسين في الشرطة لسلطة الرؤساء في جميع الأوقات وعليهم أن ينفذوا الأوامر الموجهة إليهم بحذافيرها دون تردد أو تذمر لأن الجهة التي أعطتهم هي المسؤولة عنهم

- ولا يحق للمرؤوس أن يعترض على ما أمر به إلا بعد تنفيذه ما لم يخالف قواعد الشريعة الإسلامية.
2. على المرؤوسين احترام رؤسائهم في أثناء الخدمة وخارجها.
 3. يحرص الرئيس أن تكون أوامره منطبقة مع الأحكام النافذة ويحظر عليه اللجوء إلى الشدة والعنف تجاه مرؤوسيه أو توجيه العبارات النابية لهم أيّاً كانت الأسباب.
 4. على الرؤساء أن يتذكروا دوماً بأن الشرطة هي أسرة واحدة يحترم المرؤوس فيها الرئيس ويحنو الرئيس فيها على المرؤوس.

غاية القيادة

مادة 8 -

1. الهدف من القيادة هو تنفيذ الخدمة على وجهها الشرعي والقانوني.
2. تعطى الأوامر والتعليمات للمرؤوسين بإيجاز ووضوح ويتابع تنفيذها بما يكفل القيام بالخدمة على أفضل وجه.
3. تزداد الحاجة إلى تبسيط الأوامر والتعليمات وتوضيحها كلما صغرت الوحدة المعطاة لها.
4. لا تحول أوامر الرئيس وتوجيهاته دون إعطاء مرؤوسيه حرية التصرف الذاتي بما يخدم تحقيق الهدف المشار إليه آنفاً ولا يتدخل الرئيس في تفاصيل التنفيذ إلا عندما يجد أن مصلحة الخدمة تستدعي ذلك.
5. في جميع الأحوال يجب أن تتناسب المسؤولية مع التصرفات الذاتية، ولا يكون الرئيس مسؤولاً عن أخطاء مرؤوسيه التي يرتكبونها دون علمه.

صفات القائد

مادة 9 -

1. يجب على القائد أن يجعل من نفسه مثلاً يحتذى به في سلوكه الشخصي ونزاهته المطلقة في تحمل المشاق والمسؤوليات وتنفيذ الخدمة والمحافظة على حسن سير الانضباط وأن يتحلى بالاتزان والصبر في إعطاء الأوامر ومعالجة أمور الخدمة مهما كانت كبيرة ومعقدة وأن يكون على معرفة عميقة بالأمور المسلكية والعامة ولا سيما تلك التي تتعلق بالمهام الموكلة إلى الشرطة، وأن يدعم آراءه بمؤيدات من نصوص الشرع وقوانين ونظم الشرطة، وألا يتردد في اتخاذ قراراته.
2. يترتب على الرئيس أن يعرف بدقة درجة ذكاء ومعلومات ومؤهلات مرؤوسيه لاستثمارها في الحصول على أفضل النتائج المتعلقة بالخدمة وعليه أن يعنى من خلال موقعه في جميع الظروف برعاية مرؤوسيه ومساعدتهم ودعم طلباتهم المحقة سواء كانت تتعلق بالخدمة أم بهم شخصياً.

3. على الرئيس أن يذكر دوماً أن السلطة التي بين يديه هي أمانة من المسلمين لديه وأنه يكبر في أعين مرؤوسيه والمسلمين بقدر ما يشعرونهم بمدى حرصه على هذه الأمانة واحترامها واستخدامها في الطريق الصحيح.
4. تمارس القيادة بروح ملؤها الحزم والعطف، ويجب ألا تشوب قرارات القائد أي مؤثرات ليس لها علاقة بالخدمة، وعلى الرئيس أن يكون منصفاً في منح المكافآت وتقويم الاعوجاجات وأن يقمع بشدة الأخطاء المؤدية إلى تعطيل الخدمة والتصرفات التي تمس بالشرطة.
5. كل قائد يقوم بمهمة رتبة أعلى من رتبته يتمتع إزاء الوحدة التي يقودها بكامل حقوق القائد الأصل ومسؤولياته، ويشمل ذلك من يزاوون القيادة بالوكالة أو يكلفون بتسيير أمور وحدة ما.

حق القيادة

مادة 12 -

1. تكون القيادة لصاحب الرتبة الأعلى، وعند تساوي الرتب فينظر إلى القدم في الرتبة ذاته، وإذا تساوى القدم فيرجع إلى الرتبة السابقة، وهكذا حتى الوصول إلى سنة التخرج من الدورات أو الكليات والمدارس الخ بحيث يكون حق القيادة للناجحين بحسب تسلسل نجاحهم، وفي حال عدم وجود درجات فيعتمد بتسلسل الأسماء في صك التخرج أو التعيين.
2. إذا حصل بتاريخ واحد وبصكين مختلفين ترفيع عسكري لرتبة أعلى وتعيين أو تخريج عسكري بالرتبة ذاتها، فللعسكري المرفوع حق القيادة على المعين أو المتخرج.
3. يطبق مبدأ القيادة المنصوص عليه في هذه المادة ضمن كل فئة ولو كان بعضه أصلاً من فئة صف الضباط أو الأفراد وأصبح من فئة الضباط وغيرها.
4. تحدد أقدمية المنقولين إلى الشرطة من جهات أخرى في ضوء ما تقدم وبالتماثل مع الموجودين في الشرطة.
5. لا يحق للمتخصص أياً كانت رتبته قيادة وحدة ما غير الوحدة الاختصاصية التي يتولاها ما دام ضمن هذه الوحدة.

غياب الرئيس أو شغور الوظيفة

مادة 13 -

1. يتولى قيادة الوحدة عند غياب الرئيس أو شغور الوظيفة أعلى المرؤوسين رتبة وفي حال تساوي الرتب ينظر إلى الأقدمية، ويمارس القائد الجديد عمله في مركز الرئيس حكماً.
2. كل عسكري قائم بوظائف رتبة أعلى من رتبته له نحو الوحدة أو الوحدات التي يقودها ما للأصيل من حقوق وما عليه من واجبات بما لا يتعارض مع الأحكام النافذة.

الآداب العسكرية

المخاطبة:

مادة 14 -

1. يبدأ المرؤوس مخاطبة رئيسه بالهاتف بعد تقديم التعريف بنفسه ولا يجوز للمرؤوس أن ينهي المخاطبة قبل رئيسه.
2. التعامل بين الرئيس والمرؤوس على مبدأ الاحترام المتبادل بين الطرفين استناداً لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).

مادة 15 -

1. على عسكري الشرطة أن يتقيدوا بنظامية البزة وألا يدخلوا عليها أي تعديل وأن يحافظوا على نظافتها والعناية بها.
2. يحظر على عسكري الشرطة عند ارتداء اللباس العسكري ما يلي:
 - أ. حمل العصي أو واقيات المطر (الشمسيات) أو ما شابه ذلك باستثناء الهراوات العصي المخصصة للخدمة.
 - ب. حمل السلل أو الصرر أو السبحات أو ما شابه ذلك.
 - ت. حمل الأولاد أو تأبط أذرع الآخرين.
 - ث. نزع غطاء الراس.
 - ج. فك أزرار الألبسة أو وضع الأيدي في الجيوب.
 - ح. القراءة أثناء التجوال أو حمل الجوال باليد.
 - خ. الشعر يمنع حلق اللحية بالشفرة.

الباب الأول

للشرطة شعار يرمز إلى تحقيق الأمن والأمان
والسلامة العامة وتحدد مواصفاته بقرار خاص
(الواجبات والمحظورات)

الواجبات

مادة 16 - عسكريو الشرطة ملزمون بتأدية الواجبات الملقة على عاتقهم بموجب الأحكام النافذة وعلى القادة تنمية الروح المعنوية لدى مرؤوسيههم غرس الفضائل والمزايا الحميدة في نفوسهم ليكفلوا بالإضافة إلى القيام بالواجبات تحقيق ما يلي:

- أ. جعل الشرطة قطعة عسكرية مصفاة يفخر عسكريوها بالانتماء إليها.
- ب. إذكاء روح الشعور بالواجب لإعطاء أقصى مردود لديهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
- ت. التضحية في سبيل الله وبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية أنفس وأعراض وأموال المسلمين عامة.
- ث. التعاضد والإخلاص والأخوة الصادقة.
- ج. مراعاة أسس وقواعد الانضباط التي تسهم في المحافظة على مقومات الشرطة وتحدد علاقات الرؤساء بالمرؤوسين أو العكس.
- ح. تجنب المرؤوسين التقصير بتنفيذ المهام الأساسية الملقة على عاتقهم أو الموكلة إليهم في الخدمة من خلال إنارة الطريق أمامهم الأمر الذي يسهم في عونهم ويجعلهم قادرين على التصرف الملائم في كافة الظروف التي تواجههم أو تواجه عوائلهم.
- خ. التقيد بالطرق المرسومة التي تحدد العلاقات المتوازنة مع السلطات المحلية ومع المسلمين.

مادة 17 - يجب على عسكريي الشرطة:

1. أن يقيموا من أنفسهم مثلاً يحتذى به في الانقياد للشرع والقانون لحمل الناس على احترامه.
2. أن يقوموا بوظائفهم في جميع الظروف بإنسانية وأن يكونوا مهذبين في تعاملهم مع الناس.
3. أن يكونوا على استعداد لتلبية طلبات المحتاجين لمعونتهم في جميع الظروف والأوقات.
4. أن يكون شعارهم دوماً النزاهة والشجاعة والحرية والإخلاص واحترام الغير.

مادة 18 - يجب على عسكري الشرطة:

1. أن يثق برؤوسائه ثقة مطلقة ويبدأ إليهم دوماً في مسائل الخدمة وحتى في القضايا الشخصية.
2. أن يتقبل بشجاعة وطيب خاطر ونشاط المشقات التي ترافق تنفيذ الخدمة.
3. أن يرشد من هو أحدث منه على تذليل الصعوبات التي يلاقيها وأن يستفيد من ظروف الخدمة لتدريبه عملياً.
4. أن يتحاشى أثناء ممارسة وظائفه المسلكية وفي حياته الخاصة كل ما من شأنه أن يقلل من اعتباره أو يمس كرامته.

5. أن يسهر بصفة خاصة على تربية أولاده وحسن إدارة بيته ويعتبر مسؤولاً انضباطياً عن سلوك زوجته وأولاده.

المحظورات

الأحزاب والهيئات

مادة 19- يحظر على عسكريي الشرطة:

1. لانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو الجماعات السياسية أو إلى جماعة تتوخى أغراضاً غير مشروعة تهدد مصالح الأمة وتعرضها للخطر.
2. إبداء الآراء السياسية والمذهبية والنقاش فيها.
3. الترشيح لعضوية المجالس على اختلاف أنواعها وتسمياتها أو القيام بدعايات انتخابية في غير الأحوال المنصوص عليها في الأحكام النافذة.
4. الانتساب إلى الجمعيات أو الأندية أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.

الإضراب

مادة 20 - يحظر على عسكريي الشرطة الاشتراك في الإضراب أو تحريض غيرهم عليه.

الدعوات والاتصال بالأجانب

مادة 21 - يحظر على عسكريي الشرطة:

1. استقبال ودعوة الملحقين العسكريين أو قبول دعوات الأجانب واستلام بطاقات دعوى بدون موافقة مسبقة وفق التعليمات النافذة لذلك.
2. الاتصال مع موظفي الجهات الأخرى إلا بالقدر الذي تجيزه النصوص النافذة.

النشر والإعلام

مادة 22 - يحظر على عسكريي الشرطة

1. نشر المقالات أو المؤلفات خارج نطاق الشرطة إلا بموافقة الجهة المختصة.
2. الاتصال بمكاتب الأخبار ووسائل الإعلام على اختلافها أو الإفشاء بآراء معلومات أو بيانات إلا في حدود التعليمات النافذة لذلك.
3. إدخال المنشورات والمطبوعات الممنوعة إلى الوحدات وفي حال ورودها إلى أي منها ومن أي جهة كانت يجب رفعها إلى الرئيس مباشرة.

المتاجرة والمشتريات

مادة 23 - يحظر على عسكري الشرطة:

1. أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع بالمزاد في الدائرة التي يؤديها خدمتهم.
2. أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون لهم أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفتهم.
3. أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤديها فيها.
4. أن يشترك في الشركات وأن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.
5. أن يحدثوا صناديق بطريقة الاكتتاب أو الاجتماعات بقصد الحصول على مكاسب خاصة، أو مشتركة إلا في حدود الأحكام النافذة.

تأدية أعمال الغير

مادة 24 - يحظر على عسكري الشرطة:

1. الجمع بين وظائفهم وبين أي عمل تبغي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب وبوجه خاص الاشتراك في أعمال والمقاولات التي يوكل إليهم تحضيرها أو تنفيذها أو الحصول على مصلحة أو ميزة خاصة بها.
2. أن يؤديوا أعمالاً لدى جهات عامة في الدولة إلا بموافقة الجهة المختصة.

الهدايا والجوائز

مادة 25 - يحظر على عسكري الشرطة:

1. قبول الهدايا والجوائز والهبات والمكافآت النقدية أو العينية إلا بموافقة وفق الأحكام النافذة.
2. جمع أو فرض التبرعات لأي سبب كان.

الوساطة

مادة 26 - لا يجوز لعسكريي الشرطة التوسط أو قبول الوساطة في أي شأن كان من الشؤون المتعلقة بوظائفهم غير أن هذا لا يمنع من اللجوء إلى رؤسائهم لاطلاعهم على الضيق الذي يشعرون به والصعوبات التي تعترضهم سواء أكانت تتعلق بالخدمة أم بهم شخصياً.

الأماكن ذات الصيت السيء

مادة 27 - يحظر على عسكري الشرطة:

1. ارتياد الأماكن ذات الصيت السيء إلا بمهمة رسمية.
2. المداومة على المقاهي والملاهي إما الارتياح النادر لها فيبقون باللباس المدني.
3. إنشاء أي علاقة مع النساء المشبوهات.

الشكاوى

مادة 28 - يحظر على عسكري الشرطة:

1. تقديم شكاوى بحق بعضهم البعض أمام المحاكم دون إذن ووفق الأحكام النافذة.
2. إسقاط الحق الشخصي أمام المحاكم الجزائية عن طريق الوساطة أو الواجهة في جرائم الممانعة والتحقيق والضرب والجرح وغير ذلك من الجرائم التي قد كونوا تعرضوا لها في أثناء الخدمة أو بسببها إلا موافقة الوزير أو من يفوضه.

الكتمان

مادة 29 - يحظر على عسكري الشرطة:

1. الإفشاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة. ويظل الالتزام بكتمان السر قائماً ولو بعد انفصالهم عن عملهم.
2. الإدلاء أمام القضاء بوصفهم شهوداً أو خصوماً أو خبراء بمعلومات عن أعمال تتعلق بواجبات وظائفهم أو تقع بسبب إدائهم لها ما لم ترخص بذلك الجهات المختصة في الوزارة.

العقوبات والملاحقات

العقوبات المسلكية

تعاريف ومبادئ عامة:

مادة 30 - تعتبر العقوبات المسلكية جزءاً رادعاً بحق العسكري الذي يرتكب مخالفة أثناء الخدمة أو خارجها من شأنها الإساءة إلى سمعة الشرطة أو الإخلال بالانضباط العام أو التهاون أو الإهمال بالقيام بواجباته المنصوص عليها في قوانين ونظم الشرطة.

مادة 31 - يجب على كل رئيس أن يظهر أخطاء مرؤوسيه فور صدورهم وأن يضع لها حداً بنصائحه وتنبيهاته.

مادة 32 - عندما يرى الرئيس لزوماً لفرض عقوبة ما يجب عليه مراعاة الاعتبارات التالية:

1. أن تفرض العقوبة لمصلحة الخدمة وبدون تحيز مع اجتناب الحقد وهو النفس والكلام المهين.

2. أن تتناسب العقوبة مع الخطأ ويراعى قدم العسكري وسوابقه.

3. ألا تفرض العقوبة الأولى إلا بمنتهى التروي.

4. ألا يؤدي خطأ الفرد إلى عقاب الآخرين.

5. ألا يعاقب العسكري على خطأ واحد أكثر من مرة.

مادة 33 - تشدد العقوبات في الحالات التالية:

1. إذا تكررت الأخطاء ويترك تقدير عدد مرات التكرار لفرض العقوبة دون تحديده بمدة معينة.

2. إذا كانت الأخطاء مشتركة.

3. إذا ارتكبت الأخطاء أمام المرؤوسين.

4. إذا رافق ارتكاب الأخطاء ظروف تؤدي إلى الإخلال بالانضباط.

مادة 34 - لا تمنح في سبيل تنفيذ العقوبات تعويضات انتقال أو أجور نقل.

مادة 35 - تراعى عند فرض العقوبات أو تنفيذها سائر القواعد التي تضمن الابتعاد عن التشهير بالمعاقبين أمام من هم أدنى منهم رتبة.

أسباب العقوبات

مادة 36 -

1. تعتبر الأعمال التالية من الأخطاء أو المخالفات التي يعاقب مرتكبوها حسب فداحيتها:

أ. عدم احترام القوانين والأنظمة أو السلطات أو الرؤساء

ب. مخالفة الأنظمة العسكرية أو التعليمات أو الأوامر.

ت. المجاهرة العلنية بآراء وأفكار تضر بمصالح الحكومة أو تخل بالنظام العام وتسبب متاعب السلطات.

ث. الإساءة إلى الكرامة المسلكية.

ج. التقاعس أو الكسل أو الإهمال في تنفيذ الواجبات.

ح. الكذب ومحاولة كتمان الهوية أو التخلص من مسؤولية الأفعال المرتكبة.

خ. التهاون أو الضعف في القيادة أو تجاوز الصلاحيات أو إساءة استعمال السلطة أو الظلم تجاه المرؤوسين أو الكلام المهين.

د. التذمر والشطط في الكلام وعدم إطاعة الرؤساء.

ذ. ارتكاب إحدى المحظورات المنصوص عليها في هذا القرار.

2. وهناك أخطاء ومخالفات أخرى قد تعرض مرتكبيها للعقوبات المسلكية بالإضافة إلى إمكانية إحالة المخطئين والمخالفين إلى المجالس الانضباطية إذا كان الأمر يستوجب ذلك.

أنواع العقوبات

مادة 37 - العقوبات المسلكية نوعان: خفيفة وشديدة.

مادة 38 - العقوبات المسلكية الخفيفة هي:

1. عقوبات القادة:

أ. التنبيه الخطي

ب. التوقيف البسيط

ت. التوقيف الشديد.

2. عقوبات صف الضباط والأفراد:

أ. التنبيه الخطي

ب. التوقيف البسيط

ت. التوقيف الشديد.

3. العقوبات المسلكية الشديدة:

أ. الإحالة إلى البطالة التأديبية.

ب. التسريح لسبب انضباطي

ت. الطرد

ث. العزل

ج. نزع الرتبة

ح. تنزيل الرتبة.

مادة 39 - يكون الحد الأقصى لعقوبات التوقيف خمسة وأربعين يوماً أكان بسيطاً أو شديداً.

مادة 40 - يمكن إتباع العقوبات المسلكية بنقل المعاقب إذا كان صالح الخدمة يستوجب ذلك.

مادة 41 - تحدد التعليمات النافذة في قوانين الوزارة المخولة لفرض العقوبات المسلكية الخفيفة بحق العسكريين التابعين لها وصلاحيات كل منها، أما العقوبات المسلكية الشديدة فتفرض وفق الأحكام النافذة بناء على رأي مجلس انضباطي.

مادة 42 - إذا رأت السلطة فارضة العقوبة أن الحد الأعلى لصلاحياتها في المعاقبة غير كاف تفرض عقوبة الحد الأقصى لصلاحياتها مع إضافة عبارة (مع طلب الزيادة) وتبين في التقرير المرفق بالعقوبة سبب طلب الزيادة.

مادة 43 - العسكري الذي يقوم مؤقتاً أو وكالة بوظيفة ما يتمتع بحقوق الأصيل في فرض العقوبات بصرف النظر عن رتبته.

فرض العقوبات

مادة 44 - يجب على السلطة التي تفرض العقوبة أن تخبر المعاقب بها شفهيّاً دون أن تحدد له نوعها.

مادة 45 - تنظم السلطة التي تفرض العقوبة ورقة عقوبة وترفق بها تقريراً مختصراً تبين فيه الأفعال المرتكبة وكيفية ارتكابها بصورة صريحة وكاملة، ويستغنى عن التقرير إذا كانت العقوبة مفروضة مباشرة من قبل إحدى السلطات التي تملك حق تصديق العقوبة وضمن حدود صلاحياتها فقط.

مادة 46 - إذا كان المعاقب ضابطاً ترسل إليه العقوبة المفروضة ليبيدي مطالعته عليها في الحقل الخاص بذلك ثم يعيدها إلى فارضها وتقتصر المطالعة على توضيح ما لديه من أسباب معللة تتعلق بالسبب الذي استوجب العقوبة فقط.

مادة 47 - لا تؤخذ مطالعة الضابط المعاقب على العقوبة المفروضة بحقه في الحالات التالية:

1. إذا كانت العقوبة مفروضة بنتيجة إضارة تحقيق أجري مع الضابط المعاقب.
2. إذا كانت العقوبة مفروضة بنتيجة تقرير تفتيش أجري بحضور الضابط المعاقب.

مادة 48 -

1. ترفع العقوبة مع التقرير إلى السلطة التي تملك حق تصديقها عن طريق درجات التسلسل.
2. على درجات التسلسل أن تبين رأيها المعلل على العقوبة المفروضة.
3. إذا أدخلت إحدى درجات التسلسل تعديلات على العقوبة المفروضة ترفع العقوبة عندئذ إلى الجهة المختصة للبت فيها.

عقوبة الزج الفوري في غرفة التأديب

مادة 49 - للسلطة التي تملك حق المعاقبة زج العسكري في غرفة التأديب فوراً إذا كان الذنب المرتكب فادحاً انضباطياً وكان تمرداً على أوامر الرؤساء على أن تأخذ موافقة رؤسائها فوراً وبرقياً على هذا التدبير إذا كان لا يملك حق التصديق.

مادة 50 - يوقف الزج الفوري سريان الإجازات الإدارية والمتراكمة والاستراحات المجمعة والمهمات الرسمية إذا كان العسكري المعاقب في إحدى هذه الأوضاع عند زجه بغرفة التأديب ويستأنف سريان الوضع الأسبق بعد انتهاء مدة الزج.

مادة 51 - تحسم من العقوبة المصدقة عند تنفيذها مدة الزج بغرفة التأديب.

تصديق العقوبات

مادة 52 - تخضع العقوبات المسلكية الخفيفة المفروضة للتصديق وتنفذ بعد تصديقها.

مادة 53 -

1. تصدق عقوبات رؤساء المراكز والكوادر من قبل الوزير.

2. تصدق عقوبات القوة التنفيذية من قبل:

أ. الوزير

ب. معاون الوزير

ت. مديري الإدارات والمكاتب المركزية

ث. مدير كلية الشرطة

تبليغ العقوبات

مادة 54 -

1. تبلغ العقوبات المصدقة إلى المعاقبين ولا يجوز إجراء هذا التبليغ من قبل مسؤولي العسكري

المعاقب أو بحضورهم أو بالبرق أو الهاتف.

2. يبدأ تنفيذ عقوبة التوقيف من الساعة الثامنة من اليوم التالي لتبليغها.

تنفيذ عقوبات الضباط

مادة 55 - التنبيه الخطي بكتاب إلى الضابط المعاقب عن طريق التسلسل يتضمن الخطأ المرتكب وتنبيه المعاقب إلى عدم تكراره مستقبلاً وتحفظ نسخة منه في ملف الضابط المعاقب بعد تسجيله الذاتي

التوقيف البسيط

مادة 56 - يزاول الضابط المعاقب بالتوقيف البسيط أعماله كالمعتاد ولا يغادر مقر وحدته إلا لتنفيذ الخدمة وتأمين طعامه ومببته ومن يخالف ذلك ينفذ ما تبقى من عقوبته بالطريقة التي تنفذ بها عقوبات التوقيف الشديد.

التوقيف الشديد

مادة 57 - يزول الضابط المعاقب بالتوقيف الشديد أعماله كالمعتاد ولا يغادر مقر وحدته طيلة مدة العقوبة إلا لضرورات الخدمة وبمعرفة رئيسه ومن يخالف ذلك ينفذ ما تبقى من عقوبته في غرفة التوقيف المركزية ويحق للسلطة التي تصدق العقوبة أن تأمر مباشرة بتنفيذ عقوبة التوقيف الشديد في غرفة التوقيف المركزية وذلك بحسب سبب العقوبة.

التحقيقات المسلكية

مادة 58 -

1. تجرى تحقيقات مسلكية بحق عسكري الشرطة عند ارتكابهم:
 - أ. الجنايات والجرح سواء أكانت مشهودة أو غير مشهودة.
 - ب. الخطأ الفادح في الخدمة أو المخل بالانضباط أو سوء السلوك المعتاد.
 - ت. المحظورات المنصوص عليها في هذا النظام.
2. كما يمكن إجراء التحقيق المسلكي في الحالات التالية:
 - أ. الإصابات التي يتعرض لها عسكريو الشرطة حسب تقدير مدير الإدارة أو قائد الأمن الداخلي في المحافظة.
 - ب. جرائم الذم والقبح والتحقيق وأعمال الشدة والتمرد المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي ترتكب ضد عسكري الشرطة أثناء تنفيذهم للخدمة شريطة تقديم شكوى من المتضرر.
 - ت. الحوادث التي تتعرض لها مركبات وآليات الشرطة وبحسب تقدير مدير الإدارة أو قائد الأمن الداخلي في المحافظة.
3. تحدد التعليمات الحالات التي يكتفى فيها بتنظيم تقرير من الرئيس المباشر والجهات التي تملك حق الإيعاز بإجراء التحقيق المسلكي والتي تقوم به وكيفية إجراء التحقيق وتنظيم الملف ومحتوياته والجهة التي ترفع إليها والمدة المحددة لإنجاز التحقيق ورفع الملف إلى الجهة الأعلى كما تحدد التعليمات الحالات التي تستوجب التحقيق لمشاركة جهات أخرى غير الشرطة في المخالفات ذات الصبغة المدنية (أحوال مدنية - بلدية - أمور مالية) الخ.... التي يرتكبها عسكريو الشرطة أو ينسب إليهم ارتكابها.

المجالس الانضباطية

مادة 59 - تختص وتشكل بأمر من الوزير أو من يفوضه وتختص المجالس الانضباطية بإبداء الرأي في:

1. فرض العقوبات المسلكية الشديدة بحق عسكري الشرطة.
 2. إحالة عسكري الشرطة إلى القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو بسببها.
- مادة 60 - تعالج مسلكياً القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية قطعية كما يلي:
1. الأحكام المتضمنة جرماً شائناً يطرد المحكوم بمرسوم أو قرار أو أمر ويطرد من السلطة التي تملك حق التعيين تنفيذاً للحكم القضائي دون الحاجة إلى إحالته أمام مجلس انضباطي.
 2. الأحكام المتضمنة براءة المدعى عليه أو التي تمنع محاكمته أو التي يحكم عليه بالغرامة فقط ينظر في مدى وجوب إحالة صاحب العلاقة أمام مجلس انضباطي لمحاسبته مسلكياً أو الاكتفاء بفرض عقوبة مسلكية بحقه في ضوء الحكم الصادر بحقه بعد أخذ رأي درجات التسلسل.

3. الأحكام الأخرى التي لم تذكر في الفقرات السابقة:

4. يحال المحكومون وجوباً أمام مجالس انضباطية للنظر في محاسبتهم مسلياً.

مادة 61 - يعين رؤساء وأعضاء المجالس الانضباطية من قبل معاون الوزير.

مادة 62 - يمنع على الضباط الذين يتم تعيينهم رؤساء أو أعضاء أو مقررين في المجالس الانضباطية تقديم طلبات الاعتذار عن القيام بمهامهم إلا لأعذار قانونية.

مادة 63 - إذا لم يلب المحال إلى المجلس الانضباطي دعوة المقرر ورئيس المجلس الانضباطي دون عذر مقبول تفرض بحقه العقوبة المسلكية اللازمة وينظر المجلس في القضية بغيابه سواء أكان بالخدمة أو خارجها ويطلب من الجهة المستدعية ومن المجلس التأكد دوماً من صحة التبليغ أصلاً ومن الأعذار المقدمة عند وجودها.

مادة 64 - يحظر على المحالين إلى مجالس انضباطية حمل سلاحهم أثناء مثولهم أمام المجالس الانضباطية.

مادة 65 - بعد الانتهاء من تلاوة الأوراق في الجلسة يبدأ رئيس المجلس الانضباطي بسؤال أقل أعضاء المجلس رتبة عما إذا كانت لديه أسئلة حول الموضوع الذي استوجب عقد الجلسة.

مادة 66 - تثبت وقائع جلسات المجالس الانضباطية في ضبط ينظم فق النموذج المعتمد.

مادة 67 - تبلغ النتائج التي تقتزن آراء المجالس الانضباطية إلى رؤساء وأعضاء ومقرر هذه المجالس والعسكريين المحالين عليها.

مادة 68 - تحدد الأسئلة التي درج في قرار أو أمر الإحالة إلى المجلس الانضباطي في ضوء التعليمات الصادرة بهذا الشأن وبما يتوافق مع الأحكام النافذة سواء كانت الإحالة للمجلس قبل أو بعد صدور الحكم القضائي.

الملاحقات القضائية

مادة 69 - يلاحق عسكريو الشرطة أمام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة وفق الأحكام النافذة.

مادة 70 - لا يجوز لعسكريي الشرطة إقامة دعاوى افتراء ضد المفتريين في الدعاوى المقامة عليهم في معرض الخدمة بعد صدور أحكام البراءة أو منع المحاكمة واكتساب هذه الأحكام الدرجة القطعية إلا بموافقة معاون الوزير.

الرواتب والتعويضات

مادة 72 - الرواتب والتعويضات: تصرف الرواتب والتعويضات وتوقف كلياً أو جزئياً وفق الأحكام النافذة.

اللباس

مادة 73 - اللباس: يعطى اللباس للشرطة مجاناً وتعتبر الألبسة مستهلكة دون المدة المحددة لاستعمالها.

الصحة العامة

مادة 74 - تزود الصيدلية المركزية في الوزارة بأدوية عامة وأدوية ومستلزمات طبية شائعة للاستعمال، وتنظم بمسك سجل لصرفيات الأدوية والمواد الطبية في الصيدلية.

المكافآت

مادة 75 - يكافأ عسكريو الشرطة على ما يتميزون به من شجاعة وفعالية في الخدمة وإتقان في إدارة أعمال الوحدة في مختلف الوجوه بما يلي:

1. الثناءات
2. التكاريم
3. الأوسمة
4. القدم
5. القبول في دورات الضباط وصف الضباط
6. الترفيع الاستثنائي

القبول في الدورات

مادة 77 - يجوز للوزير بناء على قرارات من المجلس أو بناء على اقتراح درجات التسلسل قبول عسكريي الشرطة الذين يقومون بأعمال باهرة في دورات طلاب الضباط أو صف الضباط بالحصول على رتبة ضابط أو صف ضابط بحسب الحال في ضوء الأحكام النافذة بهذا الشأن.

المزايا والاعفاءات

مادة 79 -

1. يتم ضم الخدمة وفق الأحكام النافذة.
2. الاعفاء من الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في الدعاوى المتعلقة بالخدمة التي تكون أثناء الخدمة أو بسببها.

حق التظلم

مادة 80 - يحظر تقديم تظلمات جماعية سواء أكانت شفوية أم خطية.

مادة 81 -

1. يعرض التظلم بطريق التسلسل وصولاً إلى الرئيس الذي اتخذ التدبير المتظلم منه وعليه أن يدرس التظلم بروية وعدل ويعمل على انصاف المتظلم.
 2. إذا رأى المتظلم أن الرئيس الذي اتخذ التدبير بحقه لم ينصفه فله أن يرفع تظلمه إلى السلطة الأعلى منه مباشرة عن طريق التسلسل.
 3. لا يجوز لدرجات التسلسل أن تحفظ التظلم لديها بل يجب أن ترفعه إلى الجهة الموجهة إليها مدونة عليه رأيها عند اللزوم وإذا لم ترفعه إحدى هذه الدرجات إلى الجهة المختصة يحق لصاحب العلاقة التوجه إلى تلك الجهة مباشرة إذا لم يبلغ بالجواب سلباً أو إيجاباً خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
- مادة 82 - يجوز معاقبة المتظلم إذا تبين أن تظلمه غير محق وتملك هذا الحق السلطة التي يوجه التظلم إليها.
- مادة 83 - على كل درجة من درجات التسلسل أن تعالج التظلم خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ وصوله إليها باستثناء الرقابة والتفتيش.
- مادة 84 - لا يجوز تقديم التظلم المذكور في هذا الفصل لأي مرجع خارج عن جهاز الشرطة.
- مادة 85 - بعد البت بالتظلم لا يجوز تكراره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة لم تعرض سابقاً.
- مادة 86 - تهمل التظلمات مغفلة التوقيع أو المرسله بأسماء مستعارة.

الأوضاع

الزواج

مادة 87 -

1. لا يسمح بالزواج لعسكريي الشرطة بعد انتسابهم إلى الشرطة إلا بعد حصولهم على رخصة زواج.
2. تحدد التعليمات أصول رفع طلبات رخص الزواج والوثائق التي ترفق بها وكيفية التحقيق فيها والجهة التي تمنحها ومدة الرخصة وتسجيل واقعات الزواج والطلاق وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

تبديل الاختصاص

مادة 88 -

1. يجوز تبديل اختصاص عسكري الشرطة تبعاً لضرورات الخدمة وأوضاع طالبي التبديل إذا توفرت فيهم الشروط المحددة للاختصاص الجيد.
2. تحدد التعليمات قواعد وشروط تبديل الاختصاص.

النقل

- مادة 89 - إن تحديد مراكز عمل عسكريي الشرطة من اختصاص السلطة التي تملك حق التعيين أو من تفوضه بذلك.
- مادة 90 - تنفذ أوامر النقل في اليوم المحدد للنقل ولا يجوز تأجيل تسيير المنقول إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة الأمر بالنقل.
- مادة 91 - يكون النقل لصالح الخدمة أو لأعذار شخصية.
- مادة 92 - لا يجوز نقل الاختصاصيين خارج اختصاصاتهم إلا بعد تبديل اختصاصاتهم أصولاً.

الإيفاد والندب والإعارة

مادة 93 - يتم إيفاد منتسبي الشرطة وندبهم وإعارتهم وفقاً للأحكام النافذة.

الإصابات والوفيات

مادة 94 -

1. الإصابة: هي كل ما يمس سلامة الجسم سواء كان ناجماً عن مرض أو حادث.
2. المعلولية: هي فقدان نسبة مئوية من قدرة الجسم أو حواسه أو وظائفه.

3. العجز: هو كل معلولية تؤثر على لياقة المصاب للعمل أو الخدمة ويكون على درجتين جزئي أو كلي:

أ. العجز الجزئي: هو كل عجز يحد من قابلية المصاب للعمل والخدمة ويستتبع أحياناً:

- عدم لياقة المصاب صحياً للخدمة مع استمرار لياقته للخدمات الخفيفة منها.
- عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية أو للخدمتين العسكرية أو المدنية.

ب. العجز الكلي: هو كل عجز يؤثر تأثيراً كلياً على قابلية المصاب للعمل أو الخدمة وتجعله غير لائق للخدمتين العسكرية والمدنية معاً. وفي كافة الحالات يعتبر العجز كلياً متى بلغت المعلولية 80% وما فوق.

مادة 95 - تعتبر الإصابة ناجمة عن الخدمة إذا كانت ذات علاقة وثيقة بالخدمة، كما تعتبر الإصابة ناجمة عن الخدمة حكماً إذا حصلت في مؤسسة صحية عسكرية أو مدنية بسبب خطأ طبي جسيم في التشخيص أو المعالجة، أدى إلى إحداث الوفاة أو إحداث مرض أو عاهة أو تفاقمهما في جسم العسكري المصاب.

مادة 96 -

1. تقوم لجان تحقيق أولية بالتحقيق بالإصابات والوفيات التي يتعرض لها عسكريو الشرطة بموجب ورقة ضبط خلال 24/ أربع وعشرين ساعة من حدوث الوفاة أو الإصابة.

2. تستعين اللجان في تحقيقاتها بأقوال المصاب والشهود وكل ذي علاقة بالأمر وبالمستندات الطبية وكافة الأدلة والبيانات الأخرى ولها أن تستأنس برأي طبيب أو أكثر من الأطباء الاختصاصيين عند اللزوم على أن تتضمن هذه التحقيقات بصورة خاصة ما إذا كانت الوفاة أو الإصابة بسبب حادث مقصود أو قضاء وقدر أو إهمال أو ناجمة عن:

أ. العمليات الحربية

ب. الحالات المشابهة للعمليات الحربية

ت. خدمات الشرطة الأخرى

ث. غير سبب الخدمة

3. الإصابات التي تحقق فيها اللجان وهي:

أ. الكسور على اختلاف أنواعها

ب. إصابات الرأس والصدر والأحشاء مهما كان نوعها.

ت. الجروح والحروق البليغة

ث. الإصابات التي يحتمل تفاقمها

وما عدا ذلك يجري التحقيق فيه من قبل قائد وحدة العسكري المصاب أو قادة وحدات الانضباط وفقاً لما تحدده التعليمات.

مادة 97 - تعتبر مشابهة للعمليات الحربية الإصابات التي يتعرض لها عسكريو الشرطة في الحالات التالية:

1. في الإصابات الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.
 2. الإصابات الناجمة عن اقتحام مخابئ وأوكار المجرمين المسلحين.
 3. عمليات حفظ الأمن والنظام المتسمة بالعنف.
 4. الإصابات الناجمة عن زرع الألغام وإزالتها.
 5. مجابهة المجرمين المسلحين أو في اثناء ملاحقتهم.
 6. الإصابات الناجمة عن تنفيذ المذكرات والأوامر التي تقضي بإلقاء القبض على أشخاص إذا جابههم هؤلاء أو غيرهم بالسلاح لمنع تنفيذها.
 7. الدفاع عما هو موكول إليه حمايته والدفاع عنه من أشخاص ومقرات الوحدات والأماكن الأخرى إذا هوجموا بالسلاح.
 8. الإصابة في اثناء الأسر أو الاحتجاز إذا ثبتت براءة الأسير أو المحتجز.
- مادة 98 - عند إصابة أحد عسكريي الشرطة في اثناء العمليات الحربية أو وفاته يكتفى بتقرير ينظمه قائد وحدة المصاب أو المتوفى يبين فيه الزمان والمكان والظروف التي رافقت الوفاة أو الإصابة.
- مادة 99 -
1. تدرس ملفات الإصابات والوفيات لجنة تحقيق مركزية من واقع التقارير والمستندات وتضع بها تقارير تتضمن رأيها حول وقائع ملابسات الحادث أو الإصابة وأسبابها وظروفها وما إذا كانت ناجمة عن الخدمة أو غير ناجمة عنها أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة وبصورة عامة البحث عن كل ما يكفل الوصول لمعرفة حقيقة الموضوع.
 2. تجتمع لجنة التحقيق المركزية مرة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها للنظر في الملفات المرفوعة إليها ويمكن دعوتها للاجتماع استثنائياً في الحالات التي تتطلب ذلك.
- مادة 100 - ترسل الملفات بعد اقترانها برأي لجنة التحقيق المركزية إلى المجلس الطبي في الوزارة للبت فيها وفقاً للأحكام النافذة.
- مادة 101 - تراعى الأحكام النافذة بشأن الاعتراض على قرارات المجلس الطبي، وكيفية صرف المعاشات والتعويضات.

الفرار والغياب غير المشروع

الفرار

- مادة 102 - الفرار: هو تغيب عسكري الشرطة عن وحدته بدون إذن لمدة تزيد عن مدة المهل القانونية وتنظم ملف الفرار وحدة العسكري الفار.
- مادة 103 - يلاحق الفار أمام القضاء بناء على أمر الملاحقة من السلطة التي تملك حق التعيين.

مادة 104 - تحدد التعليمات قواعد وإجراءات البحث وكف البحث عن الفارين وتنظيم ملفات الفرار وما يجب إجراؤه عن إلقاء القبض على الفار أو تسليمه لنفسه وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

الغياب غير المشروع

مادة 105 - الغياب غير المشروع: هو تغيب عسكري الشرطة عن وحدته بدون إذن، لمدة لا تتجاوز المهل القانونية المحددة للفرار.

مادة 106 - يذاع البحث عن المتغيب، وعلى من يجده تكليفه الالتحاق بوحدته.

مادة 107 - لا يستحق المتغيب راتبه عن أيام الغياب التي تبلغ 24/ اربع وعشرين ساعة أو تجاوزها.

مادة 108 - تحدد التعليمات قواعد وإجراءات البحث عن المتغيبين وكف البحث عنهم وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

مادة 109 -

1. لا يجوز ترك الخدمة قبل صدور الأمر بإنهاءها من الجهة المختصة.

2. تبلغ صكوك إنهاء الخدمة إلى عسكريي الشرطة، وتنظم ضبوط التبليغ من قبل قادة وحداتهم أو الجهات التي تحددها التعليمات، ولا يجوز تأخير إجراء التبليغ إلا بموافقة الجهة المختصة.

مادة 110 - تشطب أسماء المنتهية خدماتهم من قيود الشرطة اعتباراً من تاريخ تركهم العمل وفي حالة الوفاة من اليوم التالي لتاريخ حدوثها.

مادة 111 -

1. يتم تدريب عسكريي الشرطة وفق خطة تدريبية تراعى فيها الأمور المتعلقة بمختلف

الاختصاصات، ويسهر قادة الوحدات على إيلاء التدريب والتعليم ما يستحقانه من اهتمام.

2. تحدد التعليمات مراكز التدريب، والمكلفين به والخاضعين له وقواعد تنفيذه، وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

ساعات فتح وإغلاق أبواب الوحدات

مادة 112 - تبقى أبواب وحدات الشرطة العاملة مفتوحة نهاراً وليلاً، ويجوز لضرورات الأمن وبأمر من معاون الوزير بإغلاق أبواب بعض الوحدات بناء على اقتراح معمل من درجات التسلسل، ولا يحول ذلك دون تنفيذ الخدمات الليلية أو تلبية المراجعات والنداءات.

المناوبة

مادة 113 -

1. تهدف المناوبة إلى تحقيق ما يلي:
 - أ. في الوحدات العاملة:
 - تنفيذ أوامر الرؤساء
 - تلقي النداءات عن الاقتضاء
 - استقبال المراجعين وإرشادهم إلى الجهات المختصة لمعالجة شؤونهم
 - السهر على نظافة الوحدة وتجهيزها
 2. في الوحدات غير العاملة:
 - أ. تنفيذ أوامر الرؤساء
 - ب. تلقي البرقيات والمراسلات الواردة خلال المناوبة ومعالجتها وعرض الهام والمستعجل منها على قائد الوحدة.
 3. يعين في كل وحدة مناوب أو أكثر تبعاً لمتطلبات العمل فيها
 4. تكون المناوبة في الوحدات العاملة مستمرة وعلى مدار الساعة وفي بقية الوحدات خارج أوقات الدوام ويجوز أن يعين لدى القادة مناوب آخر خلال أوقات الدوام
 5. يكون المناوبون جاهزين دوماً بألبستهم النظامية
 6. تحدد التعليمات عدد المناوبين في مختلف الوحدات وساعات بدء المناوبة وانتهائها وكيفية تنفيذ مهام المناوبين والقيود التي تعمل لضبطها وكل ما يتعلق بهذا الشأن

الأعمال الكتابية والمراسلات

أصول المراسلات العسكرية

مادة 114 - جميع المراسلات بين درجات التسلسل مهما كان نوعها وتسميتها وغايتها يجب أن تكون خطية ومسجلة بالسجلات الخاصة بها وتتسم بطابع الإيجاز والوضوح وألا تتضمن عبارات التفخيم التي لا تنسجم والمبادئ العسكرية.

مادة 115 -

1. على درجات التسلسل دراسة المراسلات وإبداء الرأي عليها بما يكفل تنوير السلطة إليها
2. لا يجوز حفظ المراسلات التي ترفع إلى الدرجات الأعلى أو التي تتطلب جواباً لاي سبب كان ومهما كان موضوعها ويجب إعطاء الجواب على كل طلب يستدعي ذلك.
3. إن الآراء التي تتعلق بعدم الموافقة على أي موضوع يجب أن تكون معللة.

مادة 116 -

1. توقع المراسلات من قائد الوحدة وتمهر بالخاتم الرسمي إلى يمين التوقيع.
 2. تكتب المراسلات على عدد من النسخ بعدد الوحدات التي لها علاقة بها بالإضافة إلى النسخة الواجب حفظها بالوحدة.
 3. تحفظ المراسلات في المصنفات الخاصة بها حسب الأصول بعد اطلاع موجود الوحدة من العناصر على الأوامر والتعليمات لقاء توقييعهم أو تلاوتها عليهم
- مادة 117 - تحدد التعليمات:

1. أنواع العروض الدورية ونماذجها ومواعيد تنظيمها والجهات المكلفة بإعدادها والتي ترفع إليها وأوقات وصولها إلى تلك الجهات.
2. أنواع القيود والسجلات والدفاتر والمصنفات وغير ذلك مما يستعمل في الوحدات ونماذجها وتعليمات مسكها وحفظها وإتلافها وبشكل عام كل ما تتطلبه الأعمال الكتابية
3. درجات السرية والاستعجال بالمراسلات
4. مدد إنجاز المعاملات وأوقاتها وكيفية التأكيد عليها

السجلات والدفاتر والمصنفات

مادة 118-

1. يراعى قبل البدء باستعمال السجلات والدفاتر ترقيمها ومهرها بخاتم الوحدة الأعلى وطباعة أو لصق صورة عن تعليمات مسكها في أولها.
2. يحظر الحك والتحميل والتحشية في السجلات والدفاتر وعند وقوع خطأ يصحح بالمداد الأحمر.
3. تكون سجلات ومصنفات الرسائل السرية باستلام قادة الوحدات وتمسك من قبلهم بالذات.
4. تعلق في أول المصنفات صورة عن تعليمات مسكها.

ذاتية العسكريين

مادة 119 -

1. يهدف تنظيم ذاتية عسكري الشرطة إلى معرفة أوضاعهم والتبديلات التي تطرأ عليهم منذ انتسابهم إلى الشرطة لأول مرة وحتى انتهاء خدماتهم فيها حرصاً على حقوقهم وحقوق الدولة معاً.
2. تتكون الذاتية من ملفات شخصية وسجلات ذاتية وصحية.
3. تحدد التعليمات عدد السجلات الذاتية والصحية ونماذجها والملفات الشخصية وأصول استعمالها من مختلف الوجوه.

الهويات الشرطوية

مادة 120 -

1. الهوية العسكرية هي وثيقة تعطى لجميع العسكريين وتتضمن أوصافهم وأعمارهم ورتبهم وكل ما يساعد على إثبات صفتهم العسكرية ويجب حمل الهوية دوماً وإبرازها عند كل طلب من السلطات المختصة.
2. تعلق على الهوية صورة صاحبها وتؤخذ وهو حاسر الرأس وجبهية وباللباس العسكري.
3. يجب تفقد الهويات في مختلف المناسبات لا سيما في أثناء التفتيشات ويجري تحقيق دقيق عند فقدانها مهما كان الأسباب ويعتبر العسكري مسؤولاً عن فقدانها أو تلفها وعلى المحافظة عليها بشكل جيد.

التفتيش

مادة 121 -

الغاية من التفتيش التعرف على طرق تنفيذ الأوامر المعطاة والخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المحددة ومحاسبة المسؤولين وتحديد مسؤولياتهم عن نتائج أعمالهم واختيار والعنصر المناسب للعمل المناسب وتمكين الرؤساء في الأجهزة التي يراسونها على نحو يطمئنهم على حسن سير العمل.

مادة 122 -

1. تحدد أنواع التفتيش كما يلي:

أ. مراقبة

ب. مفاجئ

ت. معلن

2. ويكون التفتيش من حيث الصفة:

أ. رئاسياً

ب. وظيفياً

مادة 123 - يقوم مدراء النواحي ورؤساء أقسام الشرطة ورؤساء فروع وأقسام الأمن الجنائي بجولات ميدانية نصف سنوية في مناطق عملهم كما يقوم مدراء المناطق بجولة مماثلة سنوياً للتعرف على علاقة رجال الشرطة بالمواطنين أثناء تنفيذ الخدمة وكيفية معاملتهم وكفاية النشاط الشرطي والتجاوزات التي قد ترتكب.

مادة 124 -

1. توضع خطط سنوية للتفتيش من قبل إدارة التفتيش ومديري الإدارات وقادة الأمن الداخلي في المحافظات وتصدق من قبل الوزير قبل نهاية العام.

2. تحدد التعليمات مفهوم وقواعد إجراء التفتيش والجولات الميدانية ونصابها لكل درجة من درجات التسلسل ونماذج التقارير وكيفية وضعها وتدقيقها وحفظها ومراقبة إجراء التفتيش وكل ما يتعلق بهذا الموضوع كما تحدد الحالات والأصول التي يتم فيها إجراء التفتيش المشترك مع جهات خارج الشرطة.

3. نظافة الوحدات

مادة 125 - يجب أن تكون الوحدات الشرطية والتجهيزات الموجودة فيها على أفضل حالة من النظافة تحت إشراف ومسؤولية قائد الوحدة الذي يترتب عليه المحافظة على صيانة الأبنية وملحقاتها والتجهيزات والمواد الموجودة فيها بصورة مستمرة ويعلم خطياً عن الترميمات والمتطلبات التي تستدعيها أوضاعها.

وسائل النقل والإشارة والأجهزة الفنية

المركبات

مادة 126 - تستخدم مركبات الشرطة لصالح الخدمة وتعتبر حالات استعمالها من أجل إسعاف المواطنين والحالات التي يقدرها قائد الوحدة بمثابة حالات الخدمة.

مادة 127 - تزود كل مركبة بالوثائق التالية:

1. رخصة سير تتضمن رقم المركبة ومواصفاتها، كما تزود بلوحة تسجيل تتضمن رقم المركبة ويحظر تبديل شكل هذه اللوحة أو تمويهها أو حك رقمها وينبغي أن تكون في وضع يسهل معه دوماً قراءة الرقم بصورة صحيحة.

2. أوامر مهمة، ووثائق نظامية لتزويدها بالمحروقات لتحديد حركتها.

مادة 128 - تحديد التعليمات:

ملك الوحدات من المركبات والجهة المسؤولة عن إدارة المركبات في كل وحدة وقواعد استخدام المركبات وقيادتها والقيود النازمة لها وقواعد صرف المحروقات والزيوت للمركبات وقواعد حفظ المركبات وصيانتها وإصلاحها وتنسيقها وبيعها وأصول التحقيق في حوادثها وكيفية تسليمها واستلامها وكل ما يتعلق في شؤونها في ضوء المتطلبات.

إجازات السوق المدنية

مادة 129 - يسمح لعسكريي الشرطة الحصول على إجازات سوق مدنية من مختلف الفئات وفق التعليمات المتعلقة بذلك.

إجازات السوق العسكرية

مادة 130 - تمنح إجازات السوق العسكرية من قبل الجهة المختصة إلى الضباط والعاملين في قيادات مركبات الشرطة من صف الضباط والأفراد.

مادة 131- لا يجوز قيادة مركبات الشرطة قبل الحصول على إجازة سوق عسكرية خاصة بفئة المركبة.

مادة 132 - لا تعتبر إجازات السوق العسكرية صالحة لقيادة المركبات المدنية.

مادة 133 - تسحب إجازة السوق من صاحبها:

1. عند تبديل اختصاصه.

2. عند تبليغه صك إنهاء الخدمة.

3. عند ارتكابه المخالفات وحوادث السير التي تحددها التعليمات.

4. ويعطى في الحالتين (1، 2) إشعاراً بدلاً عنها ليبرزها أثناء الحصول على إجازة سوق مدنية.

مادة 134 - تبدل إجازات السوق العسكرية بإجازات سوق مدنية معادلة لها بعد انتهاء الخدمة.

مادة 135- تحدد التعليمات وقواعد وإجراءات الحصول على إجازات السوق العسكرية وفئاتها وتبديلها من فئة لأخرى ومدتها وكيفية تمديدتها ونماذجها والوانها وترقيمتها وتسجيلها وتدقيقها وحالات سحبها وفقدانها وتبديلها بإجازات سوق مدنية وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

الأسلحة والأثاث والتجهيزات

الأسلحة

مادة 136 - لا يجوز لعسكريي الشرطة استعمال أسلحتهم إلا لأمر الخدمة وفي حدود الأحكام النافذة لا يجوز لهم حملها والاحتفاظ بها أو بذخيرتها إلا في حدود التعليمات النافذة لذلك.

مادة 137 - يجب تنظيف الأسلحة باستمرار وعلى الرؤساء والمفتشين تفقد سلامتها وصيانتها ونظافتها دوماً.

مادة 138 - تكون الأسلحة في عهدة مستلمها.

مادة 139 - عسكريي الشرطة الذين يقتنون مسدسات حربية خاصة بمعرفة الجهة المختصة حمل واستعمال هذه المسدسات طيلة مدة وجودهم في الخدمة كسلاح نظامي ولا تخضع لترخيص أو أداء رسوم عنها وترخص هذه المسدسات لأصحابها عند انتهاء خدماتهم وفق الأحكام النافذة ولهم أن يتصرفوا بعد الترخيص كغيرهم من المواطنين.

مادة 140 - تحدد التعليمات قواعد التسليح للوحدات والعاملين فيها وأوقات حمل الأسلحة والذخائر وحفظها وتسليمها واستردادها وتسجيلها في السجلات وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

الأثاث والتجهيزات

مادة 141 - يكون لكل وحدة:

1. سجل أثاث تدون فيه سائر موجودات الوحدة من الأسلحة والتجهيزات والمواد والمعدات وكل

ما تزود به من أشياء ثابتة.

2. خاتم رسمي إذا كانت طبيعة عملها تستدعي ذلك.

مادة 142 - يكون لكل آلة مستعملة في الوحدات سجل ذاتي تدون فيه سائر المعلومات الفنية المتعلقة بها والوقوعات التي تطرأ عليها.

مادة 143 - تحدد التعليمات قواعد صنع الأختام وتبديلها وأشكالها وتسليمها كما تحدد ملاكات الوحدات من الأثاث وقواعد تسليم واستلام الأثاث والإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور نقص ومعاملات التنسيق والتغريم وكل ما يتعلق بالتسجيل في سجل الأثاث وعدد نسخه وتدقيقه وغير ذلك مما يسهم في ضبط الأمور المتعلقة بالأثاث مهما كان نوعه وتسميته.

التخزين

مادة 144 - تحفظ موجودات الشرطة من الأسلحة والأجهزة والألبسة والأثاث والتجهيزات وغيرها من المواد في المستودعات وتدار وفقاً لنظام المستودعات وبشكل يمنع تعرضها لعوامل الفساد أو التلف أو السرقة أو الحريق أو يفقدها قيمتها ويقلل من نفعها.

مادة 145 - عند فقدان أو تلف أي مادة يجب التحري فوراً عن السبب وتحديد المسؤولية.

مادة 146 - تحدد التعليمات:

1. أعداد وأنواع المستودعات في المراكز والمحافظات وارتباطها.

2. حالات جرد المستودعات المفاجئ والدوري وكيفية إجراءاته.

3. قواعد وإجراءات التنسيق والتغريم.

مادة 147 - تطبق أحكام قانون العاملين في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا النظام.

نظام خدمة الشرطة

في خصوصيات خدمة الشرطة

المادة 1 - الشرطة قطعة عسكرية مرتبطة بوزير الداخلية، قد أحدثت لتسهر على الأمن وتقوم بالحفاظة على السكينة والنظام وتنفيذ القوانين.

أما خدمة الشرطة فهي في الأصل عبارة عن إشراف مستمر بقصد منع وقمع كل نوع من أنواع الجرائم. ثم هي فضلاً عن ذلك مكلفة بإدارة السجون وحراستها وحراسة دور الحكومة، ومركز رئيس الدولة ومصارف الدولة، وصناديق أموال الحكومة، والقيام بوظائف المحضرين حسب الحال.

في صلاحية الشرطة من حيث المنطقة

مادة 2 - تقوم الشرطة بوظيفتها في جميع أنحاء الدولة.

عسكريو الشرطة من أي رتبة كانوا يعدون قائمين بوظيفتهم كلما كانوا بكسوتهم العسكرية في أي مكان كان.

في واجبات الشرطة وفي صلاتها بالسلطات

صلاحيات واختصاصات وزير الداخلية

مادة 3 - قيادة قوى الأمن الداخلي مرتبطة بوزير الداخلية، فتشكيل الشرطة وإدارة شؤونها وتنفيذ جميع أقسام خدمتها بطريقة نظامية من اختصاصات وزير الداخلية ضمن حدود النصوص النافذة.

مادة 4- صلاحيات واختصاصات وزير الداخلية:

1. يمارس إدارة فعلية على إدارات قيادات الأمن الداخلي ويعالج أمور قوى الأمن الداخلي من خلال الإدارات المرتبطة به بما يصدره عنها من أوامر وتعليمات.
2. يتلقى البرقيات والتقارير الشفوية والخطية المتعلقة بالأمن ويأمر باتخاذ تدابير حفظ الأمن وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة والوحدات.
3. يتدارس مع مختلف الأجهزة الأخرى المختصة بقضايا الأمن وينسق أو ينفذ أو يأمر باتخاذ تدابير حفظ الأمن وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة والوحدات.
4. يحدث ويلغي الوحدات بما يتطلبه حفظ الأمن.
5. يصدر بأوامر دائمية التعليمات النازمة لسير العمل في مختلف وحدات السلك وتحديد اختصاصها.
6. يصدر التعليمات المتعلقة بإدارة العمليات النازمة لحفظ الأمن ويأمر بتحريك القوى وفقاً للحاجة.

7. تعيين الضباط ونقلهم وترفيعهم وإنهاء خدماتهم وندبهم وإعارتهم ووضعهم خارج الملاك وإحالتهم إلى المجالس الانضباطية والقضاء.
8. يصدق عقوبات الضباط على اختلاف أنواعها في حدود صلاحياته ويصدق ويعلن نتائج فحوصهم النهائية ويقرر افتتاح المدارس والدورات.
9. يقرر قبول وتعيين الشرطيين كما يقرر إعادتهم للسلك وفق الأنظمة.
10. يأمر بتبديل الصنف (طبيعة الاختصاص) لصف الضباط والأفراد.
11. يبت في ترقيع صف الضباط وأفراد الشرطة والموظفين غير الإجرائيين ونقلهم، وقبول احترافهم وإنهاء خدماتهم وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول.
12. يبت في أذابير التحقيق المسلكية، ويصدق أو يلغي أو يعدل آراء المجالس الانضباطية بالنسبة لصف الضباط والأفراد ويأمر بتنفيذ قرارات المجالس التأديبية ويصدر التعليمات الناطمة لأصول التحقيق المسلكي ويحدد الحالات التي يجب أن تجري فيها تحقيقات مسلكية وتلك التي يكتفى بتنظيم تقرير بشأنها.
13. يثني على جميع عناصر قوى الأمن الداخلي.
14. يمنح الأذن الإدارية والاستثنائية والصحية والمتركمة وفق الأنظمة والتعليمات السارية المفعول.
15. يبت في إلغاء العقوبات وتبديلها وعقوبات حسم الراتب بالنسبة لجميع عناصر قوى الأمن الداخلي.
16. يصدق ملاكات قوى الأمن الداخلي وملاكات تسليحها.
17. يعتمد أسماء عناصر البعثات على اختلاف أنواعها ويحدد اختصاصاتها والجهات الموفدة إليها.
18. يمنح الأوسمة على اختلاف أنواعها ودرجاتها لجميع قوى الأمن الداخلي كما يقترح تبديل شهادات الخدمة.
19. يأمر بعقد النفقة والتصفية والصرف لموازنة قوى الأمن ويفوض غيره بذلك عند الاقتضاء.
20. يصدر أوامر توزيع اعتمادات الموازنة على الوحدات المركزية والمحافظات.
21. يصدر قرارات تنفيذ الأشغال (أمر المباشرة) في الوحدات ويصدق عقود الأشغال، كما يصدق العقود على اختلاف أنواعها كالمناقصات والعقود بالتراضي وغيرها من العقود.
22. يقرر منح المكافآت المالية لرجال السلك.
23. يقرر صرف المبالغ للمخبرين الذين يأمر بتعيينهم، كما يصدر تعليمات صرفها للمخبرين المكتومين في الوحدات.
24. يمثل قوى الأمن في خصوماتها وله أن يفوض غيره بذلك عند الاقتضاء.
25. يقرر شراء وتوزيع الآليات على وحدات قوى الأمن الداخلي.
26. يصدر أوامر توزيع سلف المساكن.

27. يشكل ويرأس لجنة الموازنة المؤلفة من مدراء الإدارات التالية:

أ. التفتيش

ب. الشؤون الإدارية والمالية

ت. الذاتية والتنظيم

ث. رئيس إدارة المحاسبة عضواً ومقرراً

ج. من يرى الوزير ضرورة إشراكهم من مدراء الإدارات

ح. تتولى هذه اللجنة دراسة واعتماد الموازنة وتقدير حاجات السلك من شتى المواد سنوياً

ومرحلياً، ودراسة المخططات والتصاميم المتعلقة بإنشاء أبنية قوى الأمن الداخلي والبت

بأمرها.

28 - يقرر قبول الهبات والهدايا

29 - يرأس المجلس الاستشاري ويصدر قرارات المجلس

30 - يمارس هو أو من يفوضه الصلاحيات والاختصاصات المحولة له بموجب القوانين النافذة

31 - ينتدب العدد اللازم من ضباط قوى الأمن الداخلي للقيام بأعمال التدريس ويتفرغون لهذا

الواجب، ويحدد ارتباطهم بأوامر تصدر عن قيادة قوى الأمن الداخلي.

في الضابطة الإدارية

مادة 5 - موضوع الضابطة الإدارية طمأنينة البلاد وحفظ السكينة وتنفيذ الأنظمة والقوانين الإدارية

العامة، والتدابير اللازمة لتأمين هذه الضابطة تصدر من وزير الداخلية.

موضوع الإدارة التي هي في الأصل ضابطة مانعة إنما هو الحيلولة بواسطة التحذير، دون وقوع

الأفعال الجرمية التي قد تدعى الضابطة العدلية لقمعها.

مادة 6 - الإشراف الذي يستلزمه القيام بالضابطة الإدارية يجري بصورة مستمرة من خلال القيام

بالخدمة العادية حسب الطريقة التي سنذكرها لاحقاً.

لأجل القيام بالضابطة الإدارية يجوز لمديري المناطق أن يرسلوا إلى الشرطة استعلامات أو طلبات

تحقيق، وترسل هذه الطلبات إلى رؤساء الوحدات ووبعد تنفيذها يتم عرضها على الرؤساء

ولا يجوز للشرطة أن تتدخل بأي حال من الأحوال في مسائل لها مساس بالسياسة أو المخاصمات

الدينية.

صلاة الشرطة بالسلطات المحلية

مادة 7 - الشرطة قطعة عسكرية متخصصة، وواجبها نحو السلطات الشتى معينة في هذا النظام،

ويجب على هذه السلطات ألا تطلب من الشرطة خدمات شخصية أو تتدخل في تفرعات خدماتها

الداخلية، ويجب عليها أن تراعي قواعد الأدب في علاقتها مع عسكريي الشرطة على اختلاف رتبهم

وعلى عسكريي الشرطة أن يظلوا محتفظين بواجباتهم نحو السلطات المذكورة فيراعوا دائماً حقها

من الاعتبار والاحترام.

صلاة الشرطة بالسلطات العدلية

مادة 8 - يتلقى قادة الشرطة ورؤساء الأقسام وعند اللزوم رؤساء المخافر من قضاة مناطقهم الطلبات الرسمية والاستعلامات وأوراق البحث والمذكرات وغير ذلك من الأوراق التي يرى هؤلاء القضاة لزوماً لإرسالها إليهم، للتحقيق أو التنفيذ، ويتم إحالتها عن طريق التسلسل، إلا إذا كانت مستعجلة فتتم إحالتها إلى رؤساء المخافر المتعلقة أو المرتبطة بهم مصحوبة عند الحاجة بالتعليمات اللازمة. وفي حال كانت القضية مستعجلة وكان القضاة خارج مركزهم الاعتيادي وقائمين بعمل عدلي هناك فيمكن لهم أن يستفيدوا من الامتياز الذي يخولهم مخاطبة رؤساء المخافر رأساً. ويتلقى هؤلاء القضاة من رؤساء المخافر بواسطة قادة الأمن الداخلي ورؤساء الأقسام النسخة الأولى من الضبط ويقوم رؤساء الوحدات الشرطية بإحالة أوراق الضبط الموضوعة لكل نوع من أنواع الجرائم إلى القضاء المختص.

مادة 9 - رؤساء النيابة العامة يعالجون مسائل الخدمة مع قادة الأمن الداخلي، وبالتبادل يخبر ضباط الشرطة بكل الحوادث التي تستوجب إجراء تعقيبات عدلية وعند وقوع جرائم تستلزم بحثاً عن فاعليها سريعاً أو بعيداً يقوم رؤساء المخافر رأساً بإخبار السلطات العدلية ذات الشأن وقادة الأمن الداخلي ورؤساء الأقسام والمخافر المجاورة وذلك عن طريق الهاتف، ويعطونهم عنها كل معلومة مفيدة، وعلى قائد الأمن الداخلي أو رئيس القسم حينئذ أن يخبر ضباط شرطة المناطق ذات العلاقة حتى تدار الأبحاث بكل سرعة ممكنة.

مادة 10- يمكن استخدام الشرطة في:

1. تبليغ مذكرات الدعوى
 2. تبليغ وتنفيذ بقية المذكرات العدلية
 3. إيصال المتهمين من السجن إلى الجهة القضائية المختصة
 4. المحافظة على المسجونين المنقولين
 5. معاونة القضاة عندما يذهبون إلى مكان الجرائم للقيام بالتحقيق فيها وضبطها
 6. المحافظة على النظام في المحاكم
- مادة 11 - الشرطة مكلفة في جميع الأراضي السورية بتنفيذ جميع المذكرات والأوامر والطلبات الرسمية التي تسلم إليها من قبل المحاكم ورؤساء النيابة ودوائر التنفيذ.
- مادة 12 - لا يجوز دعوة عسكري الشرطة إلى المحاكم كشهود لتأييد صحة أوراق الضبط بالجرائم دون الجنايات إلا عند الضرورة المطلقة.
- مادة 13 - قوات الشرطة التي تطلب عند إعدام الجناة المحكوم عليهم بمحكمة الجنايات لا تكلف إلا بالمحافظة على السكينة والحيلولة دون التمرد أو منعه وبحماية ضباط العدلية الموكول تنفيذ حكم الإعدام وهم قائمون بوظيفتهم هذه.

صلاة الشرطة بالسلطات الإدارية

مادة 14 - قائد الأمن الداخلي في المحافظة يضطلع مع مدير المنطقة على جميع ما يصله من المخاطر من أخبار الأمن التي قد تستلزم اتخاذ تدابير احتياطية أو قامة.

ويجب على رئيس كل وحدة شرطية أن يخبر بسرعة قائد الأمن العام بجميع الحوادث التي تستلزم اتخاذ تدابير مخصصة.

ضباط الشرطة ورؤساء مخافرها ليسوا مجبرين على إعطاء تقارير سلبية

مادة 15 - إذا دل سير الأمور على احتمال وقوع حادث خطير فيجوز لمسؤول المنطقة بعد المخاطرة مع قائد الأمن الداخلي أن يطلب رسمياً من هذا الضابط جمع العدد اللازم من رجال الشرطة في النقطة المهددة لإعادة السكنة إلى نصابها ثم يعرض ذلك في الحال عن طريق التسلسل على معاون الوزير ليعرض القضية بدوره على وزير الداخلية.

مادة 16 - السلطات الإدارية مسؤولة عن حفظ السكنة وعن الطمأنينة العامة في منطقتها ولذلك يجب على الشرطة أن تلبي طلباتها في هذا الصدد، ولا يجوز للسلطات الإدارية بعد أن ترسل طلباتها الرسمية إلى قادة الأمن الداخلي أن تتدخل بأي صورة كانت في الحركات العسكرية التي يأمر بها هؤلاء الضباط تنفيذاً لتلك الطلبات ومع ذلك فيجوز لها أن تبدي رأيها في التدابير اللازم اتخاذها وبخاصة في السلوك العمومي الواجب مراعاته.

وأما بعد ذلك فقادة الأمن الداخلي هم وحدهم المسؤولون عن التدابير التي يستصوبون اتخاذها وعن مقدار القوة التي سيستخدمونها فيها، ويطلعون السلطات الطالبة على ما فعلوا تنفيذاً لطلبهم الرسمي.

مادة 17 - مديرو المناطق العاملون بصفته من ضباط الضابطة العدلية يحق لهم أن يطلبوا رسمياً من ضباط الشرطة أن يقوموا بصفته من ضباط الضابطة العدلية وضمن منطقة قيادتهم بكل عمل لازم للتحقيق في الجرائم وإظهار فاعليها وتسليمهم للمحاكم المختصة لمعاقبتهم.

خصائص ضباط الشرطة في هذا الشأن معينة في هذا النظام، وهذه الطلبات الرسمية يجوز تطبيقها على التحريات في المساكن التي يظن أن فيها آلات مشبوهة أو مفرقات.

مادة 18 - لا يجوز للشرطة في حال من الأحوال أن تتلقى مهمات سرية من شأنها أن تذهب عنها صفتها الحقيقية، فهي تقوم بوظائفها دائماً بالكسوة العسكرية جهاراً وبدون حيل (مناورات) من شأنها الحط من اعتبار السلك، ويستثنى من ذلك من تقتضي طبيعة المهام المسندة إليهم ارتداء اللباس المدني والذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية.

مادة 19 - ممنوع استخدام الشرطة في أمور مفرطة ولا تدخل في جملة وظائفها وإذا استخدمت في مثل ذلك فتعرض على رؤسائها في السلك.

مادة 20 - يجب على الضباط ورؤساء المخافر كلما سافروا سفرة تزيد مدتها عن يوم أن يخبروا السلطات المحلية بتاريخ تغيبهم ومدته المحتملة واسم وكيلهم وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاتصال حالاً بالضباط رؤساء المخافر الذين يتغيبون ممكناً.

صلاة الشرطة بالسلطات العسكرية

مادة 21 - لما كانت الشرطة قطعة مستجدة فإن أعضاءها خاضعون لقواعد الانضباط العام المختص بهذه القطعة.

مادة 22 - في الأوقات الاعتيادية لا يجوز عد الشرطة جزءاً متمماً لحامية المواقع الموجودة فيها، فلا يحق للقادة العسكريين أن يستخدموها في أمور ليست من وظائفها.

تشارك الشرطة في القيام بالضابطة العسكرية وترسل إلى السلطات العسكرية تقارير أو أوراق ضبط بالحوادث والجرائم والوقائع العائدة للانضباط أو التي قد تضر بأمن الجيش.

وتنتقل إلى أمر السلطة العسكرية عندما تعلن حالة الطوارئ أو تتولى هذه السلطة إدارة شؤون الأمن في بعض الحالات وفي بعض المناطق.

مادة 23 - إذا رأى ضباط الشرطة أنهم بحاجة لنجدة من أجل تفريق جمع مشاغب أو للقبض على عدة أشخاص في وقت واحد، أو قمع الجرائم، أو نقل عدد كبير من المسجونين، أو لتنفيذ الطلبات الرسمية، فيخبرون بذلك السلطات الإدارية فوراً فتتدخل هذه وتطلب تعزيز الشرطة بقطعة من الجيش.

المادة 24 - في الأحوال المستعجلة وحين لا يمكن مراجعة السلطات الإدارية المختصة في الحال رأساً أو بالهاتف يحق للضباط أو رؤساء المخافر ورؤساء الدوريات عندئذ أن يطلبوا رسمياً ورأساً معاونة قطعات الجيش.

وإذا كان الاستعجال بالغاً حده الأقصى فيجري الطلب الرسمي عندئذ شفهيّاً وإلا فخطياً لأن الطلب الرسمي الشفهي يجب تأييده خطياً حالما يمكن ذلك.

"نطلب بموجب القانون من حضرة ... قائد.... أن يشد أزرا بالعد اللازم من جنوده لأجل (يذكر هنا المقصد) وضماناً لهذا القائد فقد وضعنا في ذيله إمضاءنا.

حرر بتاريخ / /

الإمضاء هذا النوع من الطلب الرسمي يجب أن يكون استثنائياً، فعلى الشرطة الا تستعمله إلا في خارج المراكز عندما تكون وحيدة وتجد نفسها إزاء حوادث وخيمة وغير منتظرة.

قسم وحيد في الطلبات الرسمية

مادة 25 - لا يجوز للسلطات أن تستخدم الشرطة إلا بطلبات رسمية، سواء أكانت الخدمة المطلوبة غير داخلية في صورة صريحة في جملة خصائصها، كنقل رسائل أو دعوة ناس أو تبليغ أمور مستعجلة وهلم جرا، أو كان الذهاب لتأمين المحافظة على السكينة حيث هي مهددة أو كانت لشد أزر شتى السلطات.

مادة 26 - ممثلو الحكومة كمديري المناطق بما أنهم المسؤولون الأولون عن الأمن العام فهم مخيرون باستعمال أمر رسمي في طلباتهم التي يوجهونها للشرطة.

ومع ذلك فإن هذه الأوامر الرسمية تظل خاضعة في كل شيء للطريقة والأصول الخاصة بالطلبات الرسمية والمبسوطة في المواد 31 وما يليها.

مادة 27 - ترسل الطلبات الرسمية قاعدة إلى قائد الأمن الداخلي.

لا يجوز إعطاء الطلبات الرسمية لا تنفيذها إلا في المنطقة الشرطية التابعة لمن ينفذها.

حق إصدار الطلب الرسمي إلى الشرطة لا يسوغ تفويضه إلى الغير.

مادة 28 - الذين يحق لهم إصدار طلب رسمي عادي إلى الشرطة هم:

1. السلطات الإدارية: مديرو المناطق.

2. السلطات العدلية: رؤساء المحاكم ورؤساء النيابة وقضاة المحاكم الابتدائية الجزائية وقضاة

الشرع والسلطات الإدارية أثناء قيامها بالضابطة العدلية.

3. السلطات الشتي.

4. السلطات العسكرية: قادة الألوية أو الفصائل لهم أن يصدرُوا إلى الشرطة طلبات رسمية في

بعض الحالات: مرافقة قافلة بارود أو عتاد حربي للمحافظة عليها أو المحافظة على

عسكريين مسوقين متهمين بجريمة.

مادة 29 - المؤازرة معناها معاونة حكام أو موظفين أو مأمورين وهم قائمون بعمل داخل في نطاق

صلاحياتهم فوظيفة الشرطة أثناء ذلك إنما هي تأمين حرية العمل للمكلفين بتلك المهمة والقيام

بحمايتهم بدون أن تشترك بتنفيذ مهمتهم لأن ذلك بوجه عام ليس من صلاحياتها.

حق طلب المؤازرة رسمياً يعود بصورة عمومية لكل من يمثل الحكومة ولكل شخص مكلف بمهمة

رسمية أو قانونية¹.

مادة 30 - الشرطة أيضاً لها الحق في طلب المؤازرة رسمياً وبوجه عام من صغار المأمورين التابعين

لإدارة عامة.

1. تشد الشرطة أزر:

أ. جميع السلطات المذكورين في المادة (28) من هذا النظام.

ب. جباة الرسوم (المالية ولأمالك الدولة) لحمايتهم من كل تصرف وللحفاظة على المبالغ التي جبوها.

ت. أعضاء لجان تعداد الأغنام.

ث. جباة المصرف الزراعي.

ج. المحضرين وسائر الموظفين الحاملين مذكرات عدلية أو إعلانات مخصصة وذلك ليسهل عليهم القيام بمهمتهم.

ح. مأموري الأشغال العامة.

خ. نواطير الأحراج لمنع الاحتطاب منها سرقة.

د. مأموري الرسوم المنحصرة لقمع بيع الكحول والملح وغيرها تهريباً.

ذ. مأموري الجمارك لقمع التهريب ولمصادرة البضائع المهربة المعروضة للبيع من قبل الباعة السيارين.

ر. مأموري إدارة البريد.

ز. مأموري دائرة الصحة والبيطرة.

س. مأموري دائرة الأوقاف.

ويطلب أيضاً عسكريو الشرطة معاونة الأهالي الحاضرين لصد هجوم تعرضوا له أو لتأمين تنفيذ طلبات رسمية أو أوامر يحملونها.

وعليهم كذلك أن يطلبوا رسمياً معاونة المخاتير لتنفيذ مذكرات الإحضار والتوقيف عندما يرفض المتهم دخولهم إلى داره.

في حالة الجرم المشهود يطلب منهم ضباط الشرطة رسمياً أن يرافقوهم في أعمالهم وأن يمسوا أوراق الضبط وغيرهم من الأوراق العدلية التي يحررها هؤلاء الضباط.

ثم إن الشرطة يحق لها أن تطلب في النكبات معاونة أي كان من الأهالي والمأمورين والموظفين. مادة 31- إذا رأى قائد الأمن الداخلي أن الطلب الرسمي الصادر إليه إفراطي أو غير قانوني وكان ثمة مهلة لتنفيذه أو كان من الممكن تأجيل تنفيذه بدون محذور ريثما يراجع بشأنه رئيسه في السلك، يطلب حينئذ من السلطة الطالبة أن تخاطب به ضابطه المترأس عليه، فإذا لم يتوصل هذا الأخير إلى الاتفاق عليه مع السلطة الطالبة راجع رئيسه في السلك، وإذا ظل الخلاف قائماً فترفع القضية عندئذ من درجة إلى درجة ودائماً بنفس الطريقة حتى معاون وزير الداخلية.

إذا قالت السلطة التي صدر منها الطلب قولاً صريحاً تحت مسؤوليتها أن تنفيذه شيء قانوني ومستعجل فيجب عندئذ على من تلقاه أن ينفذه حالاً، وبعد تنفيذه يعرض القضية على رؤسائه في السلك فيرفعها معاون الوزير إلى وزير الداخلية.

مادة 32 - الطلب الرسمي الذي ينفذ مع أن التنبيه إلى عدم جواز تنفيذه قد جرى، لا يمكن بوجه من الوجوه إلقاء التبعة الناجمة عنه على عاتق الشرطة.

مادة 33 - كل الحالات التي يجوز فيها إصدار طلبات رسمية إلى الشرطة إنما هي الواردة في القوانين والأنظمة.

تشارك الشرطة في خدمة النظام بناء على طلب رسمي يصدر إليها من السلطات الإدارية بنفس الشكل والطريقة المنصوص عنها في القوانين.

مادة 34 - الطلبات يجب أن يذكر فيها القانون الذي يأذن بها ويذكر معه السبب والأمر والحكم أو التحرير الإداري الذي صدرت بموجبه.

وتكون خطية ومفصلة ومؤرخة على الشكل التالي:

بموجب (القانون أو القرار...الخ) نطلب من (الرتبة ومركز الاستخدام) أن يوعز أو يعمل أو يذهب أو يقبض .. الخ ثم يعلمنا تنفيذ ما طلبناه منه هنا قانونياً.

حرر بتاريخ / /

الإمضاء في الأحوال المستعجلة يحق للسلطات الإدارية والعدلية أن تستعمل بصورة استثنائية خطوط البرق والهاتف في إصدار طلباتها الرسمية للشرطة ولكنها تذكر عندئذ في البرقية أو في الرسالة الهاتفية أنها ستتبعها حالاً بتأييد خطي.

مادة 35 - عندما يطلب من الشرطة رسمياً أو قانونياً تشد أزر السلطة المدنية في قيامها بعمل من الأعمال أو بتدبير من التدابير لا يجوز استخدامها في غياب هذه السلطة، ولا في شيء آخر سوى تأمين مفعول الطلب وإزالة العثرات والممانعات التي قد تقوم في سبيل تنفيذه.

خصائص الضابطة العدلية

مادة 36 - موضوع الضابطة العدلية إنما هو البحث عن الجرائم وجمع براهينها وتسليم فاعليها وتسليم فاعليها إلى المحاكم المكلفة بمعاقبتهن الضابطة العدلية لا تنطبق إلا على الأفعال الجزائية أي أنها في الأصل ضابطة قامة.

كل خرق لقانون أو مرسوم أو نظام يسمى جرماً.

الحكم في جرم من الجرائم يتطلب أولاً إجراء الأعمال التالية:

1. الإطلاع على ذلك الجرم: ويكون ذلك إما بواسطة الشكاية أو الإخبار وإما باكتشافه رأساً من قبل المأمورين المكلفين في قمعه.
2. دراسة القضية أو الاستنطاق: وهو من وظيفة النيابة التي تدرس القضية ثم تقرر ما يجب أن تصير إليه من ترك التعقيبات أو إحالة المجرم إلى المحاكمة.
3. المحاكمة:

أ. الشكاية: هي أن يشكو الإنسان إلى ضابط ضابطة عدلية ضرراً لحق به.

ب. والإخبار هو أن يخبر الإنسان هذا الضابط بضرر لحق بغيره.

مادة 37 - ضباط الشرطة من أي رتبة كانوا يعدون من ضباط الضابطة العدلية المساعدين للنائب العام ضمن المناطق القائمون عادة بوظائفهم فيها، وكذلك مديرو المناطق وقضاة المحاكم الابتدائية الجزائية فإنهم مكلفون بالقيام بالضابطة العدلية كمساعدين للنائب العام ضباط الضابطة العدلية المساعدون قد يتلقون من رئيس النيابة أو النائب العام تفويضاً ليقوموا عنهما ببعض أعمال تحقيقية وهذا التفويض يسمى استنابة.

مادة 38 - عند حدوث جرم مشهود من نوع الجنائية أو صدور طلب من صاحب الدار بمسألة جنحة وقعت داخل هذه الدار ولو كانت غير مشهودة يحق لضباط الشرطة بصفتهم ضباط ضابطة عدلية مساعدين أن يضعوا بذلك أوراق ضبط ويتلقوا الشكايات والإفادات ويستمعوا الشهود ويتحرروا الدور ويأمروا بالقبض على الأشخاص ويصدروا مذكرات إحضار وتسمى جملة هذه الأعمال تحقيقات عدلية.

الطلب الصادر من صاحب الدار يشكل حالة مماثلة للجرم المشهود.

مادة 39 - من وظيفة ضباط الشرطة بصفتهم ضباط ضابطة عدلية أن يخبروا النيابة بجميع الجرائم غير المشهودة التي يطلعون عليها وأن يحيلوا إليهم جميع ما يتعلق بها من المعلومات وأوراق الضبط وسائر الأوراق ويتلقوا الشكايات والإخبارات ويستمعونها من أصحابها ولكن لا يحق لهم أن يقوموا بأي تحقيق عدلي بشأنها بل يجب أن يكتفوا بإحالتها إلى رؤساء النيابة بدون تأخير.

أما صف الضباط والشرطيون من غير ضباط الضابطة العدلية فلا يمكنهم إلا تلقي الإفادات.

وهذه الإفادات ما هي إلا بمثابة معلومات لتنوير العدلية، ومع ذلك فإن أوراق الضبط التي يحررونها بالجرائم تعد ثقة ومعتبرة في العدلية حتى يثبت عكسها.

مادة 40 - في أمور الضابطة العدلية لا يحق لمساعدى النيابة من الشرطة أن يقوموا بالتحقيقات العدلية إلا في الحالات التالية:

1. إذا كان ثمة جرم مشهود من نوع الجناية.
 2. إذا صدر طلب من صاحب الدار بجريمة من نوع الجنحة.
 3. إذا كان ثمة استنابة، وفي هذه الحالة تنحصر صلاحية ضباط الشرطة بالتحقيق عن الأمور المطلوبة منهم عن أقرب نتائجها فقط بدون أن يتعدوها.
- في التحقيقات العدلية يجب طلب حضور المختار أو شاهدين وتحليف كاتب الضبط ثم ذكر تلك في ورقة الضبط.

ومع هذا فيجوز تحرير أوراق الضبط جميعها بدون حضور الشهود إذا لم يكن في إمكان ضباط الضابطة العدلية أن يجدوا شهوداً.

يجب أن تذكر في ورقة الضبط جميع الأعمال المعدودة مستعجلة في حالة الجرم المشهود:

1. طلب حضور المختار أو المشهود.
2. انتفاء كاتب الضبط وتحليفه اليمين بأن يقوم بهذه الوظيفة قياماً حسناً بكل صدق وأمانة.
3. كشف ووصف موقع الجرم وعند اللزوم تعيين خبير وتحليفه.
4. استجواب المتهم بدون تحليف إذا كان حاضراً ثم إتباع الاستجواب بما يلي إذا قضت الحاجة:
 - أ. مواجهته مع ضحية الجرم أو مع الشهود.
 - ب. إراءته الأدوات الثبوتية.
 - ت. تحري الدار.
 - ث. استماع الشهود الشتى بدون تحليف.
 - ج. اصدار مذكرة إحضار بالمتهم إن كان غائباً.

يجب أن توضع بكل عمل من هذه الأعمال ورقة ضبط على حدة ثم تضم هذه الأوراق كلها إلى ورقة الضبط العمومية التي تجمل أعمال التحقيق هذه كلها.

المذكرات وإعلام الحكم ومذكرات الإجراء بمديون وتحري الدور

مادة 41 - المذكرات على خمسة أنواع: مذكرة دعوة، ومذكرة جلب، ومذكرة إحضار، ومذكرة توقيف، ومذكرة قبض، فالمقصود من المذكرات الثلاث الأولى هو وضع المتهم بحضور القضاة، والمقصود بالمذكرتين الأخيرتين الأخريين وضع المتهم أو إبقاؤه تحت تصرف العدلية.

وهناك فضلاً عن ذلك إعلانات حكم ومذكرات إجراء بمديونين.

مادة 42 - مذكرة الدعوة عبارة عن دعوة أحد الناس للحضور طليقاً في الوقت المعين للمحكمة التي طلبته، وتصدرها المحاكم المدنية البدائية وقضاة المحاكم الشرعية.

مادة 43- مذكرة الدعوة عبارة عن دعوة أحد الناس للحضور طليقاً وفي الوقت المعين إلى المحكمة الجزائية التي طلبته، وتصدرها محكمة الاستئناف ومحكمة الجنايات ومحكمة بداية الجزاء. يأتي الشرطيون إلى مخاطبتها فيتلونها عليه بعد أن يملؤوا ورقة ضبط التبليغ ويفصلوها ويستمضوها ويستختمونها منه.

وإذا لم يرد أو لم يعرف أو إذا رفض ختمها فيجري الشرطيون تبليغها له بحضور شاهدين من الجوار. وإذا كان غائباً فيجري التبليغ نفسه إلى فرد من افراد عائلته ساكن معه وبالعمر 18/ ثماني عشر سنة على الأقل.

وإذا لم يكن له أقرباء فيلصق الشرطيون بياناً وقتئذ على باب مسكنه يحذرونه فيه بأن صورة المذكرة سلمت إلى المختار، وإن كان مسكنه الحالي مجهولاً فيلصقون البيان على باب مسكنه الأخير وفق هذه القاعدة.

لا تتضمن هذه المذكرة حق إحضار مخاطبها بالجبر والإكراه أبداً، فإذا لم يحضر إلى المحاكمة أصدرت به وقتئذ مذكرة إحضار.

مادة 44 - مذكرة الإحضار عبارة عن أمر صادر لمأموري القوة العامة أن يأتوا بالمتهم حتى بالجبر إلى القاضي الذي طلبه ليستنطقه.

فإذا لم يرفض المتهم دخول داره يتلوا الشرطيون عليه نص المذكرة ويسلمونه صورة عنها ويسألونه هل يود إطاعتها فإذا أبى قبضوا عليه، وإذا لم يرض بدخولهم إلى داره فنوصيهم عندئذ قبل أن يتخطوا رضاه أن يستحضروا المختار إلا أن حضور المختار ليس إجبارياً بل يمكن للشرطة أن تدخل الدار وحدها، ومن يحضر من ضباط الضابطة هؤلاء ينبغي أن يضع تأشيرته أو إمضاءه أو ختمه على النسخة الأصلية من ورقة التبليغ.

إذا لجأ المتهم إلى دار رجل غيره ورفض هذا دخول الشرطيين إليها بعد اطلاعه على طلبهم الدخول إليه يطوقها هؤلاء عندئذ ويخبرون النيابة بذلك وينتظرون صدور مذكرة تحري إليهم. إذا لم يعثر على المتهم تعرض المذكرة على المختار فيضع تأشيرته على النسخة الأصلية من ورقة التبليغ.

مادة 45 - مذكرة التوقيف: عبارة عن أمر صادر لمأموري القوة العامة من النيابة للقبض على الشخص المتهم بجريمة تستلزم الحبس والإقائه في السجن، ويجري فيها الشرطيون على نفس الطريقة لمذكرة الإحضار، إلا أنهم غير مطلوب منهم هنا أن يسألوا المتهم هل يود إطاعة المذكرة أم لا. وبد ذلك يستأشر حامل المذكرة ورقة ضبطه من مختار ذلك المكان ويترك له صورة عنها ثم يسلم المذكرة وورقة الضبط على كاتب ضبط المحكمة.

مادة 46 - يجب أن تحتوي المذكرات على:

1. اسم وصفة القاضي الذي أصدرها.
2. التاريخ.
3. إمضاء وختم القاضي وهما يشهدان بموثوقيتها.

4. تعيين المتهم بأشد وضوح ممكن.

لمذكرات التوقيف فضلاً عن ذلك قواعد شكلية أساسية هي كما يلي:

1. يجب أن يذكر فيها الجرم السند إلى المتهم.

كل مذكرة يجب أن تكون تحريرية فتتلى على مخاطبها وتترك إليه صورة عنها، ومع ذلك فيجوز للشرطة في الأحوال المستعجلة أن تنفذ مذكرات مرسله إليها بالهاتف.

مادة 47 - إعلانات الحكم المذيلة بطلب النيابة تنفذ بنفس طريقة تنفيذ مذكرات التوقيف ولكن بدون أن تترك للمحكوم عليه صورة عنها.

مادة 48 - الغاية من مذكرات الإجراء بمديون هي إما إجبار المحكوم على دفع الجزاء النقدي أو دفع ما للدولة أو للناس عليه من المال إن كان قادراً على الدفع وإما حبسه لقاء ذلك إذا لم يكن قادراً. إذن تنطبق على المحكومين القادرين على الدفع ووغير القادرين، والطلبات في ذلك تصدرها النيابة.

الأشخاص الذين يقبض عليهم بموجب هذه المذكرة يجب سوقهم دائماً إلى القاضي الذي صدر منه طلب حبسهم، ولا يجوز للشرطة بحال من الأحوال أن تقبض منهم ذلك المبلغ.

مادة 49- بيت كل فرد من الناس حرم لا يجوز انتهاكه فإذا دخلت الشرطة عدت مسيئة استعمال نفوذ وظيفتها إلا في الحالات التالية:

1. في النهار يحق لها أن تدخله لسبب وارد بصراحة في القانون (كالمذكرات الشتى) أو بموجب مذكرة تحري مخصصة صادرة من السلطة صاحبة الصلاحية بإصدارها، وعلى الشرطة في كل حال أن تطلب عندئذ حضور المختار معها أو شاهدين من الجوار.

2. في الليل لا يحق لها الدخول إلى البيت إلا إذا حدث فيه حريق أو طغت عليه الماء أو صدر من داخله استغاثة أو صراخ من شدة إصابة أحد ساكنيه.

3. أما في غير هذه الحالات فيجب على الشرطة أن تكتفي بترصد الدار حتى تطلع الشمس منتظرة ورود التعليمات إليها بجواز الدخول أو وصول السلطة التي يحق لها طلب فتح الباب.

4. الليل المقصود هنا يبدأ من بعد غروب الشمس وينتهي بطلوع النهار.

مادة 50 - فيما خلا الأحوال المذكورة في المادة السابقة وخلا الجرم المشهود لا يجوز للشرطة أن تدخل بيتاً من البيوت بدون رضا صاحبه.

مادة 51 - إذا ظن أن أحد الناس الصادرة مذكرة عدلية بلزوم القبض عليه أو المتهم لم يصدر بها مذكرة بعد قد لجأ إلى دار أحد غيره فتتخذ الشرطة عندئذ التدابير الموعز بها في الفقرة الأخيرة من المادة (49).

الأشكال اللازمة مراعاتها في التحقيقات العدلية

مادة 52 - الجرم المشهود هو:

1. الجرم الذي يرتكب حالاً.

2. الجرم الذي يرتكب حديثاً.

3. إذا كان المتهم يعقبه صياح الناس.

إذا وجد المتهم بعد ارتكاب الجرم ومعه آلات أو أسلحة أو أشياء أو أوراق تبعث على الظن أنه فاعل للجرم أو شريك لفاعله.

مادة 53 - إذا حدث في داخل دار جرم مشهود من نوع الجنابة أو الجنحة وطلب من ضباط الشرطة أن ينظروا فيه فيذهبون إليه بدون تأخر بصفتهم من ضباط الضابطة العدلية المساعدين ليعضوا به أوراق الضبط ويعملوا ما يجب عمله في مثل هذه الحالة أي ليكشفوا ويصفوا الجرم وحالته وموقعه وليتلقوا إفادات الأهليين والجيران وحتى الأقرباء، والخلاصة إفادة كل من لديه معلومات عنه، ويعلمون حالاً بحركتهم مدير المنطقة وممثل النيابة.

مادة 54 - ويطلبون حضور المختار وإذا كان غائباً فرجلين من سكان القرية نفسها.

وإذا لم يتمكنوا من أن يجدوا أحداً من هؤلاء الشهود فيضعون أوراق ضبطهم بدون حضورهم ولهم أن ينتقوا كاتباً لا يقل عمره عن 25/ سنة ليقوم لديهم بوظيفة كاتب ضبط فيستحلفونه أن يقوم بهذه الوظيفة قياماً حسناً وبكل صدق وأمانة ويذكرون ذلك في ورقة ضبطهم، وإذا لم يجدوا كاتباً فيمكنهم أن يستخدموا بهذه الوظيفة شرطياً عمره 25/ سنة على الأقل.

أما الإفادات التي تلقوها فيضعون تحتها إمضاءهم يعلوها اسمهم وصفتهم ويستمضونها كذلك من أصحابها، فإذا أبى هؤلاء امضاءها ذكروا ذلك في ورقة الضبط.

ويحق لهم أن يحضروا على أي كان خروجه من الدار أو ابتعاده عن المكان قبل إنهاء ورقة الضبط، فإذا خالف أحد ذلك كتبوا به ورقة ضبط وساقوه إلى رئيس النيابة.

مادة 55 - ويصادرون الأشياء والأسلحة وكل ما قد يفيد في اكتشاف وإظهار الحقيقة ويرونها للمتهم إن كان حاضراً ويستمضون ورقة الضبط وإذا رفض ذكروا فيه رفضه.

إذا كانت الجريمة من تلك التي يغلب على الظن أن اثباتها يمكن الحصول عليه من الأوراق أو الأشياء التي عند المتهم فيذهبون حالاً إلى مسكنه ليتحرروا فيه على ما يرون فيه فائدة لإظهار الحقيقة ولكن لا يجوز لهم أبداً أن يدخلوه في الليل الموقوت بالمادة (49).

ومع ذلك فإذا كان المكان اللاجئ إليه المتهم فندقاً أو حانة أو خاناً أو سكناً آخر مفتوحاً لعموم الناس فيجوز إجراء التحريات فيه حتى ليلاً إلى الساعة التي يجب أن تغلق فيها هذه الأماكن.

مادة 56 - إذا وجدوا في مسكن المتهم أوراقاً أو أشياء أخرى تثبت جرمه أو تنفيه فيضعون بها ورقة ضبط ويصادرونها. يجب عليهم أن يسدوا أو يختموا الأشياء التي صادروها وإذا كانت من نوع لا يمكن الكتابة عليه وضعوها عندئذ في إناء أو في كيس وربطاً فيه قطعة من الورق وختموها بختمهم.

إذا كانت الأشياء المصادرة كبيرة الحجم لا يستطيع نقلها في الحال فيمكنهم وقتئذ تحليف حارس ووضعها تحت حراسته.

إذا اشتبهوا بوجود أشياء أو أوراق ثبوتية في دار غير دار المتهم فيأمرهم بتطويقها منعاً لخروج الأشياء منها ويخبرون رئيس النيابة بذلك حالاً فيشير عليهم بما يجب عمله، وكذلك يفعلون فيما إذا كان بيت المتهم خارج المنطقة القائمون بوظيفتهم فيها.

ترجي التحريات بحضور المتهم إذا كان مقبوضاً عليه وبحضور وكيله، وإذا لم يكن له وكيل فتستحضر الشرطة عندئذ المختار أو شاهدين.

مادة 57 - إذا رأى ضباط الشرطة وهم قائمون بوظيفة ضابط ضابطة عدلية أن الإمارات التي تدين المتهم قوية فيمكنهم أن يوقفوه إن كان حاضراً ويصدروا به مذكرة احضار إن كان غائباً.

ينبغي أن يعينوا المتهم في هذه المذكرة بكل صحة ووضوح لكي يمكن القبض عليه ولا يقبض على سواه بالغلط وأن يذكروا فيها لزوم سوقه بعد القبض عليه على رئيس النيابة في المنطقة.

كل متهم يؤتى به على ضابط الشرطة وهو قائم بوظيفة ضابط ضابطة عدلية مساعد ينبغي استنطاقه في الحال.

مادة 58 - إذا كانت الجريمة تتطلب اخصائيين لوضعها (كالسرقات بالكسر أو الجروح الليلة وهلم جرا) وجب على ضباط الشرطة أن يستدعوا الخبراء القادرين بحكم صنتهم على تقدير طبيعتها وظروفها ويستحلفونهم أن يعملوا تقريرهم بدون ميل ويبدوا رأيهم بما يقتضيه شرفهم ووجدانهم.

مادة 59 - كلما طلب من ضباط الشرطة أن ينظروا في جريمة وقعت في داخل دار ولو كانت غير مشهودة يعملون بما تقدم ثم يبعثون بنتيجة تحقيقاتهم هذه وبالأدوات الثبوتية إلى رئيس النيابة في المنطقة.

مادة 60 - إذا أتاها رئيس النيابة وهم قائمون بهذه التحقيقات بصفتهم ضباط ضابطة عدلية فيسلمونه كل الأشياء التي جمعوها وكل المعلومات التي حصلوا عليها.

وهم من حيث الضابطة العدلية موضوعين تحت إشراف (أي نظارة) النواب العامين.

الضابطة العدلية العسكرية

مادة 61 - ضباط الشرطة وصف الضباط يعدون من ضباط الضابطة العدلية العسكرية المساعدين للنائب العام العسكري.

خدمة الشرطة المخصصة

مادة 62 - تنقسم خدمة الشرطة إلى خدمة عادية وخدمة فوق العادة. فالخدمة العادية هي التي تجري كل يوم أو في أوقات معينة بدون حاجة لطلب رسمي من قبل ضباط الضابطة العدلية والسلطات الشتي. أما الخدمة فوق العادة فهي التي لا تجري إلا بناء على طلب رسمي. مادة 63- والغاية من هذه وتلك إنما هي تأمين فعل النسابة العدلية والإدارية والعسكرية في جميع أنحاء الدولة.

الخدمة العادية المخافر - عموميات

مادة 64 - الوظائف المعتادة والعادية المتوجبة على المخافر إنا هي إجراء دوريات على الطرق الكبيرة والصغيرة وفي القرى والداكر (القصور حولها البيوت) والمشارب والمزارع والأحراج وفي جميع أنحاء منطقتهم.

مادة 65 - ينبغي لكل مخفر أن يستكشف منطقته من جميع جهاتها في الشهر مرتين على الأقل نهائاً ومرة ليلاً.

نستثنى من هذه القاعدة المناطق الكائنة في قسم البادية، ففي الأوقات الاعتيادية يكفي في هذه المناطق أن يجري الاستكشاف الدوري على الأقسام المسكونة والطرق وجوارها فقط. تقسم منطقة المخفر إلى بقاع إشراف ويقر قائد الأمن الداخلي المحافظة بناء على اقتراح مدير المنطقة أو رئيس القسم التي يجب أن تسلكها دوريات الاستكشاف في كل بقعة منها. ويحدد أيضاً قائد الأمن الداخلي المحافظة كم مرة في الشهر يجب على الدوريات أن تقطع (تجوب) هذه الدروب.

مادة 66 - يقوم رؤساء المخافر والشرطيون أثناء دورياتهم بالضابطة المانعة وذلك بظهورهم فجأة في نقاط مختلفة من منطقتهم وباستكشافهم هذه المنطقة بصورة كاملة، ويفسدون بتيقظهم حسابات الأشرار.

ويقومون في الوقت نفسه بالضابطة العدلية أيضاً وذلك بسعيهم لمعرفة ما إذا كانت وقعت جريمة في الأماكن التي يجتازونها ببذلهم الجهد لاكتشاف مرتكبيها.

الإشراف

مادة 67 - يراقب عسكريو الشرطة عن كثب مظنة السوء، والمتسولين، والمتشردين، والمشبهين من جهة سلامة الدولة.

والمحكومين المطلق سراحهم، والمحظور عليهم الإقامة في أماكن معينة وبصورة عامة جميع أصحاب السمعة السيئة والقابلية لارتكاب الشرور.

يذكر هؤلاء الأشخاص تحت عنوان (الأشخاص اللازم مراقبتهم) في دفتر المعلومات المستعمل في كل مخفر.

ومدير المنطقة أو رئيس القسم من جهته يمسك قائمة إجمالية بالموجودين منهم في منطقته. تستوثق الشرطة من أن الذين أبلغتهم وأبلغته الحكومة بعدم الإقامة لا يكتثون في الأماكن المحظرة عليهم.

مادة 68 - كل شخص من هؤلاء مقيم في المنطقة أو له رابطة فيها ينبغي لعسكريي المخفر أن يعرفوه وأن يستعلموا كل مرة في أثناء دورياتهم الاستكشافية عن ماذا يعمل وعن ماذا جرى به. ومتى غادر أحدهم المنطقة يرسل خبره إلى رئيس مخفر المنطقة التي ذهب إليها وذلك عن طريق التسلسل وبواسطة ورقة مخابرة.

مادة 69 - لكي يكون لإشرافها أعظم تأثير ممكن تعتمد الشرطة قاعدة إلى تشخيص كل غريب عن المنطقة فتفحص فحصاً دقيقاً أوراق الباعة المتجولين والكرديجية والتجار وعمال الصناعة وعمال الزراعة الآتين حديثاً أو المستخدمين مؤقتاً في الأعمال الاستثمارية وتسألهم عن سابق أحوالهم ومن أين أتوا وما هي حرفتهم وأين قضا وقتهم وتتثبت من ذلك.

على رئيس المخفر أن لا يتردد في طلب الأخبار والمعلومات اللازمة عنهم من رئيس المخفر لمنطقتهم الأصلية أو المنطقة التي أتوا منها.

مادة 70 - تشرف الشرطة خاصة على الأماكن التي يمر منها الناس أو يجتمعون فيها بكثرة (أي تلاحظها) كالأسواق الموسمية والأسبوعية والمحطات، النقاط التي تسافر منها أو تصل إليها سيارات النقل العمومية، والخانات (بما فيها خانات الطرق) والفنادق والمساقي (مواقع السقي).

مادة 71 - وتمسك الغرباء وكل من يتجول داخل سورية بدون أوراق تشهد بهويته بشرط أن تقودهم في الحال إلى رئيس الوحدة الأقرب إليها.

ولذلك فينبغي لعسكريي الشرطة من أية رتبة كانوا أن يطلبوا من هؤلاء إبراز الأوراق التي تشهد بهويته.

ومتى كان الضابط أو رئيس المخفر أو الشرطي الذي طلب منهم إبرازها له مرتدياً كسوته الشرطية واعلمهم بصفته لا يجوز لأحد منهم أيّاً كان أن يرفض إبرازها.

يجب على الشرطة أن تسلك في اجرائها هذه الخدمة سلوكاً أدبياً لطيفاً وألا يصدر منها أي فعل قد يعد أذى أو إساءة لاستعمال نفوذ الوظيفة.

وتتساهل في ذلك بعض التساهل مع البدو الذين يتجولون خارج مضاربهم ومن السهل تمييز هؤلاء عن الحضريين والاستيثاق من صحة أقوالهم.

مادة 72 - أبرز الأوراق التي تشهد بالهوية إنما هو تدبير تطميني متروك لبصيرة الشرطة وفراستها وهو أمر لا يجوز تعديله أو تأويله.

فلا يجوز للشرطة أن تدخل غرفة ساكناً فيها أحد من الناس بحجة معاينة الأوراق التي تشهد بهويته بل يجب أن تنتظره ريثما يبرحها، أو ريثما يهرب إلى قاعة انتظار المسافرين إن كان المكان خاناً أو فندقاً.

والمسافرون في مركبات خاصة لا يجوز مطالبتهم بأوراقهم التي تشهد بهويتهم إلا في الفنادق والمرائب ما لم يكن أحوال فوق العادة أو أمر مخصصة.

وفي مخافر الحدود والمخافر الكائنة على الطرق الدولية تقع وظيفة فحص أوراق هوية المسافرين على عاتق مأموري دائرة الأمن العام إن كان لهذه الدوائر مأمور هناك.

مادة 73 - ينبغي لصف الضباط والشرطيين أن يطلبوا من أصحاب أو مستأجري الخانات والفنادق دفاترهم المقيده فيها نزلائهم وهو طلب لا يمكن رفضه، فيؤشرون عليها ويؤرخونها بصورة لا يبقى معها مجال لقيده مكث فيها سابق لتاريخ التأشير.

تسمك هذه الدفاتر بدون أقل بياض وتدرج فيها أسماء كل من بات أو قضى ليلة في تلك الفنادق وصفتهم ومسكنهم المعتاد وتاريخ دخولهم وخروجهم.

وإذا رأوا سهواً أو إهمالاً في إمساك هذه الدفاتر وضعوا بذلك ورقة ضبط لترسل إلى ممثل النيابة.
مادة 74 - الإشراف على القبائل الرحل (أي ملاحظتها) والقيام بوظائف الضابطة عليها ليس من خصائص الشرطة لأنها قائمة بها دائرة مخصصة.

ومع ذلك فعندما تدخل القبائل إلى المنطقة المسكونة (المعمورة) في مواسم رحلتها يقع أفرادها تحت حكم القانون الشامل لجميع الناس وتجري محاكمتهم في المحاكم العادية.
ويجب على الشرطة وقتئذ أن تضاعف نشاطها للحيلولة دون وقوع المخاصمات بين هؤلاء البدو وأهل القرى.

مادة 75 - تلاحظ الشرطة باعة البضائع المتجولين وتقمع تهريب البضائع من الرسوم.
وتصادر البضائع المهربة وتضع ورقة ضبط بهذه المصادرات.

وتقبض على المهربين وغيرهم من المجرمين الذين هم من هذا النوع وتسوقهم إلى السلطات ذات الصلاحية مصرحة بالمكان الذي قبضت عليهم فيه وبالوسائل التي استعملتها لذلك وبالمقاومة التي اضطرت أن تغالبها.

مادة 76 - من وظائف عسكري الشرطة البحث عن مخالقات ضابطة البارود والمفرقات والعتاد والأسلحة ووضع ورقة ضبط بها ويعملون في ذلك وفقاً للقرارات المعمول بها.

استقاء الأخبار واستثمارها وإحالتها

مادة 77 - الاستخبارات أساس لكل أعمال الضابطة التي تقوم بها الشرطة، فعلى عسكري هذا السلك إذاً أن يكون همهم الدائم البحث عنها، لأجل ذلك يسعون لمعرفة جميع السكان الحضريين وأخلاقهم ونقائصهم وسوابق أحوالهم ويدبرون لأنفسهم منابع استخبارات في أنحاء منطقتهم كلها ليأتيهم منها دائماً خبر ما يجري ويهيأ فيها من الشؤون، ويكونوا على خطأ إذا حدث حادث ولم يصل إلى علمهم في الحال أو إذا دبرت فتن خفية ولم يعرفوا اكتشافها لإحباطها.

مادة 78 - الأخبار يستقيها عسكريو الشرطة من المخاتير، ورؤساء القبائل وحراس القرى الذين يحرسون بيوتها وحقولها والحرس الريفي والمأمورين على ترميم الطرق وموزعي البريد، ومعلمي المدارس ومأموري الرسوم، وبوجه عام من جميع صغار مأموري الإدارات، ويسعون للغاية نفسها في إيجاد معاونين لهم بين أصحاب الشغل الذين يستخدمون العمال ومن بين أصحاب الفنادق ويراجعون كذلك شرفاء الناس الذين يحبون أن يعاضدوا الشرطة.

ويستقون أيضاً الأخبار والمعلومات اللازمة من السجلات والأوراق الرسمية المختلفة كسجلات النفوس.
مادة 79 - الاستخبارات ينبغي قبل استثمارها أن يبحث عن صحتها وذلك كي لا تفضي إلى إشغال الشرطة على غير طائل، فمن المفيد إذاً تمحيص الأخبار فور الحصول عليها، كما أن التكتّم في هذا الصدد شرط من شرط النجاح.

إذا رأى عسكريو الشرطة في وسعهم أن يستثمروا ما حصلوا عليه من الأخبار ووجب عليهم أن يعملوا لذلك بأقصى السرعة وأن يطلبوا عند الحاجة بالهاتف نجدة لهم أو وسائل نقل سريعة. وإذا كان الخبر مما يتعلق بالأمن فيتحتم عليهم عندئذ أن يبلغوه حالاً وبدون مهل إلى السلطات ذوات الشأن.

يبلغ هذا الخبر تلك السلطات مهما كانت درجة الوحدة التي استحصلته ثم يخبر به قائد هذه الوحدة من فوقه وإذا قضت الحاجة يحيله أيضاً إلى الوحدات التي تحت إمرته، وكذلك يفعل به من فوقه. ومن المهم أن يعتاد رؤساء السلك على استثمار خبر الأمن من تلقاء أنفسهم حينما يصل إلى عليهم فلا ينتظرون إذا أمراً أو تعليمات من أحد متى كان في وسعهم أن يعملوا من هذا الصدد شيئاً بما لديهم من الوسائل.

ومن اللازم أيضاً أن تذاع عليهم الأخبار التي قد تهمهم أو تستوجب عملهم، وهذه الإذاعة تجري من قبل السلطات ذوات الصلاحية وعن طريق التسلسل أو مباشرة إن كانت مستعجلة.

البحث عن الأشرار

مادة 80 - في خلال دورياتهم يسعى عسكريو الشرطة لمعرفة أسماء من ارتكبوا أفعال جرمية ولمعرفة أشكالهم ومخابئهم ويتلقون الإفادات التي يعطيهم إياها الشهود باختيارهم ويدعونهم لإمضائها ولكن بدون إجبار ثم يتعقبون هؤلاء الأشرار للحاق بهم وعند اللزوم القبض عليهم.

مادة 81 - بعد الاستيثاق من هوية الأشخاص بواسطة معاينة أوراقهم وسؤالهم عن اسمهم أو صنعتهم أو حرفتهم ووسائل معيشتهم ومسكنهم والأماكن التي قدموا منها وأين وكيف قضا وقتهم، فيقبضون على من يرون منهم متهماً بجريمة أو يرونه شريداً ويضعون به ورقة ضبط ولكن إذا قص عليهم هذا سلوكه وأراهم وثائقه وأوراق هويته وأقنعهم بذلك أنه غير شرير فيطلقون سراحه في الحال.

مادة 82 - ويقبضون كذلك على القتلة واللصوص والمجرمين المباغتين بحالة الجرم المشهود أو المتبوعين بصياح الناس وعلى من يجدونه حاملاً سلاحاً ملوناً بدم أو عليه أمارات تدل على أنهم مرتكبو الجريمة وقد سبق تعريف الجرم المشهود في المادة /52/.

مادة 83 - ويضعون أيضاً أوراق ضبط بالكسر والخلع والثقب وبالقتل وبكل الجرائم التي تترك بعدها أثر.

مادة 84 - أوراق البحث عن الأشرار واللصوص والقتلة ومقلقي الراحة العامة والهاربين من السجون وغيرهم ممن صدرت بهم مذكرات توقيف ترسل إلى الشرطة وهذه متى قبضت عليهم تسوقهم من مخفر إلى مخفر حتى المكان المذكور في تلك الأوراق.

أوراق البحث والمذكرات ينبغي أن يرسل إلى الشرطة عدد من نسخها يساوي عدد المخافر التي ستقوم بتنفيذها هذا فضلاً عن النسخ التي يجب أن تبقى لدى الضباط وكذلك يكون في أوراق الكف عن البحث كي لا تضيع الشرطة أوقاتها على ضرر الخدمة.

أوراق البحث تصنف حسب تاريخ ورودها إلى المخفر، أما أوراق البحث عن الأشخاص المدرجين في نشرة الضابطة الجنائية الذين هم من أهل المنطقة أو الذين قد تضرطهم علاقاتهم أو حرفتهم أن يأتوا إليها فتستلزم تحرير وريقات توضع في الإضارة العمومية ويجعل لهذه الإضارة فهرس ألف بائي يمكن الباحث من العثور بسرعة على الورقة المطلوبة منها.

مادة 85 - أوراق البحث أو المذكرات العائدة للأشخاص المولودين في المنطقة والذين سكنوا فيها أو لهم فيها روابط عائلية، تستلزم دائماً إجراء أبحاث مخصصة ندرج نتيجتها بورقة ضبط.

مادة 86 - إذا شخص عسكريو الشرطة خلال خدماتهم الخارجية غريباً عن البلد أثار شبهتهم ينبغي أن يسألوا المخفر عما إذا كان وارداً اسمه في قوائم الأشخاص المبحوث عنهم.

مادة 87 - لاكتشاف الأشرار فرادى أو جماعة، ومطاردة الغزو وإقامة السدود والقيام بالأبحاث في غير حالة الجرم المشهود يعمل عسكريو الشرطة بما جاء في تعليمات البحث عن الأشرار.

مادة 88 - كل من يقبض عليه يجب سوجه حالاً إلى أقرب ضابطة عدلية وتسليم الأشياء المصادرة والأدوات الثبوتية.

التدابير اللازم اتخاذها عند حدوث حادث نكبة أو غير ذلك

مادة 89 - متى وقع حادث خطير تسرع الشرطة إلى مكانه وبعد أن تأخذ إفادات من أحدثه وإفادات الشهود، وتسعى أن تحدد أسبابه ونوعه والظروف التي وقع فيها وتضع كشفاً بموقعه وتصف في ورقة ضبطها حالة ووضع ضحاياه.

وحسب الحالة تطلب طبيباً لإجراء المعاينة القانونية وتدعو (أي الشرطة) من وقعوا ضحية الحادث أن يستحصلوا كشفاً طبياً.

وإن كان الحدث حادث قتل فتلاحظ المتهم ريثما تتلقى التعليمات اللازمة بشأنه من رئيس النيابة وقد أخبرته الشرطة بالهاتف.

مادة 90 - عن حدوث حريق يتخذ رئيس الدورية حال وصوله إليه جميع التدابير الممكنة لمكافحته وإنقاذ من هم في الخطر، فيقسم المكافحين إلى أقسام بعضها لإطفاء النار وبعضها لنقل الماء ويطلب عند الحاجة من الأهليين معاونتهم ويطلب المعدات اللازمة، ويوزع شرطييه بصورة يمكن معها المحافظة على النظام ومنع نهب الأثاث والأشياء والإشراف على نقلها إلى مكان أمين.

مادة 91 - وبعد ذلك يبحث صف الضباط والشرطيين عن أسباب الحريق هل هو ناشئ عن إهمال أو عن عدم حيطة أم بالعكس عن قصد اتيهم.

فيستجوبون لهذا الغرض أصحاب الملك المحروق وجيرانهم وكل شاهد يرون في قوله فائدة ويبحثون في مكان الحريق عن الشيء الذي تكون النار قد انبعثت منه كمشاعل القش الكبريت الورق والتنكات التي قد تكون فيها مواد قابلة للاشتعال ويسعون لمعرفة مآثاها ولمعرفة فيما إذا كان وقع قبلاً تهديد بالحريق وما إذا كان صاحب الملك المحروق له مصلحة في إحراق ملكه.

مادة 92- إذا أدانت الإفادات والتحقيقات أحد وكان موجوداً فيستحضره رئيس الدورية ويستجوبه فإذا كانت أجوبته مما يبعث على الظن أنه مجرم أمسكه لئلا يهرب وانتظر وصول ضابط الضابطة العدلية أو من ينوب عنه ومتى وصل سلمه ورقة الضبط كون ضمنها جميع المعلومات التي اطلع عليها.

مادة 93 - عسكريو الشرطة الذين ذهبوا إلى مكان الحريق لا يعودون إلى مخفرهم إلا بعد أن تنطفئ النار ويتأكدوا أن وجودهم هناك لم يعد لازماً لمحافظة الأملاك واطمئنان النفوس والقبض على المجرمين.

مادة 94 - وفي الكوارث التي خطرها عظيم وقريب الوقوع كطغيان المياه ومصاب السكك الحديدية والحريق وانهيار التراب أو الأرض أو الصخر والحدثات الطبيعية يسرعون على مكان وقوعها ويخبرون قبل ذلك قائد الأمن الداخلي ويتخذون بمعونة السلطات المحلية ما يلزم من التدابير لمكافحة تلك الآفة فيطلبون معاونة الأهالي وينظمون خدمة مكافحة والتخليص، وإذا أبى أحد من الناس تلبية طلبهم الرسمي لمعاونته نظموا بحقه ورقة ضبط.

ويعملون على تطبيب الجرحى وعلى تشخيص الموتى ويأخذون هؤلاء إلى مكان ملائم ويضعون أموال وأشياء المنكوبين في مكان آمن ويحررون بها قائمة.

وبعد أن يكونوا قد اتخذوا جميع التدابير المفيدة لإيقاف الآفة يجتهدون لمعرفة أسبابها فإن تبين لهم أنها صنع يد أثيمة أذاعوا المعلومات الأولية ليجري البحث عن مرتكبي هذه الأفعال.

مادة 95 - تضع الشرطة ورقة ضبط باكتشاف كل جثة يعثر عليها في الطرق أو في البرية أو تسحب من الماء وتخبر بها المختار وإذا كان ثمة ما يبعث على الظن أن في الأمر جناية أُخبرت في الحال النيابة أو قائد الأمن الداخلي وهؤلاء يحتم عليهم أن يذهبوا بالذات إلى مكان الجثة حالما يتصل بهم الخبير.

مادة 96 - تشير الشرطة في ورقة الضبط هذه باعتناء إلى حالة ووضعية الجثة اللتين كانت عليهما حين وصولها وإلى الألبسة التي كانت عليها وإلى حالة ووضعية الأسلحة الملونة بالدم أو غيرها من الآلات التي تظن أنها استعملت في ارتكاب الجناية وإلى الأشياء والأوراق التي وجدت بجانب الجثة أو في مكان قريب وتمنع أيّاً كان من مسكها ريثما تصل العدلية أو يصل قائد الوحدة.

وتسّمك من تشتبه بهم وتحول دون هروبهم لأجل تسليمهم فيما بعد إلى السلطة ذات الشأن.

مادة 97 - ريثما يصل ضابط العدلية أو من ينوب عنه يجب على صف الضباط والشرطيين أن يجمعوا الإفادات المعطاة إليهم من الأقرباء والأصدقاء والجيران أو غيرهم ممن لديهم براهين أو معلومات أو أمارات على فاعلي الجناية أو شركائهم فيها ليتمكن البحث عنهم.

حفظ النظام

مادة 98 - تفرق الشرطة كل تجمع للممانعة في تنفيذ قانون أو عملية أو إعلام حكم، وتقمع كل تمرد من الأهليين ضد سلامة الناس أو ضد السلطات أو ضد التجارة أو حرية العمل والصناعة وتشئت كل تجمع مسلح أو غير مسلح يرمي إلى تخليص مسجونين أو محكومين أو إلى الاستيلاء على أملاك الدولة وإلى نهب وتريب أملاك الناس.

يعد التجمع مسلحاً:

1. إذا كان عدة أشخاص من عاقيه حاملين سلاحاً ظاهراً أو مخبوءاً.
 2. أو كان واحد منهم فقط حاملاً سلاحاً ظاهراً ولم يطرده المجتمعون من بينهم.
- مادة 99 - خدمات النظام تجري بوجه عام بواسطة دوريات ونقاط وعند اللزوم إقامة سدود أيضاً، وقد تقضي الحاجة بإقامة قوة احتياطية فضلاً عن ذلك.
- فالدوريات تستخدم بوظيفة الضابطة وملاحظة الجادات والأزقة وفي الحيلولة دن عق التجمعات أو تفريق المعقود منها.
- والنقاط وظيفتها بوجه عام حراسة الأشخاص والأملاك المهددة.
- أما السدود فالقصد منها منع الناس من الوصول إلى ساحة أو بيت أو بناء آخر مهدد ومنعهم من التجمع وتسهيل القبض على المشاغبين.
- وأما الاحتياط فيستعمل فيما توحى إليه الوقائع، فينبغي اتخاذ كل تدبير لازم استعداداً لمداخلته المحتملة، كتقرير موضعه وتأليفه وصورة حركته.
- مادة 100 - لا يجوز لعسكريي الشرطة أن يستعملوا سلاحهم في غياب السلطة العدلية أو الإدارية إلا في الحالات التالية:

1. إذا مانعهم فاعل الجرم المشهود أو المتهم في القبض عليه وهو شاهراً سلاحه بيده.
 2. إذا كانوا في حالة المدافعة المشروعة عن النفس وكانت حياتهم في خطر ولم يكن في استطاعتهم صد الهجمات الواقعة عليهم بواسطة أخرى غير السلاح.
 3. إذا هرب الجاني الخطر ولم يمكن القبض عليه إلا بالرصاص.
 4. أثناء تعقيب عصاة من الأشرار إذا ظهر من مذبئها شخص مشبوه ودعاه الشرطيون للاستسلام فرفض.
 5. إذا لم يكن في إمكانهم الدفاع بغير السلاح عن أرض هم محتلوها أو نقاط أو أشخاص موكل إليهم محافظتها أو إذا كانت المقاومة لدرجة لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال السلاح.
 6. إذا كانوا قائمين بالخفارة على سجن ورأوا سجيناً اجتاز حائطاً من الحيطان الخارجية بقصد الهرب ولكن يجب عليهم أولاً أن يندروه مرتين أن يقف.
- لا يجوز استعمال السلاح إلا في ظروف عصيبة ودائماً بتحفظ يتفق مع المصلحة العامة فيستعمل الشرطيون أولاً سلاحهم الأبيض لا يطلقون الرصاص إلا عند الضرورة المطلقة وعندما يكونون في قطعة فقط وبناء على أمر من رؤسائهم الحاضرين هناك.

وهؤلاء إذا لم تسلبهم بغتة الهجوم إمكان الإنذار يندرون المهاجمين مراراً بصوت عال أنهم سيأمرمون باستعمال السلاح، ثم قبل أن يأمرؤا باستعماله يتريثون مدة تتفق في مداها مع واجب صيانة قطعهم من الخطر أو مع واجب المحافظة على النقاط الموكولة إلى شرفهم العسكري.

مادة 101 - إذا تطور التمرد لدرجة لا تعود الشرطة منها قادرة على التغلب عليه بعد أن تكون تدخلت فيه تدخلاً صارماً تتراجع عندئذ بانتظام ملاحظة ما يجري وراءها من الأمور رثم بعد أن تتخذ من التدابير ما تجعل نفسه في مأمن من الخطر تخبر السلطة العدلية ورؤساءها في السلك للحصول على نجدات من المخافر المجاورة أو من الوحدات الاحتياطية وبحسب الحال من الجيش.

وكذلك تفعل دوريات الشرطة إذا اعترضتها أثناء قيامها بوظائفها العادية عداء شديد من أهل قرية بكاملها أو من أفراد قبيلة بكاملها.

إذا رأى رئيس المخفر أنه من الصعب عليه تنفيذ مهمته حتى بإراقة الدماء أرجأ تنفيذها، ولكن من واجب الشرطة أن تعود إليها بأقرب وقت ممكن حتى تظل الكلمة العليا في نهاية الأمر للنظام.

مادة 102 - لا يجوز لدوريات الشرطة بحال من الأحوال أن تترك المكان أو تعود إلى مركزها قبل إعادة الأمن إلى نصابه تماماً، وعليها أن تتذكر أن القوة يجب دائماً أن تظل للقانون وأن تسعى بسكونها وتراصها وإطاعتها الكاملة لأوامر رؤسائها لإيقاف الهجمات الواقعة عليها وإذا قضت الحاجة تصدها بقوة السلاح، وريثما تصلها النجدات تحصن موضعها، ولا يجوز بظرف من الظروف أن تدعن لمن يدعوا للاستسلام وتترك رفقاءها بين أيدي الجمهور.

الواجب يوجب عليها فضلاً عن ذلك أن تقاوم حتى آخر حد من قوتها، فالمتانة في السلوك والإقدام على التضحية يكفيانها بوجه عام للتغلب على الخصم ولحملة للكف عن نواياه.

ورقة الضبط التي تضعها في هذا الصدد ينبغي أن تضمنها تفاصيل الأفعال التي تقدمت ورافقت وأعييت تجمع المشاغبيين وإذا أمكن أسماء زعماء الفتنة والمحرزين عليها.

أما الأسرى الذين يقعون في يدها فيجب ألا تتخلى عنهم مهما كلفها الاحتفاظ بهم غالياً، أن تسوقهم في الحال إلى رئيس النيابة تحت محافظة قوة وافية.

مادة 103 - تقبض الشرطة على من يضر بالطمأنينة العامة بإقلاق الناس وهم قائمون بشعائيرهم الدينية أو من يضرب الناس، وتمسك المعتوهين الذين يؤذون الناس والمعتوهين الخطرين والمسلحين والهاربين من المارستان، ولكن حالما يزال خطرهم أو تقبض عليهم تسلمهم إلى السلطة المدنية.

مادة 104 - كل من يحقر عسكري الشرطة أثناء قيامهم بوظيفتهم يقبض عليه حالاً ويساق إلى السلطة العدلية ليحاكم ويعاقب بما نص عليه القانون.

القبض - خفارة غرف النظارة والسجون

مادة 105 - ينبغي لعسكريي الشرطة عندما يعمدون إلى القبض على المجرمين أن يتخذوا جميع الاحتياطات المفيدة للحيلولة دون هربهم أو تعديهم عليهم فيقصدونهم واحداً واحداً ويلاحظون حركاتهم وأوضاعهم.

فإذا رأوا من أحدهم مقاومة بذلوا جهدهم للتغلب عليه بسرعة مع الاجتناب من استعمال كل قوة لا تفيد.

وإذا كان حاملاً سلاحاً ظاهراً دعوه بقولهم (ارفع ايديك) كذلك يفعلون فيما إذا لاح لهم أنه يحاول ادخال يده إلى جيبه وهم في الحالات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 100/ من هذا النظام مأذونون باستعمال سلاحهم.

أما القبض على المعتوهين الخطرين فيجعلونه مع شيء من المداراة، وكثيراً ما يمكن إمساك هؤلاء بطريقة المباغتة.

المادة 106 - متى قبض عسكريو الشرطة على متهم يفتشون ثيابه بدقة، وإذا كان المقبوض عليه امرأة فتفتشها امرأة وإذا كان معها ولد عمره أقل من 4/ سنوات فيتركونه لها.

وما يجدونه على المتهم من أوراق وأشياء يدرجونه صحيحاً وكاملاً في ورقة ضبط القبض ويستمضونها منه وبقدر الإمكان من اثنين من أقرب الناس إلى المكان الذي قبضوا عليه فيه.

إذا قال أحد من هؤلاء الثلاثة أنه لا يعرف أو لا يريد أن يمضيها أو يختتمها ذكروا ذلك فيها، وبعد ذلك يسوق صف الضابط والشرطيون ذلك المتهم إلى الجهة القضائية المختصة ويسلمونها أوراقه وأشياءه.

وضابط الضابطة العدلية يشير إليهم عند اللزوم إلى أي سلطة يجب أن يساق المتهم.

المادة 107 - خفارة المسجونين أثناء مكثهم في غرفة النظارة يرتبها رئيس المخفر.

إذا لم يكن في المخفر غرفة نظارة يوضع المسجونون عندئذ في محل تكون ملاحظتهم فيه أسهل منها من غيره إلا المهجع فإن هذا لا يجوز إدخالهم إليه في حال من الأحوال.

الخفارة يقوم بها في النهار الحارس وفي الليل خفير مسلح.

ومع ذلك فالمخافر التي فيها غرف نظارة محكمة إحكاماً لا يدع للسجين مجالاً للهرب يمكن أن تعهد الخفارة فيها إلى الحاجب فيتحتّم عليه أن يكثر من التردد إليها للاطمئنان.

طريقة الخفارة على المسجونين في كل مخفر يعد أمر تعيينها إلى رئيس الوحدة.

مادة 108 - تقوم الشرطة بخدمات الضابطة والخفارة على سجون الدولة من خارجها وداخلها، والنقاط التي تقام بها المخافر والخفراء يعينها قائد الأمن الداخلي بناء على اقتراح مدير إدارة السجون.

مادة 109 - تصد الشرطة كل هروب أو محاولة هروب تبدو من المسجونين أنفسهم وكل محاولة قد تبدو ضد السجن أو لتخليص المساجين كهجوم أو تسلق أو تحريض وهلم جرا..

وتستعمل لإحباطها كل ما لديها من الوسائل ومن ذلك استخدام السلاح الناري بعد الإنذارات النظامية.

- مادة 110 - إذا دعيّت الشرطة إلى السجن لإعادة النظام إلى نصابه فيخول لها أن تستعمل سلاحها الناري بعد الإنذارات النظامية، وهذه الإنذارات يعيظها قائد السجن.
- مادة 111 - تشرف الشرطة على دخول وخروج المساجين وغيرهم ممن يجوز لهم الدخول إلى السجن بأي صفة كانت.
- وتشرف بوجه عام على كل نوع من أنواع الاتصال بين خارج السجن وداخله وتمنع الاتجار بكل شيء ولا سيما بالأسلحة والمخدرات وغيرها.
- مادة 112- وبناء على طلب رسمي تحريري من السلطات العدلية ذات الصلاحية تقوم بسوق السجناء من السجن إلى المحاكم ثم تعيدهم إليه بأسرع وقت.
- وتقوم أيضاً بحراسة المسجونين المخرجين من سجنهم لتشغيلهم في خارجه بشرط ألا يكون عددهم أكثر من ثلاثة.

نقل المسجونين (أي سوقهم) ومسؤولية الشرطة فيه

مادة 113 - سوق لمسجونين إلى المكان المقصود إما تَوْأً بأسرع الطرق وإما من خفر إلى مخفر بواسطة التلاقي المتعاقب بين المخافر المتجاورة.

ففي الحالة الأولى يسمى السوق سوقاً فوق العادة.

مادة 114 - نقاط التلاقي تجعل دائماً بقدر الإمكان على بعد متساو من المخفرين اللذين سيذهبان إليها وفي أماكن يستطيع عسكريو الشرطة المكلفون بهذه الخدمة أن يجدوا فيها لهم وللأشخاص المعهود إليهم حراستها مأوى مؤقتاً يأوون إليه ريثما يتم تسليم هؤلاء الأشخاص هم وأشياءهم.

نقاط التلاقي هذه يعينها قادة الأمن الداخلي فيتجنب في انتقائها الأماكن المنخفضة بين المرتفعات أو الأماكن التي فيها أشجار و غيرها مما يحجب المرأى والأبنية المفتوحة لعموم الناس وكل مكان يسهل فيه الهرب ومحاولة تخليص المسجونين.

وتنقيصاً لعدد الخدمات الإضافية يجوز نقل المسجونين في خلال دوريات التلاقي.

المادة 115 - السوق فوق العادة لا يكون إلا بموجب أمر وزاري أو طلب رسمي صادر عن القضاة أو أمر من السلطات العسكرية أو طلب خصوصي من أب السجين أو أمه أو وصيه إذا وعدوا بدفع نفقة سفره هو ومخافطيه.

وكذلك المتهمون الذين يريدون دفع نفقات ركوبهم ذهاباً وإياباً فإنهم ينقلون تَوْأً إلى المكان المطلوب إيصالهم إليه على أن يخضعوا للتدابير الاحتياطية التي يأمر باتخاذها القاضي الذي اذن بنقلهم على هذه الصورة.

مادة 116 - أمر سوق المسجونين يحرره الضابط أو صف الضابط المتولي أرفع درجة في نقطة السوق وهو الذي يعين عدد الشرطيين المحافظين ويعين قاداتهم.

لا يجوز في حال من الأحوال أن يكون عدد المحافظين أقل من رجلين.

إذا كان السجناء خليطاً من الجنسين فتنقل النساء وحدهن، ويجب انتقاء المحافظين على النساء من أجود الشرطيين بالثقة.

مادة 117 - ينبغي لصف الضباط والشرطيين أن يتخذوا جميع التدابير الاحتياطية للحيلولة دن هرب المسجونين الموكول إليهم محافظتهم، ولكن محظور عليهم أن يستعملوا في ذلك كل قسوة لا فائدة منها، فإن القانون ينهى كل الناس وخاصة أمناء القوة المسلحة عن معاملة الموقوفين بالسوء والأذى وعن اهانتهم حتى، وعن استعمال الشدة معهم إلا إذا كان ثمة مقاومة أو عصيان، فعندئذ فقط يجوز لهم أن يدفعوا بالقوة ما لحق بهم من الضرب أثناء قيامهم بوظيفتهم.

مادة 118 - ومع ذلك وكون الشرطيين تقع عليهم مسؤولية هروب السجين من المهم ألا تؤخذ عنهم.

فمن اللازم أن تترك لهم بعض الحرية في استعمال الوسائط وقد تكون هذه الوسائط بحسب الظروف ضرورية لمنع هرب المسجونين، فينبغي بشكل عام أن يكتفوا بأدوات التصفية النظامية في هذا الصدد.

من المحظور استعمال السلاسل الغليظة والجامعات ذوات اللولب وغيرها من الآلات التي قد تجرح المساجين وتحدث عوارض خطيرة.

مادة 119 - في أمس يوم الحركة (العشية السابقة ليوم الحركة) ينظر صف الضباط والشرطيون ما إذا كان المتهمون أو المحكومون المطلوب نقلهم قادرون على السفر فإذا تبين أن فيهم مريضاً فيؤجل نقلهم.

قبل إخراجهم من السجين يستوثقون من هويتهم ومن أنهم لا يحملون أدوات قاطعة أو آلات غيرها قد تسهل عليهم سبيل الهرب، ويطلبون منهم أن يسلموهم أمانة ما معهم من المال أو الأشياء ذات القيمة وتذكر هذه الأمانة في أوراق الانتقال وتعاد إليهم من قبل الشرطة عند وصولهم إلى المكان المقصود.

كل هذه الأعمال تجري من قبل رئيس المخفر أو تحت إشرافه.

مادة 120 - يجب على الشرطة أن تستعمل كل واسطة لديها لمنع الأشخاص المسوقين تحت محافظتها من طلب أو أخذ صدقة، فرئيس المحافظين مسؤول شخصياً عما قد يقع من المخلفات لهذا الأمر.

لا يجوز إعطاء ألبسة أو طعام إلى المساجين من قبل أهلهم إلا بحضور رئيس محافظيهم فيفحص هذا تلك المواد باعتناء أما الأموال والأشياء ذات القيمة فتضم إلى الأمانة المستلمة حين الحركة وتذكر في أوراق الانتقال.

وأما الأوراق التي فيها مخابرة فتصادر لتضم إلى ورقة الضبط التي ستوضع عند الوصول إلى المكان المقصود.

مادة 121 - ينبغي لصف الضباط والشرطيين المستخدمين في نقل المسجونين أن لا يدعوا العربات والقوافل بأنواعها تمر من بينهم وأن يجتنبوا الأحياء الكثير سكانها والأسواق المزدحمة وأن يتحولوا عند اللزوم عن الطريق المرسوم لها ليأخذوا طريقاً آخر أقل سلوكاً، وإذا عادوا بدون مسجونين عادوا عن طريق غير الذي سلكوه في ذهابهم ليستكشفوا بذلك جزءاً من الأراضي أوسع.

مادة 122 - في خلال الطريق يجب على الشرطيين ألا تفوهم حركة واحدة من المسجونين وأن يلاحظوا إذا كانوا يحاولون الهرب احتياطاً ويرقبوهم عن كثب لا سيما في الممرات التي يسهل فيها الهرب كالأحراج والمسائل والخنادق والأنهار والطرق المنخفضة بين المرتفعات والجبال أو غير ذلك من الأماكن الوعرة التي يعسر فيها التعقيب، وعندما يكون ازدحام على الطريق الذي سيقطعون، وعليهم أن يضاعفوا انتباههم بصورة مخصوصة عندما ينفرد المسجون لأجل قضاء حاجة طبيعية.

مادة 123 - إذا ظهر من المسجونين عصيان أو محاولة هرب شديدة أمرهم قائد الدورية باسم القانون أن يستكنوا قائلاً لهم أنهم إذا لم يطيعوا يجبرهم إلى ذلك بقوة السلاح، والسلاح يكون دائماً

محشواً وملقماً ومزجاً فإذا لم يذعنوا لهذا الأمر وثابروا على المقاومة يستعمل عليهم السلاح على من هرب وعصي منهم وذلك وفقاً للمادة /100/ من هذا النظام.

مادة 124- أما بقية المساجين فلا يؤخر سوقه إلا إذا كان ثمة قرار بعكس ذلك صادر من السلطة المدنية أو العدلية على اثر هذه الحادثة.

مادة 125 - إذا هرب في الطريق أحد المسجونين المسوقين يواصل المحافظون دائماً سوق الباقيين إلى المكان المقصود مع أوراقهم ويتبع رئيسهم بقدر الإمكان اثر الهارب حالاً ويطلب رسمياً من مأموري الحكومة والأهالي أن يعاونوه في البحث عنه والقبض عليه ويعطي أشكاله إلى كل مكان ولا يتوقف عن تعقبه إلا عندما يتيقن أنه أصبح بدون نتيجة، ثم يهتف بالذات إلى قائد الأمن الداخلي ويخبر بدون تأخر النيابة، أما رئيس الوحدة فيأمر بدوره بإجراء ما يراه مناسباً من الأبحاث والتعقبات لإدراك الهارب، ويظهر في التحقيق ما إذا كان الهرب مبعثه تواطؤ أو إهمال فقط من قبل المحافظين.

وأما ورقة الضبط التي توضع بحادثة الهرب فترسل بأقرب وقت إلى رئيس الوحدة مع أوراق الهارب وهذا يحيل الكل إلى النيابة.

إذا وقع الهروب في منطقة غير المنطقة التابع لها المحافظون يرسل عندئذ رئيس هؤلاء إلى رئيس تلك الوحدة وهذا يتخذ جميع التدابير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 126 - إذا هرب السجين مبعثه الإهمال فيجازى الشرطيون المكلفون بنقله جزاء متناسباً مع نوع الجريمة المتهم أو المحكوم بها الهارب، فمن الضروري إذا أن تحرر أوراق ضبط الهرب بكل صحة وأن تذكر فيها جميع التفاصيل توضيحاً للمسؤولية الناجمة عن ذلك.

مادة 127 - على رئيس المخفر التابع له محافظو السجناء أن يذكر في دفتر الخدمة حادثات الهرب التي حدثت وأسماء الشرطيين الذين كانوا عند الهرب مكلفين بسوقهم.

مادة 128 - كل صف ضابط أو شرطي تبين أنه اقترض أو أخذ بأي صفة كانت أموال أو أشياء من المتهمين أو المحكومين الموكول إليهم نقلهم ينحى من السلك عدا الجزاء الذي يمكن أن يفرض عليه.

مادة 129 - إذا كان السجين المطلوب نقله أجنبياً صادرة بحقه مذكرة عدلية نظامية وكانت سفرته طويلة ولم يرد أو لم يستطيع دفع أجرة السفر عنه وعن محافظيه بالسيارة أو بالسكة الحديدية فينبغي عندئذ مراجعة قائد الأمن الداخلي بشأنه، وهذا يخبر بالقضية السلطة ذات الشأن لتفعل ما يلزم لتأمين نقله على حساب بلاده الأصلية إن كانت هي التي طلبت تسليمه إليها وإلا فعلى حساب الدولة.

مادة 130 - عند حركة المسجونين يسلم رئيس الوحدة إلى رئيس محافظيهم أوامر سوقهم، هذه الأوامر يجب أن تكون فردية (لكل سجين أمر سوق على حدة) كأوراق ضبط القبض وأن تدرج في ذيل كل أمر أشكال السجين وإذا عد هذا خطراً (أي مهماً) فيذكر ذلك بالحبر الأحمر على حاشية أمر السوق.

مادة 131 - إذا نقل المتهمون أو المحكومون بموجب أمر من السلطة العسكرية أو مذكرة عدلية أو طلب رسمي صادر عن السلطة الإدارية فتتسخ على ظهر أمر السوق صورة عن هذا الأمر أو المذكرة أو الطلب الرسمي ويصدقها رئيس الوحدة وتكتب على حاشية قائمة الأوراق التي تصحب السجين أو المحكوم ثم تسلم هذه الأوراق إلى قائد المحافظين فيمضي هذا على دفتر التلافي وصولاً بها هذا نصه: (استلمت الأمر والأوراق المذكورة هنا).

مادة 132 - إذا نقل المسجون من مخفر إلى مخفر يطلب قائد محافظيهم في نقطة التسليم من قائد المحافظين الجدد أن يدقق هوياتهم ويسلمه الأوراق المدرجة في أمر السوق ثم يأخذ منه وصولاً بالكل على أمر السوق وعلى دفتر التلاقي.

وإذا قضى عدد المسجونين أو قضت ظروف خاصة بلزوم قوة إضافية فيطلب قائد المحافظين الذي سيواصل سوقهم اللزوم له من بين الشرطين الحاضرين لتأمين محافظة أو سلامة أولئك المسجونين الجدد.

الخدمة فوق العادة للمخافر

مادة 133 - الشرطة ملزمة بتقديم المؤازرة التي تطلب منها قانوناً، ولا يسوغ للجهة طالبة المؤازرة أن تطلب رأساً المؤازرة من الشرطة إلا في الأحوال المستعجلة، أما في الأحوال العادية فيتم ذلك من خلال طلب رسمي عن طريق قائد الأمن الداخلي.

الشرطيون المؤازرون لا يجوز أن يستخدموا خارج منطقتهم.

في أوراق الضبط

مادة 134- تضع الشرطة ورقة ضبط بكل جريمة تكتشفها مهما كان نوعها وبكل جريمة تخبر بها وبجميع الحوادث المهمة التي تشهدها أو التي تترك وراءها أثراً وتستلزم ذهابها إلى مكانها للتحقيق فيها وبجميع الإفادات التي قد يدلي بها إليها الموظفون أو الأهليون الذين لديهم أمارات على الجرائم المرتكبة ثم بكل قبض تلقية على الناس في وظيفتها.

مادة 135 - كلما قامت الشرطة بعمل من الأعمال بناء على طلب رسمي وجب أن تضع به ورقة ضبط حتى ولو لم تنجح فيه وذلك للدلالة على حركتها وعلى أبحاثها.

وكذلك تفعل ولا سيما في خارج الخدمة المعتادة إذا كلفت خصيصاً بإبلاغ أحد الناس قرار اتخذته السلطة الإدارية أو السلطة العسكرية، فتترك عندئذ صورة عن القرار إلى المبلغ إليه وتضع ورقة ضبط بإتمامها هذه المعاملة.

مادة 136- ورقة الضبط إنما هي صك يشهد فيه كل موظف أو مأمور قوة عامة محلف بما جرى أو قيل بحضوره وبما رآه أو سمعه.

يجب أن تكتب أوراق الضبط بوضوح وصراحة وأن تتسم بالصدق والصحة وتوضع بقصد تنوير العدلية فقط بكل حياد وبدون محاولة للتأثير عليها بوجه من الوجوه، فعلى الشرطي أن يتذكر دائماً أنه لا هو متهم (بكسر الهاء) ولا مدافع وأنه لذلك ملزم بذكر كل ما قد يدين المتهم أو يبرأه على السواء.

مادة 137 - يجب أن توضع أوراق الضبط بأسرع ما يمكن وأن يكتبها واحد فقط ويمضيها جميع من اشتركوا في الموضوع، كل الضبوط يجب أن يقوم بها قاعدة شرطيان اثنان فإن ذلك مما يدعم أوراق الضبط ويجعل من شهادتي موقعيها حجة للعدلية تقابل بها إنكار المجرمين ومع ذلك فيمكن لشرطي واحد أن يضع ورقة الضبط وحده وتكون ورقة تضبط معتبرة دائماً.

مادة 138 - أوراق ضبط الشرطة تعد ثقة في العدلية إلى أن يثبت عكسها ولا يجوز إبطالها بحجة وجود عيب شكلي فيها.

مادة 129 - وإن كان لا يوجد لتحرير أوراق الضبط شكل معين ثابت إلا أنه يحسن بالشرطي أن يقترب في تحريرها بقدر الإمكان من القواعد المتبعة في وضع التحقيقات العدلية.

فينبغي أن تتضمن:

1. السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة التي وضعت فيها وقبل الظهر أم بعده
2. اسم الضابط أو صف الضابط أو الجنود الذين وضعوها وصفتهم ومركزهم وبأي خدمة كانوا عندما ضبطوا موضعها.
3. نوع الجريمة وكيفية ومكان وساعة ارتكابها وواكتشافها.
4. اسم وحرفة وصناعة وعدد ومسكن الأشخاص المتهمون أنهم ارتكبوا الجريمة أو اشتركوا في ارتكابها.
5. نوع الأضرار.
6. البراهين والأمارات التي تدين المتهم.
7. الأسئلة التي التبت عليهم وأجوبتهم أو رفضهم الإجابة عليها.
8. اسم ومسكن الشهود إذا استمع واضعوها شهوداً (تذكر الأسئلة التي أُلقيت عليهم وأجوبتهم عليها).
9. تحريك الدور التي قد تكون جرت قانونياً.
10. مصادرة الأشياء التي استعملت في الجريمة أو وضعها تحت الختم.
11. الأبحاث التي جرت بدون نتيجة لاكتشاف فاعلي الجريمة والقبض عليهم - والمخابرات الهاتفية التي جرت في هذا السبيل.
12. اسم ومسكن الأشخاص الذين حضروا تنظيم ورقة الضبط الذين أمضوها أو طلب منهم إمضائها فرفضوا.
13. امضاء المتهم تحت جوابه إذا عرف واراد أن يمضي أو رفضه إذا طلب منه إمضائه، ثم امضاء واضعها.
14. أشكال المتهم.

توضع ورقة الضبط على عدة نسخ، نسخة لكل سلطة لها علاقة ونسخة للحفظ بين القيود (أي المصنف).

ترسل هذه النسخة الأخيرة إلى رئيس الوحدة فينظر إلى ما قد يكون في إنشائها من نقيصة أو سهو ثم يحيلها إلى قائد الأمن الداخلي وهذا يطالعها وإن كان له عليها ملاحظة يدرجها فيها ثم يعيدها فتحفظ في المخفر.

مادة 140 - صف الضباط والشرطيون الذين تطلب رسمياً مؤازرتهم لموظفي ومأموري السلطة الإدارية يمكنهم أن يمسوا أوراق الضبط التي يضعها هؤلاء الموظفون أو المأمورون، بعد أن يطلعوا عليها ولكنهم لا يضعون أوراق ضبط بهذه الأعمال وإنما يكتبون بذكرها في ورقة الخدمة.

في دفتر الإفادات

مادة 141 - يحمل كل صف ضابط أو شرطي في الخدمة الخارجية دفترًا يكتب فيه إفادات الشهود المتهمين المبحوث عنها في المواد (80 و81 و89) من هذا النظام، ويسجل فيه أيضاً استخباراته ومشاهداته في حينها.

مادة 142 - الإفادات التي يتلقاها عسكريو الشرطة يكتبونها استملاء بدون أن يبدلوا تعابيرها وعلى كل حال لا يجوز تبديل شيء من متن الإفادة الذي يمضيه صاحبها. إذا لم يكن هذا الأخير واضحاً في إفادته فيمليها عندئذ أحد الشرطيين على زميله ثم يطلب منه تلاوتها على صاحبه، ويسأل هذا هل النقل صحيح أم فيه شيء يجب تعديله. كل إفادة يجب أن يعقبها إمضاء صاحبها وإمضاء الشرطيين وأن تكون لشخص واحد لا مشتركة فبقدر ما يكون عدد المسموعين يكون عدد الإفادات.

في التقارير والعروض

مادة 143 - لئلا يتعرقل فعل السلطة الإدارية أو لعدلية ينبغي ألا ترسل الشرطة أوراق ضبطها وتقاريرها أو توجه معلوماتها إلا للسلطات التي لها علاقة مباشرة:

1. إلى السلطة العدلية في الحوادث التي تتطلب إجراء تعقيبات عدلية.
2. إلى السلطة الإدارية في الحوادث التي لها مساس بالسكينة والأمن العام.
3. إلى السلطة العسكرية في كل الحوادث المحددة بالمادة (145) وبكل ما يخص العسكريين.
4. إذا كانت الحادثة تخص سلطات عدة فينبغي أن تخبرهن كلهن بآن واحد.

مادة 144 - يقدم صف ضباط الشرطة وجنودها ما يجب عليهم تقديمه من الأخبار إلى السلطات الشتى بورقة ضبط.

ويكلف الضباط والشرطيون بتقديم تقارير إلى شتى السلطات العدلية والعسكرية بجميع الحوادث المنصوص عليها في الأنظمة.

يجب ألا تتضمن التقارير إلا قضية واحدة، أو على الأقل قضايا مرتبطة بعضها ببعض ومتماثلة إن لم تكن واحدة من نوع واحد.

مادة 145 - الحوادث التي تستوجب إرسال تقارير مخصصة يمكن تصنيفها كما يلي:

1. الحوادث التي تكون نكبة حقيقية وتستلزم تدابير سريعة وفاصلة سواء لإغاثة الناس أو لحمايتهم وحماية أماكنهم وأموالهم (من طغيان مياه، وانهيار ثلوج، وسقوط بناء، وحادثة سكة حديدية، وغرق، وانفجار، وحريق... الخ).
2. الحوادث التي لها شأن خطير من حيث السكينة العامة أو أمن الدولة وتستلزم تدابير مخصصة لحفظ السكينة (حوادث الحدود الخطيرة، التحريض على العصيان، اكتشاف مستودعات أسلحة أو عتاد أو مصانع خفية لصنع المفرقعات، والاعتصامات... الخ).
3. الجرائم التي بسبب تكاثرها أو كثرة وقوعها أو شخصية ضحاياها أحدثت هياجاً في صدور سكان المنطقة أو التي تستلزم تدابير مخصصة (كالتعرض بسوء للموظفين، وسرقة صناديق الأموال العامة، والتعرض بسوء لسكك الحديد... الخ).
4. الأفعال أو الدسائس التي تمس الدفاع الوطني بسوء كالتجسس والهجوم على المخافر أو النقاط العسكرية وتحريض العسكريين على شق عصا الطاعة أو على الفرار.

مادة 146 - الحوادث المذكورة في المادة (145) يرل بها ضباط الشرطة تقارير مخصصة على الوجه التالي:

رئيس الوحدة يرسل تقريره توأ إلى كل من:

1. قائد الأمن الداخلي (أربع نسخ).
2. السلطة العسكرية المحلية.

وقائد الأمن الداخلي بعد أن يتم عند اللزوم تلك التقارير بمعلومات التقطها من مكان الحادث بذهابه إليه أو استفهاماً بالهاتف يحيل منها أو يضع هو تقريراً من عنده ويرسل منه:

1. نسخة إلى وزير الداخلية.
2. نسخة إلى مدير المنطقة.
3. نسخة إلى النيابة.

ينبغي أن تأخذ السلطات ذات الشأن علماً بالحدث فوق العادة بأسرع وقت وكذلك يجب على رئيس الوحدة ألا يتردد في إرسال خبرها هاتفياً لا سيما في بادئ الأمر بدل من إرسالها في البريد العادي. وفي هذه الحالة تمنح الشرطة حق الأولوية في استعمال الهاتف.

لا تتضمن التقارير أو الرسائل الهاتفية الأولى قاعدة إلا خلاصة عن الحوادث وعن التدابير المتخذة اللازمة كلما دعت الحاجة لذلك، ثم تتبعها تقارير متممة بقدر ما تتطلبه الظروف، وهذه التقارير المتممة مع أنها تتضمن التفاصيل أكثر يجب أن تكون موجزة ولكن صريحة ليتمكن قارئها من تصور الحادثة وتقدير عواقبها الممكنة بوضوح.

جميع الحوادث فوق العادة توجب قاعدة على رئيس الوحدة أن يذهب إلى مكانها وإذا كانت خطيرة جداً كأن تمس بالسكينة والأمن العام فيتوجب على قائد الأمن الداخلي أن يذهب إلى مكانها.

واجبات الشرطة العمومية وحقوقها في تنفيذ الخدمة

مادة 147 - الشرطة من أخص واجباتها السهر على أمن الفرد فهي ملزمة بإسعاف كل من يطلب معونتها في آن الخطر، وكل عسكري من الشرطة يكون في استطاعته أداء هذا الواجب ولا يؤديه يعد مخالف لواجب وظيفته.

فمخالفة الواجب هي ألا يقوم العسكري بواجبات وظيفته إما عن عناد أو عن عتالة أو عن سوء نية منه.

كل عسكري يتبين أنه ارتشى تجري ملاحقته أمام المحكمة وينحى من الوظيفة، ومن جهة أخرى فمن المحذور على عسكري الشرطة بتاتا أن يبيتوا عند الأهليين وأن يطلبوا منهم بالمجان علفاً لخيولهم أو وقوداً لسياراتهم وإلا عوقبوا عقوبات شديدة.

المادة 148 - كل فعل من الشرطة يعكر على الأهليين حريتهم الشخصية يعد إساءة استعمال نفوذ الوظيفة، فمن يرتكب هذا الجرم من الضباط وصف الضباط والشرطيين يعاقب عقاباً انضباطياً ما عدا التعقيبات العدلية التي قد تجري عليه.

يسيء عسكريو الشرطة استعمال نفوذ الوظيفة إذا هم:

1. لم يراعوا الأدب الذي ألزمتهم به المادة (71) من هذا النظام، أثناء فحصهم الأوراق الدالة على هوية الغرباء وهوية كل شخص يتجول في داخل سوريا.
2. لم يراعوا القانون والأصول التي أوعز بها في دخولهم سكن أحد من الأهليين.
3. عاملوا شخصاً كلفوا بالقبض عليه أو بسوقه معاملة سوء أثيمة أو غير مفيدة.
4. استعملوا الشدة أو أمروا باستعمالها في الناس بدون سبب مشروع أثناء قيامهم بالوظيفة أو بسببها.
5. أمروا أو طلبوا عمل القوة العامة أو استخداما أو استوعزوا أو استطلبوا عملها أو استخداما ضد تنفيذ قانون أو جباية قانونية أو مذكرة عدلية.

مادة 149 - في غير حالة الجرم المشهود المعينة في القوانين لا يسوغ للشرطة أن توقف أحد من الناس إلا إذا كان ثمة أمر أو مذكرة صادران من السلطة صاحبة الصلاحية في ذلك، فكل ضابط أو صف ضابط أو شرطي يعطي خلافاً لهذا النص، أو يمضي أو ينفذ أمراً بتوقيف شخص أو يوعز بتنفيذ مثل هذا الأمر أو يوقف ذلك الشخص بالفعل يعاقب كمجرم بمادة توقيف كيفي.

مادة 150 - كل شخص تقبض عليه الشرطة متلبساً جرمًا مشهوداً في الحالات المعينة في هذا النظام ولا يوجد به مذكرة توقيف أو حكم جزاء من الجزاءات التأديبية أو الترهيبية يساق في الحال إلى النيابة، ولا يجوز نقله بد ذلك إلى دار من دور التوقيف أو دور العدل إلا بموجب المذكرة الصادرة من ضباط الضابطة العدلية.

مادة 151 - المظنون المقبوض عليه بحالة الجرم المشهود إذا لم يمكن استماع إفادته فور القبض عليه بسبب غياب رئيس النيابة أو النائب العام فقط فيوضع في غرفة من غرف دار الحكومة حيث يؤخذ تحت الترسد أو في غرفة نظارة المخفر ريثما يتسنى سوجه إلى ضابط الضابطة العدلية، ولكن لا يجوز تأخير هذا السوق أكثر من ثمان وأربعين ساعة بأية حجة كانت. فالضابط أو صف الضابط أو الشرطي الذي يحتفظ بالمتهم بدون أن يسوجه على ضابط الضابطة تجري ملاحقته كمجرم بمادة توقيف كيفي.

مادة 152 - يجب على الشرطة ألا تتواجد خارج المنطقة المكلفة بالإشراف عليها إلا إذا كان هناك قوة قاهرة أو تلقت أمراً مخصوصاً بذلك.

يقال هناك قوة قاهرة كلما كان تدخل الشرطة لازماً ومستعجلاً فإن المخفر الذي يصل إليه خبر الحادث قبل مخفر المنطقة التي حدثت فيها قد يكون لمداخلته فيها تأثير أعظم، ولا لزوم أيضاً التقيد بحدود المنطقة إذا كانت القضية تعقيباً أشرار.

مادة 153 - حراس القرى، بيوتها وحقولها، موضوعون تحت إشراف رؤساء مخافر الشرطة فيقيد هؤلاء في دفتر المعلومات قيامهم بالخدمة أسمائهم وأعمارهم ومساكنهم مع وصف عن سلوكهم وعن طرز قيامهم بالخدمة.

مادة 154 - ينبغي لضباط الشرطة ورؤساء مخافرها أن يستوثقوا أثناء رحلاتهم مما إذا كان حراس القرى من حرس حقول وحراس بيوت، قائمين بوظائفهم قياماً حسناً، ويسهرون بالخاصة على لزوم قيام هؤلاء الأخيرين بحراسة الليل الموكولة إليهم في القرى بكل انتباه، فإذا رأوا من هؤلاء أو أولئك خطأ أخبروا به رئيس الوحدة.

مادة 155 - في الأحوال المستعجلة أو لأمر مهمة يسوغ لرؤساء مخافر الشرطة وللضباط أن يطلبوا رسمياً من حراس قرى منطقتهم والآخرين من حراس قرى المنطقة أو المحافظة أن يعاونوهم سواء في تنفيذ الأوامر التي تلقوها أو في المحافظة على الضابطة والطمأنينة العامة وعليهم أن يعلموا قائد الأمن الداخلي بذلك الطلب وبأسبابه.

مادة 156 - حراس القرى حقولها وبيوتها مجبورون على إخبار المخاتير ورؤساء الوحدات بكل ما يكتشفونه من الأمور المخالفة لحفظ السكينة والطمأنينة العامة ويجمع الجرائم التي ارتكبت كل من منطقتهم والشرطة من جهتها يمكنها بالإخبار والمعلومات المفيدة التي تعطيهم إياها في حينها، من أن يشاركوها السعي في قمع الجنايات والجنگ والبحث عن الأشخاص المطلوب امساكهم.

قانون معاشات عسكري قو الأمن الداخلي

مادة 1 - يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها:

1. الوزارة: وزارة الداخلية.
2. الوزير: وزير الداخلية.
3. معاون الوزير: معاون وزير الداخلية المختص.
4. العسكري: هو المنتسب لقو الأمن الداخلي من الرتب كافة.

تعريف:

مادة 2 - صاحب المعاش: هو العسكري الذي أحيل على المعاش وخصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 3 - المستحقون: هم الأشخاص الذين تنتقل إليهم أنصبة محددة من معاش قريبهم العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 4 - الحقوق التقاعدية: هي المعاش أو تعويض التسريح المترتب للعسكري أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته في قو الأمن الداخلي.

مادة 5 - التعويضات الإضافية: هي المبالغ التي تدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين حسب الأحوال المحددة في هذا القانون، وهي:

1. الإعانة المالية.
2. مكافأة الخدمة الزائدة.
3. تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها.
4. تعويض العجز.
5. تعويض الوفاة أو الاستشهاد.
6. تعويض فقدان.

مادة 6 - هو المبلغ المستحق للعسكري أو لأقاربه المستفيدين عند انتهاء خدمته بسبب إصابته بالعجز الجزئي أو الكلي أو بسبب وفاته أو عند إحالته على المعاش بمختلف أنواعه، وفقاً للنسب المحددة في هذا القانون.

العائدات التقاعدية

مادة 7 - تخضع رواتب عسكري قو الأمن الداخلي لحسم العائدات التقاعدية بمعدل 9% تسعة بالمئة من الراتب المقطوع.

يبدأ حسم العائدات التقاعدية من أول راتب يصرف للعسكري بعد نفاذ هذا القانون، ولا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لحسميات العائدات التقاعدية.

مادة 8 - تعتبر العائدات التقاعدية المحسومة بمقتضى المادة السابقة حقاً للدولة ولا يجوز إعادتها.

المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية

مادة 9 - تحسب في الحقوق التقاعدية مدد الخدمات الآتية:

أولاً - الخدمات العسكرية:

1. الخدمات الفعلية التي حسمت عنها العائدات التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو قوانين المعاشات السابقة.

2. مدد النذب والإعارة على أن تؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس الراتب الحالي.

3. مدة الخدمة بالتطوع الواقعة بعد صدور هذا القانون، أما خدمات التطوع الواقعة قبل صدور هذا القانون والتي كانت معفاة من العائدات التقاعدية بنص تشريعي نافذ فلا يترتب عليها عائدات تقاعدية.

4. مدة خدمة العلم (الإلزامية والاحتياطية) المؤداة قبل أو بعد صدور هذا القانون ولا تحس بالمدد الإضافية إليها بسبب العقوبات المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

• ويشترط لحساب المدد المنصوص عليها بالفقرتين (ج،د) من هذا البند ما يلي:

1. أن يقدم العسكري طلباً بضمها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها، ولا يخضع ضم خدمة التطوع المؤداة في المنشآت التعليمية لتقديم هذا الطلب، حيث يتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبه التي كان يتقاضاها في حينه.

2. رد ما صرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها بمعدل 9% تسعة بالمئة من آل راتب تقاضاه العسكري عند تعيينه في الشرطة، ولا تخضع المدد الإضافية المنصوص عليها في المادة 12/ من هذا القانون لحسميات العائدات التقاعدية.

ثانياً - الخدمات المدنية:

1. مدة التكليف في القوات المسلحة.

2. مدة الخدمة المؤداة في وظيفة حكومية دائمة أو مؤقتة أو بالمياومة أو بالتعاقد أو خارج الملاك، أو في الهيئات والمؤسسات ذات الموازنات المستقلة التابعة للدولة، ومدة الدراسة

في دور المعلمين والمعاهد المماثلة، وكذلك الخدمات والمدد المقبولة في حساب المعاش أو تعويض التسريح بموجب قوانين المعاشات المدنية حتى ولو كانت إحدى هذه الخدمات مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

3. تحسب مدة الخدمة بالمياومة بمعدل الشهر 25 خمسة وعشرون يوماً.

أ. يشترط لحساب المدد المذكورة في هذا البند أن يقدم العسكري طلباً بذلك خلال سنة واحدة من

ب. تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها، ورد ما صرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها بمعدل 9% تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه عند تعيينه في الشرطة.

مادة 10 - تؤدى العائدات التقاعدية المستحقة بموجب المادة السابقة على أقساط شهرية تحسم من الراتب المقطوع بمعدل 5% خمسة بالمئة منه، ويتضاعف هذا المعدل لمن يترتب عليه رد تعويض التسريح، ويبدأ الحسم من راتب أول شهر يلي تبليغ العسكري بالمبالغ المترتبة عليه لقاء ضم الخدمات، فإذا انتهت خدمته قبل أداء كل الأقساط يثابر على حسم الأقساط الباقية من معاشه، وفي حال استحقاقه تعويض التسريح يحسم منه باقي المبلغ دفعة واحدة.

ويعفى من أداء بقية الأقساط إذا انتهت خدمته بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة.

مادة 11 - لا تدخل الخدمات المفقودة في حساب الحقوق التقاعدية.

مادة 12 - المدد الإضافية التي تدخل في حساب المعاش أو تعويض التسريح هي:

1. مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية أثناء الحرب للموجودين في مناطق العمليات الحربية، ونصف هذه المدة للموجودين خارجها.

2. مدة يحدد مقدارها بقرار من القائد العام للموجودين في مناطق العمليات الحربية (في غير مدة الحرب) على ألا تتجاوز مدة الخدمة الفعلية التي تقضى في هذه المناطق.

3. تحدد مدة الحرب بمرسوم وتحدد مناطق العمليات الحربية بقرار من القائد العام.

4. مدة مساوية لمدة الأسر إذا ثبت براءة الأسير.

5. مدة لا تتجاوز نصف مدة الخدمة الفعلية التي تقضى في مناطق خاصة تحدد بقرار من القائد العام.

لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة بل تحسب المدة الإضافية الأطول.

مادة 13 - لا يستفيد العسكري من المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة، ومدة التوقيف رهن المحاكمة المقترنة بحكم قضائي بالإدانة، والاستيداع، والإجازات الصحية الممنوحة للأمراض والإصابات غير الناجمة عن الخدمة.

مادة 14 - لا تحسب في المعاش المدد التي تزيد على ثمان وعشرين سنة.

تسوية الحقوق التقاعدية

قواعد عامة في تسوية المعاشات

مادة 15 - يسوى المعاش على أساس الراتب المقطوع المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /66/ من قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي.

مادة 16 - يعتبر الشهر في حساب الحقوق التقاعدية جزءاً من إثني عشر جزءاً من السنة (12/1) من السنة، وتهمل أجزاء الشهر.

مادة 19 - إذا أعيد العسكري المحال على المعاش إلى الخدمة، يوقف معاشه اعتباراً من تاريخ عودته ويسوى معاشه مجدداً عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن السنة في الخدمة العاملة بعد عودته.

- أما العسكري الذي انتهت خدمته دون أن يخصص له معاش فتضم له خدماته السابقة عند إعادته إلى الخدمة العاملة، على أن يبدي رغبته بضمها كتابة خلال مدة سنة من تاريخ عودته للخدمة، وأن يرد ما يكون قد صرف له عنها من تعويض تسريح وفقاً للأحكام الواردة في المادة /10/ من هذا القانون، وتسوى حقوقه مجدداً عند انتهاء خدمته.

تعويض التسريح

مادة 20 - يستحق العسكري الذي تنهى خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخمس الأولى، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.

1. أما من تنتهي خدمته بناء على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التي تليها.

2. يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع المخصص للرتبة والدرجة اللتين انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /66/ من قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي.

3. كما يقصد بسنوات الخدمة المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

أنواع المعاشات

مادة 21 - تقسم المعاشات إلى الأنواع التالية:

1. المعاش العادي.
2. المعاش بقوة القانون.

3. المعاش الصحي.

4. معاش المستحقين عن العسكر المتوفى أو المفقود.

5. المعاش الاستثنائي.

أولاً - المعاش العادي:

مادة 22 - يستحق العسكري معاشاً عادياً متى أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية (عسكرية ومدنية)، ولا يستحق هذا المعاش من تنتهي خدمته بناء على طلبه إلا إذا أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية عسكرية أو عشرين سنة بما فيها المدد الإضافية والمدنية.

ثانياً - المعاش بقوة القانون:

مادة 23 - مع مراعاة أحكام المادة /22/ السابقة، يسوى المعاش العادي وفقاً لأحكام المادة /18/ من هذا القانون إذا انتهت خدمته في إحدى الحالات الآتية:

1. إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام المادة /49/ من قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي.
2. الاستغناء عن الخدمة وفقاً لأحكام المادة /120/ من قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي.

3. العزل وفقاً لأحكام المادة /130/ من قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي.
4. الإحالة على المعاش بناء على الطلب وفقاً لأحكام المادة /133/ من قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي.

5. النقل إلى الملاكات المدنية وفقاً لأحكام المادة /139/ من قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي.

6. الإحالة على المعاش لإتمام السن القانونية وفقاً لأحكام المادة /140/ من قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي.

مادة 24 - عند إنهاء خدمة العسكري وفقاً لأحكام المادتين /47، 48/ من قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي، يسوى معاشه على أساس 5/4 أربعة أخماس الراتب المحدد للرتبة والدرجة اللتين انتهت خدمته فيهما.

مادة 25 - يسوى معاش اللواء المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاك المدني على أساس 5/4 أربعة أخماس أقصى راتب رتبته.

مادة 26 - إذا انتهت خدمة الضابط من رتبة أقل من رتبة لواء بموجب أحكام المادة /131/ من قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي يمنح معاشاً يعادل 5/4 أربعة أخماس راتبه ما لم ينص مرسوم إنهاء خدمته على خلاف ذلك.

ثالثاً - المعاش الصحي:

مادة 27 - يحال على المعاش الصحي العسكري الذي يتقرر عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية مهما كانت مدة خدمته في إحدى الحالات الآتية:

1. عدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة.
 2. عدم اللياقة الصحية بسبب الخدمة.
 3. عدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها.
- مادة 28 - يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي معاشاً وفقاً لما يلي:

أولاً - العجز غير الناجم عن الخدمة:

1. العجز الكلي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة /18/ من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها عشرون عاماً أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقن التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.
2. العجز الجزئي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة /18/ من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها خمسة عشر عاماً، أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقن التقاعدية مضافاً إليها سنتان أيهما أفضل لصالحه.

ثانياً - العجز الناجم عن الخدمة:

1. العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة.
2. العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس نصف راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة، أو يسوى وفقاً لأحكام المادة /18/ من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة في الحقن التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.

ثالثاً - العجز الناجم عن العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها:

1. العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس خمسة أسداس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان.
 2. العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان، أو يسوى وفقاً لأحكام المادة /18/ من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة في الحقن التقاعدية مضافاً عليها ست سنوات أيهما أفضل له.
- أ. وفي حال عدم وجود رتبة تالية يعطي حتى أربع درجات في رتبته إن وجدت.

ب. وفي حال عدم وجود درجة مماثلة للرتبة التالية التي كان يحملها عند انتهاء خدمته يسوى المعاش التقاعدي على أساس الدرجة الأخير من هذه الرتبة.

مادة 29- تعتبر الإصابات في الحالات التالية مشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية:

1. الإصابات الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.
2. الإصابات الناجمة عن زرع الألغام وإزالتها.
3. الإصابة أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير
4. الحالات التي يصدر فيها قرار من القائد العام.

رابعاً - معاش المستحقين عن العسكري:

لا - يخصص معاش للمستحقين عن العسكري المتوفى وفقاً للأسس المحددة بالفقرة /أ/ من كل من البنود (أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة /28/ السابقة حسب حالة الوفاة.

مادة 31 - يخصص معاش للمستحقين عن العسكري المفقود بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو بسبب الحالات المشابهة لها بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان، وفقاً للأسس المحددة في الفقرة /أ/ من كل من البندين (ثانياً وثالثاً) من المادة /28/ السابقة من هذا القانون حسب حالة الفقدان.

مادة 32- يعتبر العسكري المفقود في إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة كالمتوفى فيما يتعلق بتخصيص المعاش والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين، ولا يتعدى اعتباره كالمتوفى إلى باقي الآثار القانونية الناجمة عن الوفاة.

مادة 33- تصرف لمن يعيلهم المفقود بسبب الدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها إعانة مالية شهرية تعادل راتبه وتعويضاته، وذلك لمدة أقصاها سنة تبدأ من أول الشهر التالي لفقده، ويوقف صرف هذه المعونة بمجرد عودته أو تخصيص معاش للمستحقين عنه، ولا تخضع هذه الإعانة لأية حسميات قانونية.

مادة 34 - إذا ثبت بعد عودة المفقود أن فقدانه كان عن سوء نية، فللدولة حق الرجوع عليه بما سبق أن صرف له.

مادة 35 - يحدد تاريخ وقف المعاش عن المستحقين وكيفية معاملة العسكري المفقود بتعليمات تصدر عن القائد العام.

خامساً - المعاش الاستثنائي:

مادة 36- يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات للعسكريين الذين انتهت خدمتهم قبل أو بعد صدور هذا القانون أو لعائلة من يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد انتهائها. تمنح المعاشات المذكورة في الفقرة السابقة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير.

المجالس الصحية

مادة 37 - يشكل في (قوى الأمن الداخلي) مجلس طبي عسكري يختص بتحديد اللياقة الصحية للعسكري الذي يتعرض لإصابة أو مرض يتعذر شفاؤه منهما أو يجعلانه غير لائق للخدمة العسكرية.

يحدد هذا المجلس بقرار منه:

1. نوع الإصابة أو المرض.
2. درجة العجز.
3. نوع العجز (جزئي - كلي)، وقصد بالعجز الكلي حاجة المصاب أو المريض إلى معونة غيره الجسمية لقضاء حاجاته الشخصية.
4. مدى اللياقة الصحية للخدمة العسكرية (لائق أو غير لائق).
5. تحديد ما إذا كان المرض أو الإصابة أو الوفاة ناجماً عن الخدمة أم غير ناجم عنها.

مادة 38 - تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة الشرطية الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة. في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية أو جرائم القتل المنفذة من عناصر معادية يكتفى بتقرير قائد الوحدة المنوه عنه في الفقرة السابقة لاثبات الاستشهاد أو الفقدان أو القتل دون حاجة لعرض الإضارة على المجلس الطبي العسكري ويكتفى في هذه الحالة بتصديق الوزير.

مادة 39 - يبلغ العسكري قرار المجلس الطبي العسكري ويجوز له خلال مدة (ثلاثين يوماً) تلي تاريخ تبليغه هذا القرار الاعتراض عليه أمام مجلس التحقيق الصحي بالنسبة للضباط ولجنة التحقيق الصحي بالنسبة لصف الضباط والأفراد.

تحال حكماً قرارات المجلس الطبي العسكري المتضمنة إنهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية أو وفاته إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها. للوزير أن يحيل بعض هذه القرارات إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها. تصدق بقية قرارات المجلس الطبي العسكري من الوزير وتعتبر بعد تصديقها مبرمة لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

مادة 40 - يقوم مجلس التحقيق الصحي، كما تقوم لجنة التحقيق الصحي، بدراسة قرارات المجلس الطبي العسكري المحالة إليه أو إليها، وفقاً للمادة السابقة لإقرار وضع العسكري من الناحية الصحية من حيث لياقته الصحية للخدمة ونوع العجز ونسبته وعلاقة الإصابة أو المرض بالخدمة. يحق لمجلس التحقيق الصحي كما يحق للجنة التحقيق الصحي استدعاء صاحب العلاقة ودعوة من يرى لزوماً للاستعانة بخبرته أو سماع أقواله.

يصبح قرار كل منهما بعد تصديقه من المجلس مبرماً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

مادة 41 - تحدد قواعد اللياقة الصحية للعسكريين وشروطها وكل ما يتعلق بها، وتشكل لجان التحقيق العسكرية واللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري ومجلس التحقيق الصحي ولجنة

التحقيق الصحي ومهامها وكيفية الإحالة إليها والتحقيق والإجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها بقرار من الوزير.

مادة 42 - إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية تثبت عدم لياقته للخدمة من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص، ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.

مادة 43 - من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً، وإحالاته على المعاش لهذا السبب، تسوى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون.

التعويضات الإضافية

أولاً - الإعانة المالية:

مادة 44 - يستحق العسكري عند إحالاته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش، وفق ما يلي:

1. راتب شهرين ونصف لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون.
 2. راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة على أن لا يتجاوز راتب /5/ خمس أشهر.
- إذا كانت المدة اقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بشكل نسبي وتهمل أجزاء السنة.

ثانياً - مكافأة الخدمة الزائدة:

مادة 45 - إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش، يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهر مقطوع عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.

مادة 46 - يستفيد أقارب العسكري المتوفى من الإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إن وجدت ورواتب الإجازات المتراكمة، وتوزع المبالغ بكاملها على الأقارب المحددين بالمادة /71/ من هذا القانون وفقاً للنسب الواردة فيها.

ويستفيد أقارب العسكري المفقود بعد انقضاء سنة على تاريخ فقدته من هذه التعويضات وتطبق عليهم نفس الأحكام.

ثالثاً - تعويض العجز:

مادة 48 - يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي، تعويض العجز المحدد في الجدول التالي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات التالية التي أحيل بسببها على المعاش:

حالات العجز	العجز لجزئي	العجز الكلي
-------------	-------------	-------------

نسبة 15% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز	نسبة 30% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.	بسبب العمليات الحربية
نسبة 12.5% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.	نسبة 25% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.	بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية
نسبة 10% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.	نسبة 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.	بسبب الخدمة في بقية الحالات

1. وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مقدار تعويض العجز الكلي عن تعويض الوفاة المنصوص عليه في المادة /49/ من هذا القانون، والا يتجاوز العجز الجزئي نصف تعويض الوفاة المشار إليه.

2. وفي حال حصول العسكري على التعويض المنصوص عليه في المادة /47/ من هذا القانون يشترط لاستحقاقه تعويض العجز المذكور في هذه المادة ألا يكون العسكري قد تقاضى تعويضاً عن الإصابة ذاتها التي تفاقمت وانتهت خدمته بسببها، وفي حال حصوله على التعويض المذكور في المادة السابقة يخفض التعويض الذي تقاضاه عن استحقاقه.

رابعاً - تعويض الوفاة:

مادة 49 - يصرف لأقارب العسكري المستشهد في العمليات الحربية أو المتوفى بسبب الخدمة تعويض الوفاة المحدد في الجدول التالي حسب حالة الوفاة:

حالة الوفاة	مقدار التعويض
الاستشهاد في العمليات الحربية	راتب خمسة وثلاثين شهراً
الوفاة بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية	راتب ثلاثين شهراً.
بسبب الخدمة في بقية الحالات	راتب خمسة وعشرين شهراً

خامساً - تعويض الفقدان:

مادة 50 - يستفيد أقارب العسكري المفقود من أحد التعويضات الواردة في المادة السابقة حسب سبب وحالة الفقدان ويصرف لهم بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

التأمين

مادة 51 - يعتبر العسكري خلال مدة وجوده في الخدمة العاملة مشتركاً حكماً في التأمين ويخضع لحسميات اشتراكات التأمين بمعدل 1%/ واحد بالمئة من كامل الراتب المقطوع، ويعفى من كان على رأس الخدمة حالياً من الاشتراكات السابقة لصدور هذا القانون.

مادة 52 - ينتهي الاشتراك في التأمين عند إتمام سن الستين.

مادة 53 - تستحق مبالغ التأمين كما يلي:

1. وفاة المشترك قبل اتمامه سن الستين ويؤدى مبلغ التأمين إلى أقاربه المحددين بموجب هذا القانون.

2. انتهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية الناشئة عن عجز كلي.

3. إذا انتهت خدمة العسكري بعجز جزئي فيستحق نسبة 70%/ سبعين بالمئة من مبلغ التأمين.

4. إذا انتهت خدمة العسكري لغير الحالات السابقة فيستحق 25%/ خمس وعشرين بالمئة من مبلغ التأمين شريطة استحقاق المعاش التقاعدي.

مادة 54 - يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى وفقاً لأحكام المادة السابقة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي المحدد في المادة 51/ من هذا القانون تبعاً للسن المبين في الجدول التالي:

السن	نسبة التعويض إلى	السن	نسبة التعويض إلى
	المرتب السنوي		المرتب السنوي
حتى سن 25	400%	43	310%
26	395%	44	305%
27	390%	45	300%
28	385%	46	295%
29	380%	47	290%
30	375%	48	285%
31	370%	49	280%
32	365%	50	275%
33	360%	51	270%
34	355%	52	265%
35	350%	53	260%
36	345%	54	255%
37	340%	55	250%

%245	56	%335	38
%240	57	%330	39
%235	58	%325	40
%230	59	%320	41
%225	60	%315	42

• وفي تحديد السن يعتبر جزء السنة الذي يزيد على شهر سنة كاملة، ويحسب مبلغ

التأمين على أساس آخر راتب شهري حسم منه اشتراك التأمين.

مادة 55 - يستفيد أقارب العسكري المفقود المحددون بموجب هذا القانون من مبلغ التأمين

المستحق للمتوفى بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

صرف وسقوط الحقوق التقاعدية

تصفية الحقوق التقاعدية وتخصيصها وصرفها

مادة 56 - تحدد الأوراق والمستندات اللازمة لتصفية المعاشات وتعويضات العجز والتأمين بقرار من الوزير.

مادة 57 - يحدد الاستحقاق في المعاش ومبالغ التأمين والتعويضات المنصوص عليها في المواد (48-49) من هذا القانون بقرار من الوزير، ويحال إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات للاستناد إليه في إصدار قرار التخصيص.

- تصرف الاستحقاقات المحددة في هذه المادة من قبل وزارة المالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديها، ويجوز لها أن تصرف مؤقتاً من أصل هذه الاستحقاقات الجزء الذي لا يكون محلاً لاية منازعة إلى أن تتم تسويتها بصفة نهائية.

مادة 58 - يخصص المعاش من التاريخ المحدد لانتهاء خدمة العسكري فإذا كان هذا التاريخ بعد اليوم الأول من الشهر خصص المعاش من أول الشهر التالي، ويبدأ حق المستحقين عنه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش.

مادة 59 - يصرف تعويض التسريح والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة، ورواتب الإجازات المتراكمة، والتعويضات المنصوص عليها في المادة 47/ من هذا القانون من موازنة الوزارة.

- تحدد التعليمات الصادرة عن الإدارة المالية في الوزارة كيفية صرف وتوزيع هذه الاستحقاقات.

مادة 60 - يستفيد العسكريون المحالون على المعاش من التعويض العائلي المطبق في الدولة كما يستفيدون من تعويض - غلاء المعيشة - الذي يحدد مقداره بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.

مادة 61 - تعفى المعاشات وتعويضات التسريح والتعويضات الإضافية المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون ومبالغ التأمين ورواتب الإجازات المتراكمة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

مادة 62 - لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية والتعويضات الأخرى، ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وبحدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة.

- تستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية للعسكريين أو لعياهم.

مادة 63 - لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي في الحساب.

سقوط الحقوق التقاعدية

مادة 64 - يحرم العسكري من الحقوق التقاعدية إذا حكم عليه من المحاكم السورية المختصة بعقوبة التجريد المدني أو العسكري أو إذا فقد الجنسية العربية السورية. ويجوز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير رفع هذا الحرمان عن العسكري أو عن المستحقين عنه ومنحهم استحقاقاتهم من الحقوق التقاعدية كما لو توفي.

مادة 65 -

1. يحرم العسكري المحال على المعاش نهائياً من المعاش في إحدى الحالات الآتية:
 - أ. التجريد المدني بحكم صادر عن المحاكم السورية.
 - ب. فقدان الجنسية العربية السورية.
 - ت. العمل لدى جهة حكومية أجنبية دون إذن سابق من الوزير.
 2. ينقل المعاش في هذه الحالات إلى المستحقين عنه كما لو توفي.
 3. تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة ولو كان الحكم بالتجريد نتيجة لجرم ارتكب قبل انتهاء خدمة العسكري.
 4. يجوز بقرار من الوزير رفع هذا الحرمان في حال إعادة اعتبار العسكري أو زوال الأسباب الداعية للحرمان.
- مادة 66 - كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال خمس سنوات من تاريخ التبليغ بتخصيصه أو من تاريخ آخر صرف له، يسقط الحق في المطالبة بالمبالغ التي لم يتم صرفها، إلا إذا ثبت للوزير أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرره.

المستحقون

توزيع الحقوق بينهم - قطع المعاش

المستحقون

مادة 67 - إن مستحقي معاش العسكري هم:

1. ارملته أو أرامله.
2. والداه.
3. أبنائه إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.
4. إخوته إذا لم يتموا الحادية والعشرون من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.
5. غير المتزوجات من بناته وأخواته ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

6. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن لا يكون لهم مورد خاص يكفي لإعاشتهم.

تطبق أحكام هذه المادة على معاش العسكري الأنثى.

مادة 68 - لا يستحق الأشخاص المذكورون فيما يلي أي معاش:

1. البنات والأخوات المتزوجات.
2. الأمهات المتزوجات من غير والد المتوفى.
3. مطلقات المتوفى طلاقاً بائناً.
4. وذلك إذا كانت حالات الزواج والطلاق المحددة بالفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة قائمة بتاريخ وفاة العسكري.

توزيع الحقوق

مادة 69 - يوزع المعاش بين المستحقين حسب الأنصبة المحددة في الجدولين التاليين ويوزع النصيب الواحد على مستحقه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود مستحق واحد يعطى كامل النصيب المحدد في هذين الجدولين:

أولاً - المستحقون عن العسكري الشهيد أو المفقود في العمليات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المشابهة للاصابات الناجمة عن العمليات الحربية المبينة بالمادة (29) من هذا القانون:

الأنصبة				المستحقون				
الأخوة أو الأخوات أحدهم أو كلهم	الوالدان أحدهما أو كلاهما	الأولاد أبناء وبنات	الارمل أو الارامل	الأخوة والأخوات	الوالدان	الأولاد أبناء وبنات	الأرامل	مسلسل
			8/5				أرملة فأكثر	1
		8/8				ولد واحد فأكثر		2
	8/4				أحدهما أو كلاهما			3
8/4				أخ أو أخت فأكثر				4

5	أرملة فأكثر	ولد واحد		8/4	8/4	8/4	
6	أرملة فأكثر	ولدان فأكثر		8/3	8/5	8/5	
7	أرملة فأكثر		أحدهما أو كلاهما	8/5		8/3	
8	أرملة فأكثر			أخ أو أخت فأكثر	8/6		8/2
9	أرملة فأكثر	ولد واحد	أحدهما أو كلاهما	8/3	8/3	8/2	
10	أرملة فأكثر	ولدان فأكثر	أحدهما أو كلاهما	8/3	8/4	8/1	
11		ولد واحد فأكثر	أحدهما أو كلاهما		8/6	8/2	
12		ولد واحد		أخ أو أخت	8/6	8/2	
13		ولدان		أخ أو أخت فأكثر	8/6	8/2	
14		ثلاثة فأكثر		أخ أو أخت فأكثر	8/7	8/1	

1. في حال وفاة الزوجة أو زوجها تؤول كامل حصتها من أنصبتها الإرثية من معاش زوجها المستحق إلى أولادها الذين يستحقون المعاش كما تؤول إليهم حصة الوالدين أو الأخوة في حال وفاتهم بالتساوي فيما بينهم.
2. في الحالتين 5-6 / إذا اجتمعت الأرملة أو الأرامل مع أولاد ليسوا منهن يخفض نصيب الأرملة أو الأرامل بمقدار 1/8 ويضاف إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

ثانياً - المستحقون عن العسكري المتوفى أو المفقود في بقية الحالات والمستحقون عن صاحب المعاش:

الأنصبة				المستحقون				
الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم	الوالدان أحدهما أو كلاهما	الأولاد أبناء وبنات	أرمل أو الأرمال	الأخوة والأخوات	الوالدان	الأولاد أبناء وبنات	الأرامل	مسلسل
			8/4				أرملة فأكثر	1
		8/6				ولد واحد		2
		8/6				ولدان		3
		8/7				ثلاثة فأكثر		4
	8/4				أحدهما أو كلاهما			5
8/4				أخ أو أخت فأكثر				6
		8/2	8/4			ولد واحد	أرملة فأكثر	7
		8/2	8/4			ولدان	أرملة فأكثر	8
		8/3	8/4			ثلاثة فأكثر	أرملة فأكثر	9
	8/2		8/4		أحدهما أو كلاهما		أرملة فأكثر	10
8/2			8/4	أخ أو أخت فأكثر			أرملة فأكثر	11

12	أرملة فأكثر	ولد واحد	أحدهما أو كلاهما	8/4	8/2	8/1	
13	أرملة فأكثر	ولدان	أحدهما أو كلاهما	8/4	8/2	8/1	
14	أرملة فأكثر	ثلاثة فأكثر	أحدهما أو كلاهما	8/4	8/3	8/1	
15		ولد واحد	أحدهما أو كلاهما		8/4	8/2	
16		ولدان	أحدهما أو كلاهما		8/5	8/2	
17		ثلاثة فأكثر	أحدهما أو كلاهما		8/6	8/1	
18		ولد واحد		أخ أو أخت فأكثر	8/4		8/2
19		ولدان		أخ أو أخت فأكثر	8/5		8/2
20		ثلاثة فأكثر		أخ أو أخت فأكثر	8/6		8/1

21 - في الحالات (7-8-9) إذا اجتمعت الأرملة أو الأراامل مع أولاد ليسوا منهن يخفص نصيب الأرملة أو الأراامل إلى (8/3) المعاش، ويضاف (8/1) المعاش إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

مادة 70 - في حال انتهاء خدمة العسكري بالوفاة أو الاستشهاد أو فقدان تدفع مبالغ التأمين وتعويض الوفاة أو فقدان إلى أقاربه الآتي بيانهم بالأنصبة المحددة بالجدول التالي:

الأنصبة				الأقارب				
مسلسل	الأرامل	الأولاد	الوالدان	الأخوة والأخوات	الأرمل أو الأرامل	الأولاد	الوالدان	الأخوة والأخوات
1	ارملة فأكثر			24/18				الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم
2		أحدهم أو كلهم				24/24		
3					أحدهما أو كلاهما		24/20	
4				أحدهم أو كلهم				24/18
5	أرملة فأكثر	أحدهم أو كلهم				24/20	24/4	
6	أرملة فأكثر	أحدهم أو كلهم	الأب والأم معاً			24/12	24/8	
7	أرملة فأكثر	أحدهم أو كلهم	الأب فقط			24/6	24/4	
8	أرملة فأكثر	أحدهم أو كلهم	الأم فقط			24/17	24/4	
9	أرملة فأكثر		الأب والأم معاً				24/16	
10	أرملة فأكثر		الأب				24/10	
11	أرملة فأكثر		الأم				24/10	
12	أرملة فأكثر			أحدهم أو كلهم				24/12

	24/8	24/16			الأب والأم معاً	أحدهم أو كلهم		13
	24/4	24/20			الأب	أحدهم أو كلهم		14
	24/4	24/20			الأم	أحدهم أو كلهم		15

- توزع المبالغ المبينة في هذه المادة حسب الأنصبة المحددة بالجدول الوارد فيها ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود قريب واحد يعطى كامل النصيب المحدد بالجدول وعند عدم وجود أي من الأقارب المبينين في هذا الجدول تدفع نصف المبالغ المذكورة في المواد (49-50-54) من هذا القانون إلى الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية.
- وفي كافة الأحوال تصبح بقية المبالغ التي لم يحدد لها مستفيدون بموجب هذه المادة حقاً للدولة.

قطع المعاش

مادة 71 - يقطع المعاش عن الأبناء والإخوة عند إتمامهم سن الحادية والعشرين إلا في الحالات الآتية:

1. إذا كانوا عند إتمامهم هذه السن يتابعون الدراسة فيثابر على إعطائهم المعاش حتى نيلهم إحدى الشهادات العالية، شريطة أن يتابعوا التحصيل بدون انقطاع ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إتمامهم الحادية والعشرين غير مرة في كل من مرحلتَي التحصيل الثانوي أو العالي.

أ. وفي كافة الأحوال يقطع عنهم المعاش عند إتمامهم سن الثانية والثلاثين.

ب. وتطبق أحكام هذه الفقرة على الأخوة والأبناء الذين تجاوزوا الحادية والعشرين عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش إذا كانوا يتابعون التحصيل العالي.

2. إذا كانوا عند إتمامهم السن المذكورة معلولين فيثابر على إعطائهم معاشهم طوال هذه العلة، ويعاد النظر في هذه المعاشات كل 3 سنوات على الأكثر ويقطع في أي وقت كان إذا ثبت شفاؤهم من العلة بموجب شهادة من لجنة التسريح الطبية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

مادة 72 - يعتمد في تحديد السن للمستحقين على تاريخ الولادة المسجلة لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش، ولا عبءة للتصحيحات التي تطرأ على تاريخ الولادة بعد ذلك.

- إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي ولد فيه.

مادة 73 - يقطع المعاش عن الأرمال والأمهات والبنات والأخوات عند الزواج، ويعاد إليهن إذا طلقن أو تزلمن.

- استثناءً من أحكام المادة /68/ من هذا القانون تمنح الأمهات والبنات والأخوات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو تزل بعد وفاة المورث، ويشاركن باقي المستحقين في النصيب المخصص لهم.

مادة 74 - لا يجوز لمستحق المعاش الجمع بين أكثر من نصيبين من معاشات منتقلة إليه ويتقاضى النصيبين الأكبرين باستثناء الأنصبة المستحقة لذوي الشهداء إذ يجوز لكل مستحق الجمع بينها مهما تعددت.

مادة 75 - يجوز لمستحق المعاش الجمع بين راتبه أو معاشه أو دخله الخاص، وبين النصيبين الأكبرين من عدة أنصبة من معاشات منتقلة إليه، وذلك مع مراعاة الفقرة (و) من المادة 67 من هذا القانون.

مادة 76 - حصص المستحقين في المعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين وتعتبر حقاً للدولة ما عدا حصة زوج العسكري المتوفى فإنها تؤول إلى الأولاد المستحقين من صاحب المعاش، وكذلك تؤول حصة الوالدين إلى أولاد صاحب المعاش المستحقين حيث يعاد توزيع المعاش وفقاً لأحكام المادة (69) من هذا القانون كما لو كان زوج العسكري المتوفى أو الوالدان متوفين بتاريخ استحقاق المعاش.

مادة 77 - يحال العسكري المنقول إلى الملاكات المدنية على المعاش اعتباراً من تاريخ النقل إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عند نقله، ويخصص له معاش عادي وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون باستثناء اللواء حيث يسوى المعاش التقاعدي وفق أحكام المادة (25) من هذا القانون.

مادة 78 - يوقف صرف المعاش المخصص للعسكري بمقتضى أحكام المادة السابقة طوال مدة خدمته في الوظيفة المدنية، يعاد النظر في معاشه بعد انتهاء خدمته فيها لتسويته مجدداً على أساس (35/1) جزء واحد من خمس وثلاثين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته العسكرية، وجزء واحد من أربعين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته المدنية وذلك من الراتب الشهري المتخذ أساساً لحساب المعاش بموجب قانون المعاشات الخاص بالعمالين المدنيين.

• إذا لم تؤد التسوية المذكورة إلى زيادة في المعاش السابق المخصص للعسكري يعاد إليه معاشه السابق.

مادة 79 - لا يصرف للعسكري المنقول إلى ملاكات الدولة المدنية قبل اكتسابه حقاً في المعاش تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون ويعامل عند انتهاء خدمته في هذه الملاكات إذا اكتسب حقاً في المعاش وفقاً لأحكام المادة السابقة.

• إذا لم يكتسب حقاً في المعاش يدفع له تعويض يحسب وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدنية المعامل به عن مجموع مدة خدمته العسكرية بما فيها المدد الإضافية وخدمته المدنية على ألا يقل عما كان يستحقه من تعويض عند نقله إلى الملاكات المدنية.

مادة 80 - تطبق أحكام المادة 78 من هذا القانون على العسكريين المحالين على المعاش الذين يعينون في وظائف مدنية بالاستناد إلى أحكام المادة (145) من قانون خدمة عسكري قوى الأمن الداخلي.

مادة 81 - تسدد العائدات التقاعدية واشتراكات التأمين خلال مدة وجود العسكري في الوظيفة المدنية في الحالات المبينة في المواد (78-79-80) من هذا القانون إلى خزينة الدولة ويعامل فيما لم تنص عليه هذه المواد وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدنية النافذ بالنسبة لعمله.

مادة 82 - يتمتع أبناء العسكريين الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة بالمجانة الكاملة بما فيها رسوم القيد في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد أو الكليات أو الجامعات التابعة للدولة.

مادة 83 - يحق للمصابين في العمليات الحربية أو الحالات المشابهة العلاج مجاناً مدى الحياة في المشافي العسكرية أو الحكومية.

مادة 84 - تعتبر المبالغ التي تصرف للمصابين أو المستحقين عن المتوفين أو لأقاربهم بموجب هذا القانون مسقطة لأي حق آخر يترتب على الدولة عن إصابتهم أو وفاة مورثيهم، ولا تسمع الدعاوى المدنية بشأنهم.

